POLICE NATIONALE

MEMENTO DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DANS LA POLICE NATIONALE

- Les règles essentielles de la procédure disciplinaire -

RESSOURCES ET COMPETENCES
DRCPN
POLICE NATIONALE

LABEL DIVERSITÉ
AFNOR CERTIFICATION
www.afnor.org

LABEL ÉGALITÉ
AFNOR CERTIFICATION
www.afnor.org

- Actualisation janvier 2022 -

Avant propos

-

Ce memento de la procédure disciplinaire dans la police nationale est né d'un double constat. D'une part les droits et obligations des fonctionnaires constituent l'un des socles républicains de l'action administrative dans un Etat de droit. D'autre part, garantir les principes d'une action administrative exemplaire impose, parfois, de mettre en œuvre cette procédure.

Souvent, engager une procédure disciplinaire, puis demander la saisine de la commission administrative paritaire compétente pour siéger en conseil de discipline, fait l'objet d'hésitations ou d'atermoiements. Pourtant, retarder le lancement d'une telle procédure, par peur du contentieux, du vice de forme, d'une lourdeur administrative qu'il faudra assumer, ou encore d'un dialogue social qui peut se tendre, est souvent pire que de s'y atteler promptement et avec toute la rigueur juridique qui s'impose.

Dans la police comme ailleurs, une faute doit être sanctionnée à juste proportion – conformément à la réglementation et en respectant scrupuleusement les droits de la défense – dans un délai raisonnable. Trop de procédures traînent en longueur, rendant parfois incompréhensible la sanction lorsqu'elle intervient longtemps après les faits, ou vide de sens, tant pour un agent qui n'a pas respecté les principes déontologiques qui s'imposent à lui que pour des collègues qui peuvent s'étonner de l'immobilisme de l'autorité disciplinaire. Ainsi, le préfet, secrétaire général du ministère de l'Intérieur et le directeur général de la police nationale ont fixé des délais en matière disciplinaire par une instruction du 27 juillet 2021.

L'action disciplinaire doit être à la hauteur des pouvoirs exorbitants du droit commun dont les policiers sont dépositaires. Le « périmètre police nationale » génère 64,8 % de l'ensemble des procédures disciplinaires des fonctionnaires de l'Etat. Une rigueur particulière s'applique lorsqu'il s'agit de déontologie et du respect de la loi dans la police nationale. L'institution rend ainsi compte de son action. Sa crédibilité en dépend aux yeux de nos concitoyens.

Ce mémento qui se veut opérationnel et concis, élaboré par le bureau des affaires disciplinaires de la DRCPN, a pour objectif de vous aider à mettre en œuvre une procédure disciplinaire rigoureuse, en tenant compte de la jurisprudence, pour aboutir au prononcé d'une sanction qui soit juste, respectueuse des droits de l'administration tout autant que des droits du policier, et rapide sans être précipitée. J'espère qu'il répondra à toutes vos interrogations.

Deux ans après sa première diffusion et la loi n° 2019-829 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et ses nouvelles dispositions relatives à la discipline (chapitre III du titre III), une actualisation de ce mémento est apparue nécessaire.

Simon BABRE
Directeur des Ressources et des Compétences
de la Police Nationale

- S O M M A I R E -

PARTIE I – LES REGLES ESSENTIELLES DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Fiche 1 Les textes statutaires applicables en matière disciplinaire 4

Fiche 2 Les autorités compétentes en matière disciplinaire 7

Fiche 3 Les délais pour engager une procédure disciplinaire et prononcer une sanction 15

Fiche 4 La position statutaire de l'agent et l'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire 18

Fiche 5 La maladie dans le déroulement d'une procédure disciplinaire et ses incidences 21

Fiche 6 La convocation de l'agent poursuivi devant le conseil de discipline 25

Fiche 7 L'envoi d'un pli par lettre recommandée avec AR (convocation, sanction) 28

Fiche 8 La communication du dossier disciplinaire à l'agent poursuivi 30

Fiche 9 La composition du conseil de discipline et la convocation de ses membres 33

Fiche 10 Les frais de déplacement et de séjour du comparant, des témoins, des défenseurs et des experts 36

Fiche 11 Le rapport de comparution devant le conseil de discipline 37

Fiche 12 La parité du conseil de discipline 40

Fiche 13 L'impartialité des membres du conseil de discipline - Le droit de récusation 41

Fiche 14 Le quorum d'ouverture de séance 43

Fiche 15 Le secrétariat de séance 45

Fiche 16 L'audition du fonctionnaire devant le conseil de discipline 47

Fiche 17 La défense du comparant devant le conseil de discipline : défense, observations, témoin(s) 50

Fiche 18 La demande de report – Le retrait de l'ordre du jour 53

Fiche 19 La citation d'experts devant le conseil de discipline 55

Fiche 20 Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées, selon le corps du fonctionnaire poursuivi 56

Fiche 21 Les mesures dépourvues de tout caractère disciplinaire 64

Fiche 22 Les délibérations du conseil de discipline 77

Fiche 23 Le complément d'enquête - Le sursis à statuer 78

Fiche 24 Le vote de la proposition de sanction 80

Fiche 25 Le procès-verbal de séance 83

Fiche 26 La motivation de l'avis rendu par le conseil de discipline et de la sanction prise par l'autorité disciplinaire 87

Fiche 27 L'exécution de la sanction 89

Fiche 28 L'effacement d'une sanction 91

Fiche 29 La situation où le fonctionnaire est poursuivi disciplinairement et pénalement 94

Fiche 30 L'incidence de certaines décisions judiciaires sur la situation administrative du fonctionnaire ... 99

Fiche 31 L'annulation contentieuse d'une sanction disciplinaire et ses conséquences 103

ANNEXES 107

► Tableau récapitulatif des autorités compétentes en matière disciplinaire 108

► Instruction SG/DGPN du 27 juillet 2021 relative aux délais de traitement des dossiers disciplinaires ... 109

Textes (extraits) :

► Code de déontologie 112

► Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 118

► Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 122

► Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires 123

► Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat 126

► Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale 128

PARTIE II – GUIDE D'ELABORATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DE CONSEIL DE DISCIPLINE 129

→ Modèles-types de procès-verbaux

PARTIE I

- Les règles essentielles de la procédure disciplinaire -

Fiche 1 Les textes statutaires applicables en matière disciplinaire

Les textes relatifs à la procédure disciplinaire

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

• art. 19 : la prescription de l'action disciplinaire.
les droits à la défense (communication du dossier, défenseur, etc.).
l'obligation de motivation de l'avis du conseil de discipline.

• art. 24 : la radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction professionnelle d'exercer prononcée par décision de justice.

• art. 25 : les obligations auxquelles les fonctionnaires sont astreints (dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité, laïcité, interdiction de cumul d'activité, etc.) et l'obligation du chef de service de veiller au respect de ces principes.

• art. 26 : l'obligation de discrétion et de secret professionnel.

• art. 28 : le devoir d'obéissance.

• art. 29 : le principe de la sanction en cas de faute.
le droit d'assistance du témoin cité devant le conseil de discipline pour témoigner et qui s'estime victime des agissements mentionnés aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies de la part du fonctionnaire convoqué devant l'instance disciplinaire.

• art. 30 : la suspension de fonctions en cas de faute grave.

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

• art. 66 : l'échelle des sanctions applicable aux agents titulaires (*cf.* fiche 20).

• art. 67 : les règles de principe en matière de détention et de délégation du pouvoir disciplinaire et d'exercice de ce pouvoir en commission administrative paritaire.

- Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires (CAP)

• titre III (art. 25 et 26) : attributions des CAP.

• titre IV (art. 27 à 35 et 39, 41 et 43) : fonctionnement des CAP.

- Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat

• art. 1er : l'engagement de l'action disciplinaire.

• art. 2 : la saisine du conseil de discipline.

• art. 3 : les droits de la défense.

• art. 4 : la convocation.

• art. 5 à 7 : le déroulement de la séance.

• art. 8 et 9 : la sanction.

- Arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale

• articles 111-2 à 111-10 : exercice de l'autorité hiérarchique.

• articles 113-1 à 113-13 : pratique de la déontologie policière.

Les textes relatifs aux personnels actifs de la police nationale

- Les textes applicables uniquement aux corps actifs

- Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

a) Il renforce les obligations incombant aux policiers

• article 19 : l'obligation d'intervenir tant dans l'exercice des fonctions qu'en dehors du service.

• article 24 : les obligations relatives à la résidence du fonctionnaire actif.

• article 29 à 31 : les droits, obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droits.

• article 59 : l'interdiction de se prévaloir de sa qualité de fonctionnaire actif de police.

• article 60 : l'interdiction de rédiger, d'imprimer, d'afficher ou de diffuser sous quelque forme que ce soit, des journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère raciste, xénophobe, appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique.

b) Il prévoit trois cas de procédures dérogatoires au droit commun de la fonction publique

• art. 42 : la suppression des garanties disciplinaires et des possibilités de recours en cas d'appel ou de participation par un agent des corps actifs de police à un acte collectif d'indiscipline ou contraire à l'ordre public ou à une cessation concertée de travail.

• art. 43 : le droit de récusation à l'égard d'un représentant du personnel en conseil de discipline.

• art. 44 : le vote obligatoire au scrutin secret des propositions de sanction en conseil de discipline.

- Les policiers adjoints (loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés)

- Articles R.411-4 et suivants du code de la sécurité intérieure

• art. R.411-4 : les policiers adjoints sont des agents contractuels de droit public

- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

• art. 43 : la suspension de fonctions et l'engagement de l'action disciplinaire.

• art. 43-1 : le principe de la sanction en cas de manquement aux obligations.

• art. 43-2 : l'échelle des sanctions.

• art. 44 : le pouvoir disciplinaire et ses délégations.

- Arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité

- Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité

- Circulaire du 2 janvier 2020 relative aux adjoints de sécurité de la police nationale

Les textes spécifiques relatifs aux autres catégories de personnels

- Les ouvriers d'Etat (spécialité cuisinier)

- Décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'Intérieur assujettis aux dispositions du décret n°55-851 du 25 juin 1955

• art. 1er : échelle des sanctions applicables et effacement automatique des sanctions (au bout de trois ans pour les trois premiers niveaux et dix ans pour les suivantes).

• art. 2 : l'autorité investie du pouvoir disciplinaire est l'autorité investie du pouvoir de nomination.

• art. 4 : seules les sanctions des deux premiers niveaux sont prononcées sans conseil de discipline et sont de la compétence de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

- Arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale

- Les stagiaires / élèves

- Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

• art. 10 : l'échelle spécifique des sanctions applicables (*cf.* fiche 20).

• art. 11 : l'exclusion définitive du service d'un fonctionnaire titulaire dans un autre corps.

• art. 12 : le pouvoir disciplinaire et ses délégations.

• art. 13 : les droits de la défense.

- Les contractuels

- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

• art. 43 : la suspension de fonctions et l'engagement de l'action disciplinaire.

• art. 43-1 : le principe de la sanction en cas de manquement aux obligations.

• art. 43-2 : l'échelle des sanctions.

• art. 44 : le pouvoir disciplinaire et ses délégations.

Fiche 2 Les autorités compétentes en matière disciplinaire

Un tableau synthétique des autorités compétentes est présenté en annexe de ce mémento.

En application des dispositions de **l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984** modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cependant, le pouvoir de prononcer certaines sanctions peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination.

Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupes peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination.

Au sein du ministère de l'Intérieur, seul le pouvoir de prendre des sanctions du premier groupe, à l'exception de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée maximale de trois jours (créée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique pour les agents titulaires), a été largement délégué à différentes autorités, le niveau de déconcentration variant en fonction du type de sanction, du corps d'appartenance des fonctionnaires, de la localisation des commissions administratives paritaires siégeant en conseil de discipline.

Le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale fixe le cadre de cette déconcentration :

- article 2 : les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ne peuvent pas être déléguées (elles restent donc de la compétence du ministre de l'Intérieur et de ses délégataires de signature, la DRCPN).

- article 4 : le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe (à l'exception de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée maximale de trois jours) ainsi que le pouvoir de saisir les CAP locales siégeant en conseil de discipline peut être délégué, par arrêté du ministre de l'Intérieur : aux préfets de département, au préfet de police (pour la zone de défense et de sécurité de Paris), au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française et au représentant de l'Etat pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les personnels actifs

Les onze sanctions susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires actifs (titulaires) sont classées en quatre groupes et définies à **l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984** modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, radiation du tableau d'avancement, abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, exclusion temporaire de fonctions de quatre à quinze jours, déplacement d'office, rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, mise à la retraite d'office, révocation.

Les autorités ayant pouvoir disciplinaire pour prendre les sanctions prononcées avec ou sans conseil de discipline sont les suivantes :

- Pour le corps de conception et de direction

- Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale

• art. 17 : l'avertissement et le blâme sont prononcés par arrêté du ministre de l'Intérieur, également compétent pour signer les rapports de saisine du conseil de discipline.

Les autres sanctions sont prises par décret du Président de la République.

- Sanctions du premier groupe : le ministre de l'Intérieur (DGPN ou DRCPN)
- Sanctions des 2e, 3e et 4e groupes : le Président de la République

- Pour le corps de commandement

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

• art. 67 : le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

- Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale

• art. 2 : les officiers de police sont nommés par arrêté du ministre de l'Intérieur.

- Sanctions des premier, 2e, 3e et 4e groupes : le ministre de l'Intérieur (DRCPN)

- Pour le corps d'encadrement et d'application (titulaires)

- Décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale

• art. 2 : les sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes ne peuvent pas être déléguées.

• art. 3 : les CAPL peuvent, par arrêté du ministre de l'Intérieur, recevoir compétence pour siéger en conseil de discipline.

• art. 4 : le pouvoir de prononcer les sanctions du premier groupe ainsi que le pouvoir de saisir les CAPL siégeant en conseil de discipline peut être délégué, par arrêté du ministre de l'Intérieur :
- aux préfets de département ;
- au préfet de police, dans la zone de défense et de sécurité de Paris ;
- au haut-commissaire de la République (en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française) ;
- au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

- Décret n° 2019-1099 du 28 octobre 2019 portant délégation de pouvoir en matière disciplinaire à l'égard de personnels de la police nationale

- Arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale

- Sanctions du premier groupe :

● *Pour l'avertissement et le blâme*

- les directeurs centraux et chefs de services actifs de la direction générale de la police nationale (décret n° 2019-1099 du 28 octobre 2019) :
→ le directeur, chef de l'IGPN pour les CEA affectés au sein des services centraux (art. 1er) ;
→ le DCPJ pour les CEA affectés au sein des services centraux (art. 1er) ;
→ le DCSP pour les CEA affectés au sein des services centraux (art. 1er) ;
→ le DCPAF pour les CEA affectés au sein des services centraux (art. 1er) ;
→ le DCRFPN pour les CEA affectés au sein des services centraux (art. 1er) ;
→ le chef du SDLP pour les CEA affectés dans les services centraux (art. 1er) ;
→ le chef du SCPTS pour les CEA affectés dans les services centraux (art. 1er) ;
→ le DGSI pour les CEA affectés au sein des services centraux et territoriaux (art. 2) ;
→ le DCCRS pour les CEA affectés dans les compagnies républicaines de sécurité (art. 3) ;

Ces directeurs et chefs de service peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints et, pour le DCCRS, aux directeurs zonaux et aux commandants d'unité des compagnies républicaines de sécurité.

- le ministre de l'Intérieur (DRCPN) pour tous les autres agents du CEA affectés dans des services non visés par les dispositions du décret n° 2019-1099 du 28 octobre 2019, à savoir : les agents affectés à la DCI ; les agents affectés au RAID ; les agents affectés à la DGPN ; les agents rattachés administrativement à la formation pédagogique de la police nationale (FPPN) dans les structures de formation de la DCRFPN ;

- le préfet de département (ou son délégataire de signature) pour les agents affectés dans les services territoriaux (hors services centraux précités) métropolitains et outre-marins ;

- le préfet de police pour les agents affectés dans la zone de défense et de sécurité de Paris ;

- le haut-commissaire de la République pour les agents affectés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

- le représentant de l'Etat pour les agents affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La possibilité offerte aux préfets de déléguer par arrêté leur signature aux chefs de service de leur département

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale, l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévoit (article 3) que « *pour les personnels d'encadrement et d'application de la police nationale (…) les préfets (…) reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme (...)* ».

Ainsi, les préfets de département ont la compétence de prononcer les sanctions de l'avertissement et du blâme à l'encontre de CEA affectés dans les services de police du département : ils bénéficient pour se faire d'une délégation de pouvoir du ministre (qui perd juridiquement cette compétence).

En détenant de plein droit cette compétence, les préfets de département peuvent déléguer leur signature par arrêté, aux chefs de service de la police nationale de leur département.

● *Pour la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée maximale de trois jours*

La déconcentration de cette nouvelle sanction du premier groupe (créée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique) n'a pas été mise en œuvre pour les agents du corps d'encadrement et d'application qu'ils soient affectés en services centraux ou territoriaux.

- le ministre de l'Intérieur (DRCPN) pour tous les fonctionnaires relevant du corps d'encadrement et d'application, quelle que soit leur affectation.

➢ Sanctions des 2e, 3e et 4e groupes : le ministre de l'Intérieur (DRCPN)

- Les élèves et les stagiaires

Pour les élèves

- Décret n° 2019-1099 du 28 octobre 2019 portant délégation de pouvoir en matière disciplinaire à l'égard de personnels de la police nationale

• art. 4 : le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme à l'égard des élèves gardiens de la paix scolarisés dans les structures de formation est délégué au directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale. Ce directeur peut déléguer sa signature à son adjoint.

Les élèves gardiens de la paix sont rattachés administrativement pour le conseil de discipline à la CAPL Formation des Services de la Police Nationale (FSPN).

- Sanctions de l'avertissement et du blâme : le DCRFPN (ou son adjoint)

- Sanctions des 3e, 4e, 5e niveaux : le ministre de l'Intérieur (DRCPN)

Pour les stagiaires

- Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

• art. 12 : le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de nomination. La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire, être délégué indépendamment du pouvoir de nomination, et le pouvoir de nomination, indépendamment du pouvoir disciplinaire

- Sanctions de l'avertissement et du blâme :

- le directeur, chef de l'IGPN pour les CEA affectés au sein des services centraux (FSPN) ;
- le DCPJ ou son adjoint pour les CEA FSPN ;
- le DCSP ou son adjoint pour les CEA FSPN ;
- le DCPAF ou son adjoint pour les CEA FSPN ;
- le DCRFPN ou son adjoint pour les CEA rattachés administrativement à la formation des services centraux de la police nationale - CAPL FSPN ;
- le chef du SDLP ou son adjoint pour les CEA FSPN ;
- le SCPTS ou son adjoint pour les CEA FSPN ;
- le DGSI ou son adjoint pour les CEA affectés dans les services centraux (FSPN) et territoriaux ;
- le DCCRS, son adjoint, les directeurs zonaux et commandants de compagnie pour les CEA affectés dans les services centraux et territoriaux (CAPL CRS) ;
- le préfet de département (ou son délégataire) pour les stagiaires affectés dans les services territoriaux, hors services centraux précités métropolitains et outre-marins. Il peut déléguer sa signature aux directeurs territoriaux ;
- le préfet de police pour les stagiaires affectés dans la zone de défense et de sécurité de Paris ;
- le haut-commissaire de la République pour les stagiaires affectés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
- le représentant de l'Etat pour les stagiaires affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon.

- Sanctions des 3e, 4e et 5e niveaux : le ministre de l'Intérieur (DRCPN)

- Les policiers adjoints et les cadets de la République

Les cadets de la République (art. R. 411-10 du code de la sécurité intérieure) sont des policiers adjoints, recrutés sur les mêmes bases juridiques et régis par les mêmes textes. Par conséquent, la procédure disciplinaire des cadets est identique à celle des policiers adjoints.

- Code de la sécurité intérieure

• art. R.411-9 : les policiers adjoints sont recrutés par contrat écrit, (...) conclu, au nom de l'Etat soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ; soit, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ; soit, dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

- Décret n° 86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

• art. 44 : le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement (…). Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.

- Décret n° 2014-296 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'Intérieur

• art. 4 : le préfet de zone de défense et de sécurité (…) peut donner délégation de signature au secrétaire général pour l'administration du ministère de l'Intérieur, au secrétaire général adjoint pour l'administration du ministère de l'Intérieur, aux chargés de mission mentionnés à l'article 3 et aux agents en fonction, dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'Intérieur.

Les chefs de service déconcentrés ne bénéficient pas de délégation de signature pour les sanctions de l'avertissement et du blâme.

- Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

• art. 21 : la commission consultative paritaire compétente à l'égard des policiers adjoints est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives :
(...)
2° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement ou le blâme.

- Sanctions de l'avertissement et du blâme : le préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les policiers adjoints affectés dans ce département, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Ou, par délégation, les SGAMI.

- Sanctions des 3e et 4e niveaux : le préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les policiers adjoints affectés dans ce département, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les personnels administratifs affectés dans les services de la police nationale

- Décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'Intérieur

• art. 3 : les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ne peuvent faire l'objet d'une délégation de pouvoir pour les personnels des catégories A, B et C.

- Arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'Intérieur (abroge l'arrêté du 26 janvier 2015)

• art. 1er : pour les fonctionnaires relevant des corps des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs de l'Intérieur sont déléguées les compétences suivantes : (...)
45°- les sanctions disciplinaires du premier groupe.

• art. 5 : pour les personnels en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'Intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, dans les SGAP d'outre-mer et dans les services de police situés dans leur ressort territorial, est délégué aux préfets de zone de défense et de sécurité à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et sécurité de Paris, et aux autres préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer (…) le pouvoir de prendre les sanctions disciplinaires du premier groupe.

• art. 12 : pour les personnels placés sous leur autorité, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et les préfets de département d'Ile-de-France ont délégation pour prendre (…) les sanctions disciplinaires du premier groupe.

• art. 13 : pour les personnels affectés à la préfecture de police de Paris et dans les services de police du ressort territorial de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a délégation pour prendre (…) les sanctions du premier groupe.

- Sanctions du premier groupe : le ministre de l'Intérieur (secrétariat général - DRH) pour les agents affectés en services centraux et à la DGSI ; le préfet de zone de défense et de sécurité (ou par délégation de signature le préfet délégué pour la défense et la sécurité) pour les agents affectés hors services centraux ; le haut fonctionnaire de défense et de sécurité pour les agents affectés en outre-mer.

- Sanctions des 2e, 3e et 4e groupes : le ministre de l'Intérieur (SG-DRH)

Les personnels techniques

- Les ouvriers d'Etat (spécialité cuisinier)

Arrêté n° INTC0300570A du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale

• art. 1er : une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale est créée auprès du directeur général de la police nationale.

- Décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'Intérieur

• art. 1er : échelle des sanctions applicables et effacement automatique des sanctions (au bout de trois ans pour les trois premiers niveaux et dix ans pour les suivantes).

• art. 2 : l'autorité investie du pouvoir disciplinaire est l'autorité investie du pouvoir de nomination.

• art. 4 : seules les sanctions des deux premiers niveaux sont prononcées sans conseil de discipline et sont de la compétence de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

- *Pour les agents affectés en services centraux* : le ministre de l'Intérieur (DRCPN) pour le prononcé de toutes les sanctions.

- *Pour les agents affectés hors services centraux* :
  Sanctions des 1er et 2e niveaux : le préfet de zone de défense et de sécurité
  Sanctions des 3e, 4e, 5e, 6e et 7e niveaux : le ministre de l'Intérieur (DRCPN)

- Les adjoints techniques de l'Intérieur et de l'Outre-mer

L'intégration des adjoints techniques de la police nationale dans le corps des adjoints techniques de l'Intérieur et de l'Outre-mer, à compter du 1er janvier 2020, a modifié les autorités compétentes en matière disciplinaire.

- Sanctions du premier groupe :

- le ministre de l'Intérieur (DRH) pour les agents affectés en services centraux ou dans les services rattachés à l'administration centrale
- le préfet de département, le haut commissaire ou le préfet de zone de défense pour les agents affectés hors services centraux

- Sanctions des 2e, 3e et 4e groupes : le ministre de l'Intérieur (DRH)

Les personnels de la police technique et scientifique (PTS)

- Les ingénieurs PTS

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

• art. 67 : le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

- Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale

• art 1er : les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'Intérieur.

- Pour toutes les sanctions : le ministre de l'Intérieur (DRCPN)

- Les techniciens et agents spécialisés PTS

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

• art. 67 : le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

- Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale

• art. 5 : les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés, nommés et gérés par le ministre de l'Intérieur.

- Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale

• art. 1er : les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'Intérieur.

- Arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale, modifié par l'article 1er de l'arrêté du 18 mai 2020

- Sanctions de l'avertissement et du blâme (premier groupe) :

- le ministre de l'Intérieur (DRCPN) pour les agents affectés en services centraux ;
- le préfet de département pour les agents affectés hors services centraux ;
- le préfet de police de Paris pour les agents affectés dans la zone de défense et de sécurité de Paris (départements 75-77-78-91-92-93-94-95) ;
- le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le haut-commissaire de la République pour les agents affectés en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;
- le représentant de l'Etat pour les agents affectés dans les autres collectivités d'outre-mer.

- Sanctions de l'ETF pour une durée maximale de trois jours (1er groupe), sanctions des 2e, 3e et 4e groupes : le ministre de l'Intérieur (DRCPN)

Les personnels contractuels

- Arrêté du 23 septembre 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale

• art. 22 : les commissions consultatives paritaires instituées par le présent arrêté sont obligatoirement consultées, chacune en ce qui la concerne, sur les décisions individuelles relatives (…) aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

- art. 23 : les commissions consultatives paritaires instituées par le présent arrêté sont présidées par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant.

  - Pour toutes les sanctions : le ministre de l'Intérieur (DRCPN).

Fiche 3 Les délais pour engager une procédure disciplinaire et prononcer une sanction

La prescription de l'action disciplinaire

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est venue modifier la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sur ce point, en mettant fin à l'imprescriptibilité de l'action disciplinaire.

Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 instaure une prescription de l'action disciplinaire et encadre l'engagement d'une procédure disciplinaire dans un délai de trois ans, sous réserve de certaines conditions :

*« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de **trois ans** à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »*

- L'entrée en vigueur de ce délai de prescription

Ce délai de prescription est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, soit depuis le 22 avril 2016. Cette date constitue le point de départ du délai de prescription des faits dont l'administration a eu connaissance antérieurement.

Exemple : pour des faits commis en 2011 pour lesquels l'administration a diligenté une enquête administrative le 5 novembre 2013, le délai de prescription des trois ans court à compter du 22 avril 2016 (et non à compter du 5 novembre 2013) et court jusqu'au 22 avril 2019.

- Le point de départ de ce délai de prescription

Ce délai court à compter du jour où l'administration a eu connaissance effective de la nature, de la réalité et de l'ampleur des faits.

Cela peut signifier que, pour des faits dont l'administration n'a pas eu une connaissance immédiate (par exemple commis dans la sphère privée et pour lesquels l'agent n'a pas immédiatement rendu compte), ce délai pourrait courir à compter du jour des conclusions de l'enquête administrative.

- L'interruption du délai de prescription

Ce délai de trois ans est interrompu si les faits que l'administration entend poursuivre disciplinairement donnent lieu à des poursuites pénales. Cette interruption du délai court jusqu'à l'aboutissement des poursuites pénales, se concrétisant soit par le prononcé d'une condamnation, d'un non-lieu, d'une décision de classement sans suite, d'un acquittement ou d'une relaxe.

L'engagement de la procédure disciplinaire en elle-même

La procédure disciplinaire proprement dite commence à l'issue de l'enquête administrative, par la formalisation des faits reprochés à l'agent via l'établissement d'un rapport exposants les faits, les circonstances de leur commission ainsi que la qualification juridique des faits en termes de manquements professionnels ou déontologiques. L'agent est également informé de ses droits à la défense.

Avant de faire signer la lettre d'engagement de la procédure disciplinaire ou le rapport de comparution, il reviendra au service constituant le dossier disciplinaire de veiller à y intégrer l'ensemble des pièces de l'enquête administrative tendant à démontrer la matérialité des faits reprochés à l'agent et fondant les poursuites engagées à son encontre, sans omettre de numéroter sans discontinuité le dossier ainsi constitué (*cf*. fiche 11).

Le fond (la force probante des faits reprochés et leur établissement) et la forme (le caractère complet et numéroté du dossier), fondant les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de l'agent, doivent être au préalable particulièrement bien vérifiés par les SGAMI.

Lorsque l'administration engage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire, il est important qu'elle fonde son action sur l'ensemble des faits dont elle a connaissance, notamment en évitant le « saucissonnage des faits ». En outre, il importe de qualifier juridiquement les manquements constatés au regard de ses obligations (nomenclature des manquements de l'IGPN établie en 2018).

Les délais impartis dans la perspective d'infliger une sanction

- Les délais à observer en cas de sanctions directes (premier groupe)

Lorsque l'administration engage une action disciplinaire en vue d'infliger une **sanction directe (premier groupe)** - ne nécessitant pas la réunion du conseil de discipline, celle-ci doit laisser au fonctionnaire un délai suffisant pour qu'il puisse consulter son dossier et présenter sa défense (mémoire en défense, observations écrites). Ce délai est rappelé dans l'instruction du DGPN du 27 juin 2011 relative à l'enquête administrative et à la procédure disciplinaire.

Ce principe interdit à l'administration de notifier à l'intéressé la sanction immédiatement après la consultation du dossier ou la présentation d'un mémoire. Ce principe s'applique quand bien même l'agent fait savoir qu'il ne souhaite pas prendre connaissance de son dossier.

Afin d'éviter tout risque contentieux, il est d'usage :

=> de notifier l'engagement de la procédure (griefs et droits de la défense) par lettre recommandée avec accusé de réception ;

=> d'octroyer un délai de quinze jours au fonctionnaire pour lui permettre de prendre connaissance de son dossier ;

=> après la consultation de son dossier, de lui accorder un nouveau délai de quinze jours pour lui permettre d'utiliser les droits de la défense (production d'éventuelles observations).

L'agent dispose de quinze jours pour retirer à la poste le pli recommandé engageant la procédure disciplinaire et l'invitant à prendre connaissance de son dossier. S'il ne va pas le retirer, il est souhaitable que le courrier soit retourné à l'administration par les services postaux avant de continuer la procédure et d'infliger la sanction.

- Les délais à observer en cas de saisine du conseil de discipline

- Le délai pour convoquer un agent devant le conseil de discipline

Le comparant doit être convoqué quinze jours au moins avant la réunion du conseil de discipline (art. 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat). Ce délai court à compter de la date de réception de la convocation par le comparant (ou présentation au domicile du comparant ou retrait à la poste ou première présentation si ce courrier n'a pas été retiré au guichet). Cette formalité est substantielle. Le non-respect de celle-ci entraîne l'irrégularité de la procédure.

Recommandation concernant l'envoi de la convocation

La poste conserve pendant un délai de quinze jours le pli envoyé à l'agent par accusé de réception. Afin de garantir le délai de convocation, il est conseillé d'envoyer la convocation de l'agent par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois avant la date du conseil de discipline. Cette garantie permet de pallier tout risque de retrait tardif par l'agent, compte tenu du délai de quinze jours à respecter et du délai de conservation par les services postaux.

- Le délai à partir duquel le conseil de discipline peut se réunir

Le conseil de discipline ne peut régulièrement se réunir que le seizième jour à partir de la réception par l'agent de la convocation (CE n° 146854 du 1er mars 1996, Patrick X ; TA Dijon du 6 mai 1997, direction régionale de la poste Bourgogne c/ Mme P.). Ce délai de convocation de l'agent dans un délai de quinze jours au moins avant la date de la réunion s'impose même dans le cas où l'agent a sollicité un report de l'examen de son dossier afin de faire appel au défenseur de son choix et de citer des témoins (CE n° 210916 du 6 juin 2001, ANPE).

Dans le cas où le quorum des trois-quarts n'est pas réuni lors de l'ouverture de séance, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil de discipline dans le délai de huit jours (article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires). Cependant, même dans ce cas, le fonctionnaire doit à nouveau être convoqué dans les délais susvisés prescrits par l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat – soit quinze jours avant la tenue du conseil de discipline (*cf.* fiche n° 14).

- Le délai dont dispose le conseil de discipline pour émettre un avis

L'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose que « *Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.*

Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Les délais sus-indiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ou du deuxième alinéa de l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision ».

Il résulte de ces dispositions que le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Ces délais sont des délais indicatifs. Ils ne sont pas « prescrits à peine de nullité » et leur méconnaissance ne rend pas la procédure irrégulière. La circonstance que le conseil de discipline ne respecte pas ce délai après sa saisine n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire.

Cette irrégularité n'est pas substantielle et son non-respect n'a pas de conséquence sur la régularité de la sanction (CAA Paris n° 13PA01567 du 22 janvier 2015 : « *Le délai prévu à l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 n'est pas édicté à peine de nullité des avis que le conseil de discipline émettrait après son expiration (...) n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire »*).

Ce délai n'est, par exemple, pas respecté lorsque l'examen du dossier par le conseil de discipline a été renvoyé à une date ultérieure, le temps qu'il soit procédé à la vérification d'un point de droit soulevé en séance (CE n° 340375 du 23 mai 2001, ministre de l'Economie c/ Gobry).

Fiche 4 La position statutaire de l'agent et l'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire

En vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Selon la position statutaire dans laquelle se trouve le fonctionnaire, l'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire varie.

Cependant, quelle que soit sa position statutaire, l'article 30 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose que « le fonctionnaire actif de la police nationale ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ». Il reste soumis aux mêmes obligations déontologiques que l'agent en activité.

De même, l'article R. 434-3 du code de déontologie prévoit que les règles déontologiques s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles les policiers sous soumis.

Le fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles

L'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat souligne que la disponibilité a pour effet de placer le fonctionnaire « hors de son administration ». Il n'interdit cependant pas à son administration de le sanctionner pour un comportement fautif commis alors qu'il est en disponibilité (exemple : manquements au devoir de réserve, à la dignité des fonctions, etc.).

Si durant cette disponibilité, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à avancement et retraite, il reste néanmoins soumis à certaines de ses obligations déontologiques (notamment de réserve, d'exemplarité) et rien ne s'oppose à l'engagement d'une enquête administrative puis d'une procédure disciplinaire à son encontre et, le cas échéant, au prononcé d'une sanction pendant sa disponibilité (TA Paris req. n° 9921992/5 du 2 mars 2000, Hamidi). L'éventuelle sanction prononcée est d'applicabilité immédiate. Toutefois, dans le cas du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions ferme, l'arrêté de sanction peut indiquer que celle-ci ne prendra effet qu'à la réintégration éventuelle de l'agent.

L'enquête administrative et la procédure disciplinaire s'opèrent dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires en position d'activité (respect des droits de la défense, convocation en recommandé avec accusé de réception, etc.).

En cas de comportement fautif commis par un fonctionnaire pendant sa période de disponibilité, il est possible de le faire comparaître devant un conseil de discipline.

Il peut être tenu compte du non-respect par l'intéressé des obligations qui s'imposent à lui (même en dehors du service) pour conditionner le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration (article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines dispositions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions).

Il est possible pour l'administration de réintégrer un fonctionnaire qui se serait vu accorder une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer une activité et qui exercerait une autre activité que celle déclarée à l'administration.

Le fonctionnaire en « congé parental »

A l'image du fonctionnaire placé en disponibilité, le fonctionnaire placé en congé parental reste néanmoins soumis à certaines de ses obligations déontologiques (notamment de réserve, d'exemplarité) et rien ne s'oppose à l'engagement d'une enquête administrative puis d'une procédure disciplinaire à son encontre et, le cas échéant, au prononcé d'une sanction.

L'enquête administrative et la procédure disciplinaire s'opèrent dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires en position d'activité (respect des droits de la défense, convocation en recommandé avec accusé de réception, etc.).

Cette position de principe se justifie d'autant plus par le fait qu'un congé parental peut durer plusieurs années. Or, en attendant la reprise de l'agent, l'administration risquerait de se heurter au délai de la prescription de l'action disciplinaire imposant « *l'engagement des poursuites disciplinaires dans un délai des trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité des faits, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction* » (art. 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, *cf*. fiche 3).

Le fonctionnaire détaché

Pour les fonctionnaires détachés, le pouvoir disciplinaire appartient à l'administration d'origine et relève donc de la compétence de la CAP de l'administration d'origine siégeant en conseil de discipline (CE du 8 juin 1962, Frischmann).

Dans l'une de ses décisions, le Conseil d'Etat a indiqué que « *le fonctionnaire placé en position de détachement continue à bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite ; qu'il s'ensuit notamment qu'il demeure assujetti aux règles disciplinaires applicables dans son corps d'origine et qu'il ne peut être révoqué en cas de faute commise dans l'emploi de détachement que par l'autorité compétente pour prononcer des sanctions contre les membres de ce corps* » (CE n° 64461 du 22 novembre 1968, chambre d'agriculture du Cher). Il s'agit du caractère révocable à tout moment du détachement.

La doctrine souligne qu'en l'absence de dispositions précises sur la procédure à suivre dans cette hypothèse de détachement, la solution la plus satisfaisante est celle consistant à ce que l'administration d'accueil qui soulève des fautes professionnelles mette fin au détachement de l'agent (article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines dispositions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions) et le remette à disposition de son administration d'origine. L'article 45 alinéa 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 confirme indirectement cette pratique : « *le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine ».*

Le rapport produit par l'administration d'accueil sur les faits reprochés à l'agent devra être repris à son compte par l'administration d'origine, qui signera l'acte d'engagement des poursuites. En effet, en application de l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, le conseil de discipline - lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précitée - est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet.

L'administration d'origine est également compétente pour suspendre le fonctionnaire, en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Toutefois, la suspension est une mesure conservatoire qui peut être prononcée par l'administration d'accueil (CE n° 70886 du 9 octobre 1968, Delhomel).

Le fonctionnaire mis à disposition

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition.

L'exercice du pouvoir disciplinaire revient à l'administration d'origine du fonctionnaire concerné (article 9 du décret du 16 septembre 1985 précité), le cas échéant sur saisine de l'organisme d'accueil.

Le fonctionnaire démissionnaire

Si un fonctionnaire demande à démissionner, il est nécessaire que sa démission soit acceptée par l'administration.

En cas de demande de démission formulée par un agent à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire, le principe général qui doit prévaloir est de privilégier la procédure disciplinaire, la demande de démission ne devant pas être pour le fonctionnaire une échappatoire à la procédure disciplinaire et à la sanction. Cette demande de démission est alors examinée au regard des faits fautifs reprochés à l'agent.

Toutefois, dans certains cas (notamment pour des agents dont la gravité des faits commis conduirait l'administration à prononcer une sanction du quatrième groupe à l'issue de la procédure disciplinaire), il est permis de s'interroger sur le coût que risque de générer pour l'administration le maintien en activité d'un agent jusqu'au terme de la procédure disciplinaire alors même que la sanction à prendre sera une sanction du quatrième groupe et que l'agent demande à démissionner. Dans une telle situation, l'opportunité d'accepter la démission de l'agent avant l'issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre peut être envisagée par l'administration.

Le fonctionnaire présentant une demande de retraite

Quand un fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires présente une demande de mise à la retraite, il y a lieu d'examiner :

- Si le fonctionnaire présente sa demande de retraite par limite d'âge

Face à un fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en cours, l'administration ne peut en aucun cas différer sa date de départ en retraite, à partir du moment où il remplit les conditions pour bénéficier des droits pour partir à la limite d'âge de son corps d'appartenance. Il est alors, de droit, radié des cadres à la date butoir de son admission à la retraite et la procédure disciplinaire engagée s'interrompt de droit.

Il convient, pour les services de gestion, d'être attentifs quand l'administration se trouve face à un fonctionnaire dans cette situation, notamment en essayant d'accélérer le traitement du dossier disciplinaire afin que le fonctionnaire soit sanctionné avant la date butoir de retraite (son arrêté de sanction devra être signé et notifié avant sa date de départ).

- Si le fonctionnaire présente une demande de retraite par anticipation

Aucune disposition statutaire n'est prévue en la matière. Le juge considère de manière constante que l'administration peut légalement retarder l'examen d'une demande de retraite présentée par anticipation par un fonctionnaire (CAA Marseille n° 10MA01616 du 17 avril 2012).

Il s'agit toutefois d'une décision prise en opportunité et non d'une obligation, qui dépend de la gravité des faits reprochés. L'administration peut différer sa décision au moins pour connaître les faits matériellement reprochés, ainsi que la défense présentée par le fonctionnaire.

A défaut de pouvoir sanctionner des comportements répréhensibles, l'administration dispose d'autres moyens visant à prendre en compte ce comportement de fin de carrière telle que :

→ la possibilité de ne pas délivrer à l'intéressé de carte de retraité, qui n'est pas un droit statutaire pour l'agent ;

→ de lui refuser l'honorariat (*cf*. fiche 21).

Le refus de l'honorariat doit faire l'objet d'une décision motivée tenant à la qualité des services et qui doit être prise après une procédure contradictoire (information préalable de l'agent, communication du dossier à l'agent, possibilité de déposer des observations écrites à l'appui de sa défense).

Le fonctionnaire retraité

Lorsqu'un fonctionnaire retraité est radié des cadres et a définitivement perdu sa qualité d'agent, l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre est impossible (TA Strasbourg du 9 janvier 1986, commune d'Alsace-Lorraine). Une sanction disciplinaire notifiée à un fonctionnaire venant d'être admis à la retraite est inapplicable.

Fiche 5 La maladie dans le déroulement d'une procédure disciplinaire et ses incidences

La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé pour maladie sont des procédures distinctes et indépendantes. Ainsi, aucune disposition ne fait obstacle à l'exercice d'une action disciplinaire à l'encontre d'un agent se trouvant en congé de maladie (CE n° 106098 du 13 mai 1992, ministre de la Défense c/ Prévalet).

Un fonctionnaire en congé de maladie est en position statutaire d'activité et reste à disposition de son administration et soumis à l'ensemble de ses obligations statutaires et déontologiques, notamment à son obligation d'obéissance hiérarchique et à celle de rendre compte de tout incident susceptible d'avoir des répercussions judiciaires sur le fonctionnement du service.

L'arrêt pour maladie, contrôlé par le médecin inspecteur régional (MIR), consiste, d'une part à constater la réalité de la pathologie dont est atteint l'agent et, d'autre part, à constater son impossibilité temporaire à l'exercice de ses fonctions. Le congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action disciplinaire à son encontre (CE n° 106098 du 13 mai 1992 précité) et les sanctions disciplinaires dont le fonctionnaire fait l'objet n'ont pas de conséquence sur sa situation de bénéficiaire d'un congé de maladie.

Le placement en congé de maladie d'un fonctionnaire peut intervenir à différents moments de la procédure disciplinaire engagée à son encontre.

Le fonctionnaire « malade » lors sa convocation à une audition administrative

Avant même qu'une action disciplinaire soit engagée contre lui, le fonctionnaire peut être amené à être auditionné dans le cadre d'une enquête administrative pour s'expliquer et rendre compte de la commission de certains faits. L'audition administrative du fonctionnaire constitue l'une des modalités de son obligation de rendre compte.

Il se peut qu'à ce moment, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie, arrêt qui se borne à constater l'existence d'une pathologie révélant une inaptitude temporaire de l'intéressé à exercer ses fonctions opérationnelles.

Même en congé de maladie, le fonctionnaire reste à la disposition de son administration et aucune disposition n'interdit qu'il fasse l'objet d'une enquête administrative l'amenant à être convoqué pour être auditionné par le service enquêteur (convocation par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le respect des heures de sorties autorisées).

Si le fonctionnaire en congé de maladie est en droit de ne pas donner suite à la demande d'audition administrative, un refus ou une absence de réponse de sa part ne doit en aucun cas constituer un motif de paralysie de l'enquête administrative. C'est au fonctionnaire de justifier, le cas échéant, d'une quelconque indisponibilité d'ordre médical (incapacité physique ou psychique) à être entendu ou à se déplacer.

En cas d'incapacité évoquée, celle-ci doit effectivement faire l'objet d'un nouveau contrôle d'aptitude par le médecin inspecteur régional (MIR) qui se prononcera non pas sur l'aptitude de l'agent à reprendre temporairement son service, mais à être auditionné et à se déplacer physiquement sur le lieu de la convocation.

- dans le cas où le MIR confirmerait l'incapacité à être entendu (altération de ses facultés de discernement), le fonctionnaire ne pourra pas être entendu et l'enquêteur devra différer son audition. Ce principe est applicable tout au long de la procédure disciplinaire (CE n° 14018 du 2 juillet 1980, M. Fayet).

- dans le cas où le MIR confirmerait l'incapacité du fonctionnaire à se déplacer physiquement en raison de son état, l'enquêteur devra s'adapter, soit en remettant à plus tard son audition, soit en se déplaçant lui-même chez l'agent avec l'accord de l'intéressé, soit en demandant à l'agent de s'expliquer par rapport circonstancié ou en l'invitant à répondre à un questionnaire pré-établi par l'enquêteur administratif.

Il est à noter que, mis à part de très rares cas prévus par les textes, les avis des médecins ne lient pas l'administration. Dans le cas où l'administration déciderait de passer outre l'avis médical rendu et de faire tout de même comparaître l'agent devant l'instance disciplinaire, l'administration assume seule la responsabilité de sa décision, si tant est que l'on puisse prouver que l'avis médical n'était pas pertinent et que d'autres paramètres ne justifiaient pas de suivre cet avis.

Cependant, si le fonctionnaire est reconnu irresponsable de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal, les poursuites disciplinaires doivent être abandonnées.

Il convient de rappeler qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de procéder à une audition administrative, même si celle-ci est fortement recommandée. En cas de procédure judiciaire parallèle dans laquelle l'agent fait l'objet de poursuites pénales ou d'une mise en examen, il est possible de demander au Procureur de la République l'autorisation de verser au dossier disciplinaire les auditions judiciaires.

Le fonctionnaire « malade » lors de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre

Pendant toute la durée de son congé de maladie, le fonctionnaire, qui demeure en position d'activité, reste soumis à ses droits et obligations.

Ainsi, le fait qu'un agent soit en congé de maladie (ou de longue maladie ou de longue durée) est sans effet sur la mise en œuvre et le déroulement d'une procédure disciplinaire (CE n° 78931 du 3 avril 1991, M. X ; CE n° 11097 du 29 septembre 1982, Mme Vernel ; CAA Bordeaux n° 11BX02308 du 10 mai 2012, Guerrero).

En effet, le juge administratif considère que la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard, ni à l'entrée en vigueur d'une décision entraînant une rupture définitive du lien avec le service (CAA Nantes n° 18NT00072 du 19 juillet 2019).

Le guide pratique de l'enquête administrative pré-disciplinaire de l'IGPN précise que « *l'état de santé d'un agent ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires, pas plus que son placement en congé de maladie (CMO, CLM, CLD) y compris pour des faits antérieurs à cette situation* ».

Le fonctionnaire « malade » lors de sa convocation devant le conseil de discipline

Rien ne s'oppose à ce que le fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie se voit adresser une convocation à comparaître devant l'instance disciplinaire, à partir du moment où l'ensemble de ses droits à la défense lui a été notifié.

Si l'agent soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité physique de se présenter, cette circonstance doit être établie par la production d'un certificat médical (TA de Lille, 28 octobre 1999, Coisne).

Dans ce cadre, le fonctionnaire ne pourra solliciter qu'une seule fois le report de l'examen de son dossier disciplinaire. Cette demande de report devra être examinée et votée par le conseil de discipline (*cf.* fiche n° 18).

L'administration peut solliciter l'avis du médecin-chef de la police nationale concernant l'aptitude d'un fonctionnaire à exercer utilement ses droits à la défense, à comparaître devant une instance disciplinaire et à recevoir le cas échéant la notification d'une sanction.

Cet avis du médecin reste un avis simple dont les conclusions ne lient pas l'administration, qui peut faire le choix de ne pas le suivre.

Le fonctionnaire « malade » lors de sa comparution devant le conseil de discipline

Le fonctionnaire malade n'est pas soustrait aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité. La présence du fonctionnaire, régulièrement convoqué, n'est pas obligatoire devant le conseil de discipline. La maladie ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action disciplinaire et n'est pas un motif pour empêcher l'instance disciplinaire d'étudier son dossier. L'absence du fonctionnaire au conseil de discipline en raison de son congé de maladie ne vicie pas la procédure disciplinaire engagée contre lui. Il a en effet la faculté de se faire représenter ou de produire des observations écrites (CE n° 348298 du 2 août 2011).

Dans le cas où un fonctionnaire en position de maladie estime que cette situation l'empêche de comparaître, celui-ci peut :

- se faire représenter par le défenseur de son choix ;

- produire des observations écrites qui seront distribuées à l'ensemble des membres du conseil de discipline ;

- présenter une demande de report de l'examen de son dossier en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 (CAA Bordeaux n° 11BX02308 du 10 mai 2012). Le report n'est pas de droit et ne peut être sollicité qu'une seule fois.

Le fonctionnaire « malade » lors de la notification de sa sanction

De manière générale, la notification de la sanction ne doit pas être différée en raison du congé de maladie et prend effet immédiatement. En effet, le juge administratif considère que la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur d'une sanction, y compris d'une décision entraînant une rupture définitive du lien avec le service (TA n° 1804925 du 4 juillet 2019).

Matériellement, il convient d'acheminer par envoi recommandé avec accusé de réception à son dernier domicile connu, les documents relatifs à la mise en exécution de la notification. A défaut, un fonctionnaire assermenté missionné par son service pourra être envoyé à son domicile, pour lui notifier la sanction (CAA Versailles n° 10VE02246 du 22 mars 2012).

- Le cas particulier de l'exclusion temporaire « ferme » (ou comportant une partie ferme)

En cas d'exclusion temporaire de fonctions ferme (ou présentant une part « ferme » et une part avec sursis), il est préférable que l'administration attende l'issue du congé de maladie dont bénéficie le fonctionnaire pour lui notifier sa sanction. Si la sanction est notifiée à l'intéressé durant son congé de maladie, la sanction ne prendra effet qu'à l'issue de son congé de maladie. La sanction disciplinaire dont fait l'objet le fonctionnaire n'a pas de conséquence sur sa situation de bénéficiaire d'un congé maladie aussi longtemps que la condition d'inaptitude physique est remplie (TA de Toulouse du 12 mars 2013, Clémente ; CAA Bordeaux n° 13BX00464 du 27 octobre 2014 ; CAA Nantes n° 13NT02861 du 17 février 2015).

En effet, pour qu'une exclusion temporaire de fonctions ferme soit immédiatement exécutoire dès sa notification, encore faut-il que le fonctionnaire ne soit pas déjà éloigné de son service pour des raisons médicales (arrêt contrôlé par le MIR). Dans le cas contraire, cela reviendrait à ne lui appliquer qu'une « sanction » pécuniaire alors même que dans sa position, il a le droit au maintien de sa rémunération et que la privation de traitement n'est pas une sanction disciplinaire (au sens de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat).

Il est recommandé, dans ces cas, de procéder à la notification lors de la reprise de service du fonctionnaire (*cf.* fiche 27).

Il conviendra de mentionner, dans l'arrêté de sanction, les conditions dans lesquelles la sanction entrera en application.

La maladie et l'exécution de la sanction

Les sanctions disciplinaires sont exécutoires soit au jour de la sanction, ou au moment où elle est notifiée selon le type de sanction, ou à défaut à la date fixée dans l'arrêté de sanction (*cf.* fiche n° 27).

Le placement en congé de maladie n'a aucun effet sur l'exécution des sanctions, à l'exception du cas particulier de l'exclusion temporaire de fonctions « ferme » ou comportant une partie ferme (*cf.* paragraphe précédent).

Concernant la notification des sanctions du quatrième groupe (révocation et retraite d'office) entraînant la radiation des cadres du fonctionnaire, la maladie n'empêche pas leur notification et leur prise d'effet immédiate (CE n° 392728 du 6 juillet 2016, Maurice). En effet, un fonctionnaire se trouvant en congé de maladie à la date de sa révocation ne peut prétendre au maintien de son traitement (CE n° 132480 du 30 juillet 1997).

Le fonctionnaire qui ne défère pas aux convocations médicales

Un agent, en congé de maladie, est tenu de déférer à toute convocation des médecins, contrôles ou contre-visites demandés par son administration.

- Les articles 113-51 et 113-52 du RGEPN disposent que :

« Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie répondent strictement à toute convocation des médecins désignés par l'administration. Ceux qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se déplacer, en informent leur chef de service dès réception de la convocation ou, en cas de force majeure, le plus tôt possible avant l'heure du rendez-vous. Dans cette dernière éventualité, ils avisent de même le praticien concerné ».

« Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie qui, alors qu'ils font l'objet d'un contrôle administratif ou d'un contrôle médical, refusent de s'y soumettre ou sont absents de leur domicile en dehors des heures de sortie autorisée, s'exposent, dans un cas comme dans l'autre, à des sanctions disciplinaires ».

- L'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, prévoit que :

« L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ».

En cas de non-respect de ces dispositions, le fonctionnaire s'expose à des poursuites disciplinaires et à l'interruption de son traitement (CAA Lyon n° 13LY01380 du 10 décembre 2013).

Le fonctionnaire malade et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer

Un fonctionnaire privé de traitement pour service non fait suite à une décision d'interdiction d'exercer prononcée à son encontre dans le cadre de son contrôle judiciaire, ne saurait pour autant se voir accorder le versement d'une rémunération au titre d'un éventuel congé de maladie.

Cette position a été arrêtée par le Conseil d'Etat dans une décision du 8 octobre 2012 (req. n° 346979) :

« Considérant que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait ; qu'elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié ;

Si l'intéressé n'avait pas été placé en congé de maladie, il n'aurait pu, en tout état de cause, percevoir son traitement en raison de l'interdiction professionnelle attachée à la mesure de contrôle judiciaire dont il était l'objet ; que le versement d'une rémunération au titre de son congé de maladie aurait eu pour effet, en méconnaissance de la règle ci-dessus énoncée, de lui accorder des droits supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre s'il n'avait pas bénéficié d'un tel congé ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait prétendre au maintien de son traitement pour la période en cause ».

Fiche 6 La convocation de l'agent poursuivi devant le conseil de discipline

Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil de discipline, par lettre recommandée avec avis de réception (article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat).

Le délai de convocation

La convocation doit être envoyée au fonctionnaire afin qu'il y ait au moins un délai de quinze jours entre la réception du courrier et la date de la réunion du conseil de discipline.

Il s'agit d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entraînerait l'annulation contentieuse de la sanction pour vice de procédure (CE n° 383718 du 14 octobre 2015 : « *Lorsqu'elle constate que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre d'un fonctionnaire est entachée d'un tel vice, l'administration est tenue, si elle entend poursuivre la procédure, de convoquer une nouvelle réunion du conseil de discipline afin de recueillir l'avis de cette instance* »).

Ce délai n'est pas un délai franc : le point de départ du décompte du délai de quinze jours est fixé au jour où la convocation est retirée auprès du bureau de la poste, le cachet de la poste faisant foi (CE n° 293863 du 10 septembre 2007 ; CAA Nantes n° 08NT01490 du 11 juin 2009).

Exemple : pour un conseil de discipline se réunissant le 19 du mois, le comparant devra être en possession de sa convocation au plus tard le 4 du mois.

En pratique, afin d'éviter tout contentieux ultérieur en termes de délai, lorsque la convocation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par la voie postale, il est conseillé de convoquer le fonctionnaire au moins un mois avant la date de la tenue du conseil de discipline pour tenir compte du délai pendant lequel l'agent peut retirer le pli à la poste.

Le contenu de la convocation

- Les mentions devant obligatoirement apparaître dans la convocation

La convocation doit contenir certaines mentions, à savoir :

- la date et le lieu de la réunion du conseil de discipline ;
- l'énumération des droits du fonctionnaire poursuivi ;
- la composition du conseil de discipline ;
- le nom et la qualité des représentants du personnel siégeant au conseil. Le nom et la qualité des représentants de l'administration n'est pas obligatoire (CAA de Lyon n° 10LY01239 du 21 juin 2011 ; TA Bastia du 18 janvier 2018, Rossi : « *l'article 43 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale n'impose pas la mention, en annexe de la convocation adressée à l'agent de la liste des membres du conseil (...)* »).

Cette convocation est accompagnée d'un formulaire que le fonctionnaire devra renvoyer, précisant ses intentions concernant l'exercice des droits à la défense : consultation de son dossier individuel, présence au conseil de discipline, observations écrites, témoin(s) et défenseur(s) qu'il souhaite citer et exercice de son droit de récusation à l'égard des agents représentants du personnel (pour les fonctionnaires actifs uniquement en vertu du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale).

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de faire mention dans la convocation des faits reprochés (CAA Bordeaux du 10 mai 2012, Guerrero). Ce motif n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors que l'administration a donné les moyens au fonctionnaire d'avoir connaissance - avant la tenue du conseil de discipline - de l'ensemble des faits reprochés (exemple : rapport de comparution, consultation du dossier) et que celui-ci a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense (CE du 27 janvier 2007 ; CAA du 13 juin 2000).

Le signataire de la convocation

Si le fonctionnaire est convoqué par principe par le président du conseil de discipline (article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984), la lettre de convocation peut être signée par le président ou par un autre membre tel que le directeur du personnel, sans entacher la procédure d'une irrégularité substantielle, à partir du moment où l'agent a été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et s'est vu notifier l'intégralité de ses droits à la défense (CE n° 76541 du 8 juin 1990 ; CAA Paris n° 07PA01005 du 3 juillet 2007 ; CAA Versailles n° 04VE03176 du 8 décembre 2005, Kammerlocher)**.**

La notification de la convocation

La convocation est transmise par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de l'intéressé et/ou à son service qui la lui notifie.

- La notification de la convocation au domicile

La convocation est envoyée au dernier domicile connu de l'administration, celle que l'agent a communiquée à son service gestionnaire (CAA Nantes n° 98NT02283 du 25 avril 2002). En cas de doute, au regard de deux adresses différentes, une double convocation peut être effectuée par précaution dans le respect des délais.

- La notification de la convocation au service

La preuve de la remise de la convocation se fait par procès-verbal, sur lequel doit figurer la signature du fonctionnaire (afin d'éviter toute contestation) et la date de cette formalité.

Le cas du fonctionnaire en congé parental ou en disponibilité :
Aucun texte n'interdit l'administration de convoquer un agent placé en congé parental ou en disponibilité à partir du moment où l'agent a été informé de l'ensemble de ses droits dans le cadre de l'engagement d'une procédure disciplinaire dans un délai de trois ans, sous réserve de certaines conditions (*cf*. fiche 3).

En cas de report du conseil de discipline

Il peut arriver que l'administration soit amenée à devoir reporter l'examen d'un dossier à une date ultérieure (problème de quorum, demande de report faite par l'agent, modification de l'ordre du jour par l'administration, etc.).

Dans l'ensemble de ces cas de figure, le fonctionnaire devra faire l'objet d'une nouvelle convocation à comparaître devant le conseil de discipline, en respectant le délai des quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée avec accusé de réception (CE n° 199478 du 28 juillet 2000, Feval ; CE n° 191227 du 9 février 2000, Bitauld : « *Le respect du délai de quinze jours s'impose, y compris lorsque, en raison du report de la date d'une réunion du conseil de discipline, l'administration convoque de nouveau cette formation consultative afin que, notamment, l'intéressé puisse faire appel au défenseur de son choix* »).

Les multiples reports de convocation devant le conseil de discipline dont pourrait faire l'objet un fonctionnaire n'est pas une circonstance de nature à entacher d'irrégularité la procédure dès lors que le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 est respecté et que le dernier report de la réunion n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé de ses droits à présenter sa défense (CAA Paris n° 95PA03248 du 11 juillet 1997, ministre de l'Intérieur c/ Pattedoie).

Le refus de l'agent de se voir notifier sa convocation

Le refus de l’agent de se voir notifier et/ou prendre possession de cette convocation est à acter au procès-verbal. Ce procès-verbal doit acter le refus du fonctionnaire de se voir notifier sa convocation (il ne doit pas s’apparenter à un simple procès-verbal de carence).

La convocation est réputée notifiée au jour du refus.

Fiche 7 L'envoi d'un pli recommandé avec accusé de réception (convocation, sanction)

Dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, l'administration est amenée à adresser par courrier avec accusé de réception (AR) différents actes de procédures, à savoir l'engagement de la procédure accompagné de l'information de ses droits à la défense ainsi que la décision de sanction. Or, il se peut que l'intéressé n'accuse pas réception de ce pli ou le refuse.

Le refus de se voir remettre un pli recommandé par les services postaux

Il s'agit de la situation de l'agent présent à son domicile mais qui refuse la lettre recommandée remise par les services de La Poste.

La notification du pli est réputée accomplie à la date du refus du pli (CE n° 90811 du 10 février 1975).

Le fonctionnaire qui retire le pli au bureau de poste

Il s'agit de la situation de l'agent absent de son domicile le jour de la distribution de son pli mais qui le retire au bureau de poste dans le délai des quinze jours calendaires.

La notification est réputée faite à la date du retrait du pli au guichet.

Le fonctionnaire ne retire pas le pli recommandé avec AR au bureau de poste

Il s'agit du cas où le fonctionnaire, absent de son domicile le jour de la distribution, ne retire pas le pli au bureau de poste. L'agent dispose de quinze jours pour aller chercher son pli recommandé auprès des services postaux.

Si la lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas retirée au bureau de poste par le fonctionnaire, la convocation est réputée être notifiée à la date portée sur le premier avis de passage déposé au domicile de l'agent dans le cas où l'intéressé n'établit pas avoir retiré le pli ultérieurement (CE n° 101017 du 9 octobre 1992, SARL Diffusion et publicité de France ; CE n° 132878 du 9 novembre 1992).

Le retour du pli avec la mention « *non-réclamé* » fait foi et constitue la preuve de la notification de la convocation à la date précitée sous réserve que le pli ait été expédié à l'adresse déclarée par le fonctionnaire (CAA Paris n° 11PA05373 du 25 mars 2013, Afellah El Jaafari : « *Le pli contenant la convocation envoyé en recommandé et retourné à l'administration avec mention "non réclamé" sur lequel figure la date de vaine présentation du courrier doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière et ce malgré la mention "avisé" (...) le pli ne porte aucune mention laissant supposer que la boîte à lettres de l'intéressé n'aurait pu être identifiée ou était présenté à une adresse inexacte* »).

Afin d'éviter tout problème de délai qui engendrerait un risque contentieux (délai des quinze jours entre la convocation et la tenue du conseil de discipline imposé par l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 et la prise en compte du délai de retrait de quinze jours à la poste), il est conseillé de ne pas procéder à un deuxième envoi de la convocation. En cas de nécessité, il convient dans ce cas de privilégier - à la condition que l'on soit encore dans le délai des quinze jours avant la tenue du conseil - la notification de la convocation par un fonctionnaire assermenté se présentant au domicile de l'intéressé missionné par son service et qui établira un procès-verbal de notification qui sera signé par les deux parties (CAA Versailles n° 10VE02246 du 22 mars 2012).

En cas d'absence du fonctionnaire, le conseil de discipline constate la carence du fonctionnaire et peut légalement statuer au fond en son absence (CE n° 286334 du 27 juin 2008).

L'erreur d'acheminement de la convocation résultant des services postaux

L'erreur d'acheminement ou les délais anormalement longs d'acheminement imputables aux services de La Poste, alors même que la convocation devant le conseil de discipline a été adressée à la bonne adresse ou dans les délais requis, ont pour conséquence de priver l'agent de ses garanties des droits à la défense.

Alors même que l'erreur à l'origine de l'absence du comparant devant le conseil de discipline ne serait pas imputable à l'administration (TA Toulouse du 7 février 2013, Mureau), cette circonstance est de nature à vicier la procédure et entache d'illégalité la sanction prise.

Fiche 8 La communication du dossier disciplinaire à l'agent poursuivi

L'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose que, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, l'administration doit informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Le fonctionnaire doit être informé :

⇨ qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui. Il doit alors avoir communication des griefs et de la qualification juridique des manquements qui lui sont reprochés ;

⇨ qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier et de toutes les annexes ;

⇨ qu'il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Cette information à laquelle le fonctionnaire poursuivi a droit s'applique également en cas de sanction directe ne nécessitant pas l'avis du conseil de discipline. C'est une formalité substantielle (CE n° 81815 du 17 juin 1988, Labrosse).

Le fait de notifier à l'agent ses droits à la défense le même jour que la prise de la sanction directe entache celle-ci d'un vice de procédure, les droits de la défense étant considérés comme n'ayant pas été respectés (CAA Paris n° 99PA00339 du 9 mai 2001, ministre de l'Intérieur c/ Lemaire).

L'agent peut obtenir une copie de son dossier, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document et que cette demande ne présente pas un caractère abusif (CE n° 370242 du 2 avril 2015).

L'administration ne peut refuser la communication du dossier à l'agent sous prétexte que l'intéressé aurait eu connaissance des motifs de la sanction (CE n° 140775 du 21 juin 1996, commune de Buchères).

Le contenu de la communication

Aucune disposition ne prévoit la composition ou le contenu-type du dossier disciplinaire. L'application combinée de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 précise que l'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a le droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Si la composition du dossier disciplinaire n'obéit à aucun formalisme, celui-ci devra cependant contenir :

⇨ le rapport de comparution présentant les faits reprochés et leurs circonstances ;

⇨ les pièces nécessaires à l'étude de l'affaire (l'enquête administrative intégrale clôturée comprenant les témoignages, la condamnation pénale, les coupures de presse, les pièces comptables, etc.) ;

⇨ les pièces intéressant la situation administrative du fonctionnaire (rapports, enquêtes, rapports sociaux, notations, manière de servir, enfants à charge, sanctions antérieures non amnistiées et non effacées, etc.) ;

⇨ les pièces relatives à l'engagement de la procédure disciplinaire et au respect des droits de la défense ;

⇨ les observations de l'agent (s'il en a fait).

Le dossier doit comporter l'ensemble de ces pièces y compris celles qui seraient favorables et que le fonctionnaire pourrait faire valoir en cours de procédure (et non pas comporter seulement les pièces sur lesquelles la décision de sanction s'est fondée selon la décision du CE n° 205436 du 17 mars 2004). Celles-ci doivent être classées et numérotées sans discontinuité.

La communication du dossier est personnelle et confidentielle. Toutefois, le ou les défenseurs de l'intéressé peuvent exercer ce droit à communication (CE du 30 octobre 1959, Marcoulet).

- Le dossier disciplinaire peut-il contenir des pièces judiciaires ?

L'administration peut intégrer dans le dossier disciplinaire des éléments d'investigation judiciaire contenus dans l'enquête ou des actes de l'enquête judiciaire (CAA Paris n° 06PA02014 du 30 mars 2009), à la seule condition d'en avoir sollicité et obtenu l'autorisation du procureur de la République et de faire figurer cette autorisation dans le dossier disciplinaire dans le respect des dispositions de l'article 11-2 du code de procédure pénale.

Dans le cas contraire, ils ne peuvent être opposables au comparant.

- L'erreur ou l'absence de numérotation constitue-t-elle un vice de procédure ?

La circonstance que le dossier communiqué au fonctionnaire poursuivi comporte plusieurs pièces non enregistrées, non numérotées ou classées sans discontinuité ne constitue pas, à elle seule, un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la sanction (CAA Bordeaux n° 06BX01006 du 18 mars 2008).

En effet, le défaut de numérotation n'est pas en soi de nature à vicier la procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que des documents pouvant exercer une influence sur le cours de la procédure aient été soustraits du dossier avant leur communication à l'agent (CE n° 57520 du 9 novembre 1990, Melle Demange).

- Cas de l'enquête administrative commune à plusieurs fonctionnaires

L'enquête administrative finalisée doit être communiquée en l'état au fonctionnaire poursuivi et les documents concernant d'autres policiers mis en cause font partie intégrante de l'enquête dans la mesure où ils participent à l'établissement de la matérialité des faits et aux manquements professionnels reprochés.

Toutefois, il sera possible d'expurger du dossier disciplinaire (notamment dans le cas d'affaire commune à plusieurs agents) les documents concernant des tiers et les autres agents faisant l'objet de la procédure disciplinaire qui portent un jugement de valeur ou révèlent des informations d'ordre privé sur eux (notation, rapport social, médical, manière de servir hiérarchique, etc.) et qui sont sans lien direct avec les faits reprochés à l'agent.

A contrario, il convient de conserver les mentions relatives aux tiers si elles ont une valeur probante (à charge ou décharge) dans l'enquête administrative.

- La communication de pièces postérieurement à la tenue du conseil de discipline

Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a le droit de demander la communication de son dossier disciplinaire dès lors que cette demande est présentée avant que l'autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce.

Le refus opposé à une demande de communication des pièces intervenue postérieurement à la tenue du conseil de discipline est illégal si la demande de communication est intervenue avant la prise de l'arrêté de sanction. En effet, ce refus est considéré comme de nature à priver l'intéressé d'une garantie exigée par le respect des droits de la défense de nature à entacher d'irrégularité la décision prise (CE n° 360899 du 25 juillet 2013, Guerrero).

- Le classement du dossier disciplinaire au dossier individuel de l'agent

Lorsque la sanction sera notifiée à l'agent, son dossier disciplinaire sera versé à son dossier individuel. L'agent pourra en demander la communication, en vertu des dispositions de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du titre III du code des relations entre le public et l'administration.

Ce n'est qu'une fois que l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire a pris sa décision de sanction à l'issue de la procédure, que l'ensemble du dossier disciplinaire (enquête administrative, procédure disciplinaire, sanction notifiée) est classé au dossier individuel de l'agent qui pourra le consulter à tout moment. Seul l'avertissement ne sera pas classé au dossier de l'agent. Les décisions de classement sans suite, elles, seront archivées au service enquêteur, selon les préconisations contenues dans le guide de l'enquête administrative pré-disciplinaire de l'IGPN.

Toutefois, le juge administratif a considéré dans une décision (CAA Nantes n° 09NT01205 du 25 mars 2010) que « *le versement au dossier individuel de l'agent de pièces relatives à une procédure disciplinaire (…) n'ayant pas abouti* » n'entache pas d'irrégularité la procédure disciplinaire contestée examinée par le juge.

La non-consultation du dossier disciplinaire par le fonctionnaire

Le fonctionnaire informé régulièrement de la possibilité d'obtenir la communication de son dossier peut faire le choix de ne pas consulter son dossier. Ce choix n'a aucune incidence sur la légalité de la sanction.

De même, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de mettre à la disposition de l'agent son dossier individuel dans le service où il exerce ses fonctions (CE n° 153100 du 16 décembre 1996). Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer le dossier par voie postale (CAA Marseille n° 97MA10659 du 10 décembre 1998), sauf si le fonctionnaire en fait expressément la demande.

Le dossier disciplinaire contenant des enregistrements vidéo ou audio (CD-ROM)

Si un CD-ROM est annexé à l'enquête, il s'agit d'un élément de preuve qui concourt à établir la matérialité des faits. Le comparant doit être en droit d'y avoir accès dans le cadre de son droit à communication de son dossier. Cet enregistrement peut être vu pendant le conseil de discipline en présence du comparant ou pendant les délibérations à la condition qu'il figure dans le dossier initial proposé à la consultation du comparant. Dans le cas contraire, il doit être impérativement diffusé lors du conseil de discipline en présence de l'intéressé et de son défenseur.

Fiche 9 La composition du conseil de discipline et la convocation de ses membres

Quand la commission administrative paritaire siège en formation disciplinaire, elle siège en formation restreinte (article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires).

Sont ainsi convoqués pour délibérer (article 35 du même décret) :

- Les membres du personnel

- les membres du personnel titulaires (ou suppléants lorsqu'ils remplacent les titulaires défaillants) représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire poursuivi ;

- les membres du personnel titulaires (ou suppléants lorsqu'ils remplacent les titulaires défaillants) représentant le grade immédiatement supérieur.

Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis appartient au grade le plus élevé du corps, les représentants titulaires de ce grade siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative (article 37 du décret pré-cité).

- Les membres de l'administration

Ils sont convoqués en nombre égal aux représentants du personnel.

L'article 35 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dispose que « *en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.* »

La présence de suppléants ne remplaçant pas un titulaire défaillant

Les suppléants ne remplaçant pas de titulaires défaillants ne sont pas formellement convoqués mais simplement informés de la réunion. Ils peuvent assister, sans voix délibérative, à la séance du conseil de discipline (article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires).

Ils ne peuvent pas prendre part aux débats, ni aux délibérations, ni au vote, sous peine de vicier la procédure (CE n° 153920 du 21 juin 1996) ni exercer une quelconque influence sur le sens de la décision prise (TA Basse-Terre du 28 février 2014, Montout).

Le représentant du personnel faisant l'objet d'un avancement en cours de mandat

En vertu de l'article 35 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, seuls peuvent siéger et délibérer en conseil de discipline, les représentants du personnel du grade auquel appartient le fonctionnaire poursuivi et les représentants du personnel du grade immédiatement supérieur (exemple : un représentant du personnel placé deux grades au-dessus de celui du fonctionnaire poursuivi ne peut pas siéger au conseil de discipline).

Si le représentant du personnel (titulaire ou suppléant) a fait l'objet d'un avancement au grade supérieur, il continue de siéger pour le grade pour lequel il a été désigné (article 9 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires).

Si le représentant du personnel a fait l'objet d'une promotion dans le corps supérieur, il ne peut plus siéger au titre du grade pour lequel il a été élu à compter de la date de notification de son arrêté de nomination dans le corps. Il est dans ce cas, remplacé par son suppléant.

Le cas du représentant du personnel siégeant en conseil de discipline et faisant l'objet de poursuites disciplinaires

Les membres du conseil de discipline doivent présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité. Le fait de faire eux-mêmes l'objet de poursuites disciplinaires est une circonstance qui est de nature à les priver de l'indépendance nécessaire pour participer aux travaux du conseil de discipline (CE n° 201138 du 14 octobre 2002, ministre de l'Intérieur c/ Cunuder).

Dans le cas où l'un des représentants du personnel (titulaire ou suppléant) viendrait à être sanctionné d'une sanction du troisième groupe, en cours de mandat, il conviendra de procéder à son remplacement en raison de l'impossibilité d'exercer son mandat dans la mesure où il ne remplit plus les conditions exigées pour être membre d'une CAP, à savoir être indemne de toute sanction du troisième groupe (article 14 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 précité).

En effet, l'article 14 du décret précité dispose que : *« Ne peuvent être élus (...) ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier »*.

Le représentant du personnel décédant en cours de mandat

La tenue d'un conseil de discipline est irrégulière s'il n'est pas procédé au remplacement du représentant du personnel décédé selon la procédure prévue à l'article 9 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

En effet, pour qu'un conseil de discipline puisse régulièrement se tenir, l'ensemble des membres le composant doit être convoqué en nombre égal, sous peine de priver le fonctionnaire d'une garantie (CE n° 363559 du 15 janvier 2014).

Le non-remplacement du représentant décédé rend la composition du conseil de discipline incomplète. Ainsi, le remplacement d'un titulaire décédé par son suppléant ne suffit pas pour régulariser la tenue d'un conseil de discipline, faute de procéder au remplacement de ce membre suppléant.

Le cas du représentant du personnel convoqué devant le conseil de discipline ou faisant l'objet de poursuites disciplinaires en cours à la date de la réunion du conseil de discipline

Ces deux cas de figures sont de nature à priver l'intéressé de l'indépendance nécessaire pour siéger au conseil de discipline (CE n° 201138 du 14 octobre 2002). Le représentant du personnel se trouvant dans l'une de ces deux situations ne peut pas être convoqué en sa qualité au conseil de discipline pour y siéger.

En vertu des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, pour que l'avis d'un conseil de discipline puisse être valablement rendu et que la décision subséquente prise dans ces conditions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire soit régulière, il faut que le conseil de discipline soit composé d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration.

Cette parité s'apprécie au moment de la convocation des membres du conseil de discipline (CE n° 351409 du 1er mars 2013 : « *il ressort de la combinaison des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux CAP, qu'une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer (…) qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger (…)* ».

Si l'administration doit s'abstenir de convoquer le représentant du personnel faisant l'objet de poursuites disciplinaires en cours à la date de la réunion du conseil de discipline, elle doit cependant compenser cette situation afin de convoquer « paritairement » les membres siégeant en procédant à son remplacement.

- **La procédure de remplacement à mettre en œuvre dans de tels cas**

La circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires souligne qu'une procédure de remplacement doit être mise en œuvre dans tous les cas où un représentant du personnel est directement concerné par une question inscrite à l'ordre du jour en vertu du principe selon lequel « nul ne peut être juge et partie » (interdisant ainsi au fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire de siéger à la CAP).

Cette même circulaire rappelle que :

- si un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions => son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement normal de la CAP qui est lui-même remplacé en qualité de suppléant par le candidat non élu qui s'était présenté sur la même liste que lui ;

- si un représentant suppléant du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions => il est remplacé par le premier candidat non élu qui s'était présenté sur la même liste que lui.

Dans le cas où la liste ne présente plus de candidat non élu, il est fait application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 9 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 qui prévoit que « *l'organisation syndicale désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir* ».

Dispositions à venir : **le décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, dont certaines dispositions s'appliqueront lors du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, va venir modifier les dispositions des articles 34, 35 et 37 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 régissant la composition des conseils de discipline. En effet :**

- les dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 prévoyant les situations dans lesquelles les CAP siègent en formation restreinte - notamment pour la discipline - seront remplacées par les dispositions suivantes : *« Au sein d'une commission unique pour plusieurs catégories créée en application de l'article 4, en cas d'absence d'un représentant du personnel d'une catégorie, un tirage au sort est réalisé parmi les agents de cette catégorie représentés par la commission administrative paritaire pour compléter la composition de celle-ci lors de la réunion au cours de laquelle elle examine un point concernant un agent de cette catégorie ».*

- les dispositions de l'article 35 relatives à la composition des CAP en formation restreinte et de l'article 37 relatives à la composition du conseil de discipline pour l'examen de la situation des agents appartenant au grade sommital d'un corps seront abrogées.

Fiche 10 Les frais de déplacement et de séjour du comparant, des témoins, des défenseurs et des experts

Les frais engagés par le fonctionnaire cité à comparaître

La réglementation en matière de remboursement des frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est posée par la circulaire DGAFP FP et FP/3 n° 6089 du 20 septembre 2001.

Les frais de déplacement du fonctionnaire poursuivi disciplinairement sont pris en charge par l'administration, quand le conseil de discipline n'a lieu ni dans le ressort de sa résidence administrative, ni dans le ressort de sa résidence familiale. Cette prise en charge est prévue par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Pour les frais de séjour (hôtel), il appartient au fonctionnaire d'établir qu'il se trouvait dans l'obligation d'arriver la veille, sauf à ne pas pouvoir se présenter avec ponctualité à la convocation devant le conseil de discipline.

L'article 3 alinéa 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire précise que les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration.

Les frais engagés par les membres siégeant au conseil de discipline et les experts

- Concernant les membres titulaires

Le principe est posé par l'article 43 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires précisant que les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions mais sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 précité. Toutefois, ne sont indemnisés que les seuls représentants siégeant effectivement.

- Concernant les experts convoqués par le président

La prise en charge de leurs frais est prévue par la circulaire du 23 avril 1999 prise pour l'application de l'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 qui précise que : « *Les membres des commissions administratives paritaires convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux de ces commissions sont indemnisés de leurs frais de déplacement. Il en va de même pour les experts convoqués par le président* ».

- Concernant les suppléants présents sans voix délibérative

Tout dépend à quel titre le suppléant siège :

- s'il siège en tant que remplaçant d'un titulaire défaillant et qu'il est convoqué pour siéger avec voix délibérative, il est indemnisé au même titre qu'un titulaire ;

- s'il assiste en tant que suppléant, sans avoir été convoqué pour prendre part aux délibérations en qualité de suppléant du titulaire absent, il n'est pas indemnisé de ses frais de déplacement (CE n° 265533 du 13 février 2006).

- Concernant le secrétaire adjoint

Lorsque le secrétaire adjoint est un représentant élu du personnel suppléant, il peut prétendre au remboursement de ses frais, sous réserve que le secrétaire adjoint ait voie délibérative.

Fiche 11 Le rapport de comparution (ou rapport de saisine) devant le conseil de discipline

Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet). Il doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits (article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat).

Dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, le fonctionnaire doit être invité dans un délai de nature à lui permettre d'assurer sa défense, à prendre connaissance de l'ensemble de son dossier administratif qui intègre obligatoirement le rapport de saisine du conseil de discipline sous peine de rendre la procédure irrégulière (CE n° 345140 du 21 novembre 2012 ; CAA de Versailles n° 07VE02328 du 19 février 2009).

Ce rapport et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (article 5 du décret précité).

L'autorité compétente pour signer le rapport de saisine

- Pour les conseils de discipline se tenant au niveau centralisé

Les rapports de comparution sont signés par l'autorité ministérielle ou son délégataire (DRCPN) pour :

- les membres du corps de conception et de direction ;
- les membres du corps de commandement ;
- les agents du CEA affectés en services centraux (FSPN), FPPN, DGSI, CRS, élèves-gardiens ;
- les ingénieurs et techniciens PTS, ainsi que des ASPTS (en services centraux) ;
- les ouvriers d'Etat spécialité cuisinier ;
- les agents contractuels.

- Pour les conseils de discipline se tenant au niveau déconcentré

Le rapport de saisine est signé par l'autorité préfectorale (ou le préfet de police de Paris) dont dépend le fonctionnaire poursuivi pour :

- les agents du CEA (en services déconcentrés/préfecture de police de Paris) ;
- les ASPTS (en services déconcentrés/préfecture de police de Paris).

Le rapport de saisine est signé par le haut-commissaire de la République pour les fonctionnaires affectés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

- pour les agents du CEA ;
- les ASPTS.

Le rapport de comparution peut être rédigé par le supérieur hiérarchique du comparant dès lors qu'il est repris à son compte par l'autorité qui dispose du pouvoir disciplinaire (CE n° 142173 du 31 janvier 1996, Lambert).

- En cas de changement d'affectation de l'agent

Dans le cas où un fonctionnaire changerait de département (quand bien même il ne changerait pas de SGAMI), le rapport de saisine doit être rédigé par le préfet du nouveau département d'affectation pour que l'agent soit convoqué devant le conseil de discipline compétent (même si les faits reprochés se sont produits dans son ancienne affectation).

Il y a lieu de suivre le même raisonnement en cas de changement d'affectation d'un fonctionnaire à l'encontre duquel la hiérarchie envisage d'engager une procédure disciplinaire : la demande de sanction directe ou de comparution devant le conseil de discipline doit émaner de la hiérarchie de sa nouvelle affectation (même si les faits reprochés se sont produits dans une précédente affectation).

Le contenu du rapport de saisine

Le rapport de comparution doit indiquer clairement :

→ les différents faits reprochés au fonctionnaire (TA Bordeaux du 23 octobre 2007, ministre de l'Intérieur c/ Collet) ;

→ les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits ;

→ la qualification juridique des manquements professionnels au regard des obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent au fonctionnaire.

A contrario, ce rapport de saisine ne doit pas être un simple résumé d'éléments de procédure (convocation, contenu des auditions, enquête administrative ou judiciaire) qui ont conduit à retenir les manquements reprochés.

Il doit viser des pièces figurant au dossier du fonctionnaire (déroulement de carrière, notations, antécédents judiciaires, félicitations).

Il ne doit pas se référer à des courriers contenant des griefs non contenus dans son dossier, sous peine d'irrégularité de la procédure (CAA Bordeaux n° 12BX01815 du 26 mai 2014).

Lorsque le rapport omet de mentionner des faits commis par l'agent, ils ne pourront en aucun cas être retenus contre lui dans l'arrêté de sanction dans la mesure où le principe du contradictoire n'a pas été respecté (TA Cergy-Pontoise n° 1108669 du 30 mai 2012, Lesage).

L'ensemble des pièces du dossier disciplinaire doit être numéroté (article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat). Les pièces étrangères à la procédure en cours peuvent ne pas être communiquées.

- Les pièces complémentaires au rapport de saisine

Elles peuvent être annexées au rapport de saisine : témoignages, rapports du supérieur hiérarchique, coupures de presse, décisions de justice, etc.

- Le cas du rapport collectif

L'établissement d'un rapport collectif concernant les agissements de plusieurs fonctionnaires est sans influence sur la régularité de la procédure, à partir du moment où :

→ le rapport indique clairement les faits qui sont reprochés au comparant devant le conseil et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ;

→ il n'est pas établi ni même allégué que le conseil de discipline n'aurait pas procédé à un examen individuel de chacun des cas qui lui étaient soumis (CE n° 114954 du 25 octobre 1993).

La référence à des sanctions antérieures effacées ou amnistiées

Il est illégal de faire figurer ou de faire mention dans le rapport de comparution, des sanctions antérieures amnistiées ou effacées ou ne figurant pas au dossier (avertissement) (*cf*. fiche 28).

En revanche, les faits fautifs ayant été à l'origine de ces sanctions amnistiées, effacées ou non classées au dossier, peuvent être légalement rappelés dans le rapport de comparution dès lors que la nouvelle sanction s'appuie sur des griefs nouveaux :

- CE n° 97304 du 10 juin 1992 : « *l'interdiction de rappeler ou de laisser subsister les sanctions disciplinaires amnistiées ne s'appliquent qu'à la mention de ces sanctions disciplinaires elles-mêmes et non à celle des faits qui les ont motivées* » ;

- CAA Paris n° 19PA03744 du 7 juillet 2020 : « *si le principe "non bis in idem" s'oppose à ce que des mêmes faits soient sanctionnés à deux reprises, il n'interdit pas à l'administration, après l'intervention d'une première sanction, de prononcer une nouvelle mesure disciplinaire, en se référant à une sanction et à des faits antérieurs pour apprécier la gravité des nouveaux manquements. Par suite, la maire de Paris a pu légalement sans méconnaître ce principe, se référer à des faits antérieurs révélant un comportement général récurrent inadapté à ses missions, pour apprécier l'absence de disproportion entre la mesure de révocation prononcée et les faits survenus le 21 juin 2017* » ;

- CE 20 mai 1994, Adrien ;

- TA Melun 3 octobre 2013, Maggi : « *en mentionnant dans sa décision que l'agent avait déjà attiré défavorablement l'attention pour des faits pour lesquels il a été sanctionné disciplinairement et condamné pénalement, le ministre n'a pas entendu sanctionner ces faits une seconde fois, mais seulement éclairer sa décision fondée sur des faits nouveaux au vu du comportement antérieur de l'intéressé. Il s'ensuit que la décision n'est pas intervenue en méconnaissance de la règle "non bis in idem*" ».

Ainsi, s'il est interdit de mentionner des sanctions disciplinaires effacées ou amnistiées, les faits générateurs peuvent être utilisés pour apprécier la gravité des fautes servant de base à des poursuites disciplinaires (CAA Bordeaux n° 07BX01138 du 13 novembre 2008).

Cependant, les sanctions figurant au dossier administratif de l'agent sont rappelées dans le rapport de comparution, notamment pour permettre d'apprécier la manière de servir de l'agent.

Quelques situations d'espèces dans lesquelles le juge a considéré que les droits de la défense ont été respectés

- le fait que le **rapport de comparution n'a pas été notifié au comparant**, à partir du moment où sa convocation lui a bien été notifiée dans les délais et lui indiquait son droit à consulter son dossier administratif et disciplinaire (CAA Marseille n° 11MA04241 du 17 octobre 2013 : « *Aucune disposition n'impose à l'administration de communiquer au fonctionnaire à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire le rapport de saisine du conseil de discipline ou l'avis émis par ce dernier »*) ;

- le fait que **le rapport de comparution n'a pas été lu en séance**, à la condition que ce rapport ait été communiqué en temps utile et avant la séance au fonctionnaire et aux membres du conseil de discipline, attestant que les droits de la défense ont été respectés (CE n° 352878 du 12 février 2014 ; CAA Paris n° 15PA00159 25 octobre 2015 : *« la lecture du rapport en séance ne peut être regardée, en elle-même, comme une garantie dont la seule méconnaissance suffirait à entacher d'illégalité la décision prise »*) ;

- le fait que le **dossier disciplinaire n'est pas numéroté**, sauf si le comparant peut prouver que le dossier dont il a reçu la communication était incomplet (CAA Bordeaux n° 98BX00679 du 2 juillet 2002) ;

- le fait que le **rapport de saisine du conseil de discipline n'est pas daté** est sans incidence sur la régularité de la procédure (TA Toulouse du 6 janvier 2011, ministre de l'Intérieur c/ Mureau) ;

- le fait que le **rapport de saisine du conseil est daté postérieurement à la convocation de l'intéressé** devant le conseil de discipline, à partir du moment où le rapport mentionne les faits reprochés, que le comparant ne conteste pas en avoir eu connaissance et a pu utilement en contester le contenu (CAA Paris, n° 08PA1246 du 30 juin 2009) ;

- le fait que **le rapport de saisine ne figure pas dans le dossier administratif communiqué** au fonctionnaire, à partir du moment où le dossier contient les griefs et à condition que le rapport de saisine ne mentionne pas d'autres faits que ceux contenus au dossier (CAA Nancy n° 06NC00249 du 14 juin 2007) ;

- le fait que **le rapport de comparution n'est pas signé** (CAA Bordeaux n° 12BX01347 du 28 juin 2013 : « *aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit que le rapport, qui constitue un simple document préparatoire à la décision, comporte une signature »).*

Fiche 12 La parité du conseil de discipline

Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel (article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires).

La parité au sein du conseil de discipline

L'arrêté portant désignation des membres de la CAP doit comporter le même nombre de représentants de l'administration que de représentants du personnel élus. Le non-respect de ce principe constitue une irrégularité substantielle (CE 3 avril 1987, Hetier), alors même que les membres du personnel et de l'administration auraient siégé en nombre égal lors du conseil de discipline (CAA Nancy n° 01NC01106 du 16 juin 2005 ; TA Paris req. 0513531/5 du 7 mai 2008, Merly).

Toutefois, aucune disposition n'impose la présence en nombre égal des membres du personnel et de l'administration lors de la séance du conseil de discipline, dès lors que :

⇨ les représentants ont été convoqués en nombre égal pour siéger au conseil ;

⇨ le quorum est atteint en début de séance (CE n° 63984 du 18 octobre 1989, CE n° 293863 du 10 septembre 2007).

La parité n'est pas nécessaire au moment des délibérations et du vote de la sanction, même s'il est d'usage que le président du conseil de discipline propose de la rétablir, avec l'accord unanime des membres du conseil.

- Le rétablissement de la parité

Le rétablissement de la parité au moment du vote n'est pas une obligation. Elle peut éventuellement être accordée en cas d'impossibilité majeure d'un représentant du personnel de se rendre au présent conseil de discipline ou d'absence dûment justifiée. Il doit en être fait mention au procès-verbal en précisant :

⇨ qu'il est procédé au rétablissement de la parité ;

⇨ le nom du/des membre(s) de la CAP qui se porte(nt) volontaire(s) pour renoncer à participer au vote.

Le défaut de ces mentions au procès-verbal vicie la procédure. Le nombre de votes émis doit alors être le même que le nombre de membres présents à la séance nominativement mentionnés au même procès-verbal (TA Paris req. 0513531/5 du 7 mai 2008, Merly).

La parité au sein du secrétariat de séance

Aucune disposition n'impose le respect de la parité dans la composition du secrétariat du conseil de discipline.

Lors d'un conseil de discipline :

- le **secrétariat** est assuré par un représentant de l'administration (qui peut ne pas être membre de la commission) ;

- le **secrétariat adjoint** est assuré par un représentant du personnel désigné par le conseil en son sein (article 29 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 précité).

Fiche 13 L'impartialité des membres du conseil de discipline Le droit de récusation

Le principe d'impartialité des membres siégeant en conseil de discipline est une condition de la régularité de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent. Elle peut être remise en cause si le comparant démontre qu'un membre siégeant aurait publiquement exprimé sa position sur l'affaire examinée, son animosité notoire ou son intérêt personnel à la décision (CE du 27 avril 1961, Franié ; CE du 27 avril 1988, Sophie ; CE du 28 septembre 1994, Béchouche).

En effet, la notion d'impartialité doit s'entendre au sens de la « neutralité ». Ainsi, les membres siégeant au conseil de discipline doivent rechercher lors de la séance la manifestation de la vérité, à établir la matérialité de la preuve, à défendre la déontologie professionnelle policière notamment en qualifiant juridiquement les faits rapportés aux obligations particulières du policier afin de permettre, le cas échéant, de proposer la sanction la plus proportionnée et la plus individualisée aux faits reprochés à l'agent.

L'impartialité du président du conseil de discipline

Le fait que le président soit le chef de service de l'agent poursuivi ou l'autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires n'entraîne pas en soi l'illégalité de la sanction (CE n° 78156 du 10 mars 1971, Jannes ; CE n° 15584 du 6 février 1981). Sauf s'il estime que son impartialité est susceptible d'être mise en cause par le comparant et/ou son défenseur, il n'a pas à renoncer à présider le conseil de discipline auquel il appartient habituellement, dès lors qu'il fait preuve d'objectivité envers son subordonné.

De même, le fait que le président ait eu précédemment l'occasion de se prononcer sur le cas du comparant n'est pas un manquement à l'obligation d'impartialité (CAA Paris n° 07PA01685 du 4 novembre 2008), ni une preuve qu'il manifeste une animosité personnelle à l'égard du comparant (CE n° 232217 du 7 février 2003).

L'impartialité des autres membres du conseil de discipline

La seule présence d'un supérieur hiérarchique de l'agent ou des fonctionnaires à l'origine des poursuites n'entache pas d'irrégularité la procédure, à partir du moment où aucune animosité personnelle n'est manifestée (CAA Paris n° 04PA02560 du 11 juillet 2007 ; TA Montpellier du 15 mai 2008, Blanc : « *la seule présence du supérieur hiérarchique de l'agent ou du fonctionnaire à l'origine des poursuites disciplinaires n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'avis émis dès lors qu'il n'est pas établi que lesdites personnes auraient manifesté une animosité personnelle ou fait preuve de partialité* »).

Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la présence, au sein du conseil de discipline :

=> du fonctionnaire ayant sollicité le renvoi de l'agent devant le conseil de discipline ;

=> du fonctionnaire ayant diligenté ou dirigé l'enquête administrative ;

=> du chef de service contre lequel le fonctionnaire poursuivi a formulé des critiques (CAA Douai n° 99DA00749 du 24 avril 2002, Warot),

à partir du moment où ces personnes n'ont pas fait preuve d'animosité personnelle ou de partialité à l'égard du fonctionnaire comparant (CAA Paris n° 04PA02560 du 11 juillet 2007).

Le droit de récusation à l'égard d'un représentant du personnel

Cette faculté n'est réservée qu'aux seuls personnels actifs de la police nationale convoqués devant le conseil de discipline.

Ainsi, le policier convoqué devant le conseil de discipline peut user de son droit de récusation à l'égard d'un seul membre représentant du personnel appelé à siéger au conseil (article 43 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale). C'est alors un suppléant qui le remplace. Le comparant n'a aucunement besoin de motiver ou justifier sa demande.

Le fonctionnaire souhaitant user de son droit de récusation doit le signaler à temps à l'administration afin que celle-ci puisse être en mesure de convoquer matériellement le suppléant. Si le comparant exerce son droit trop tardivement, le membre récusé ne pourra pas être remplacé. Cette situation pourra éventuellement amener le président à rétablir la parité au moment du vote.

L'exercice du droit de récusation doit être inscrit au procès-verbal.

↳ En cas de changement d'un membre représentant du personnel, préalablement à la tenue du conseil :

Le droit de récusation peut être exercé à tout moment, y compris le jour même du conseil de discipline en fonction de sa composition effective, à partir du moment où la faculté d'exercer ce droit de récusation a été rappelée au comparant le jour même par le président du conseil. Dans une telle circonstance, le fonctionnaire ne peut prétendre qu'il a été privé de son droit à récusation (TA Bastia, 18 janvier 2018, Rossi : « *Mme R ne peut soutenir qu'elle a été privée du changement de l'un des membres composant la liste des représentants du personnel préalablement à la tenue du conseil de discipline* […] *; si l'article 43 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale donne au fonctionnaire poursuivi la possibilité de récuser un membre du conseil de discipline, il n'impose pas la mention, en annexe de la convocation adressée à l'agent de la liste des membres de ce conseil. La requérante n'a formé aucune observation à l'occasion du conseil de discipline alors que le droit de récusation peut être exercé à tout moment y compris le jour même du conseil de discipline en fonction de sa composition effective et que cette faculté lui a été rappelée le jour même par le président du conseil* »).

↳ En cas d'erreur commise sur la liste des représentants du personnel dans la convocation adressée au comparant :

Alors même que l'indication du nom des représentants du personnel appelés à siéger lors de la séance du conseil de discipline est considérée comme utile à communiquer au comparant avant le conseil, aucun texte n'oblige à communiquer cette liste dans la mesure où jusqu'au moment de l'ouverture de la séance du conseil de discipline, le comparant peut exercer son droit à récusation d'un membre du personnel présent ou tout simplement changer d'avis (TA Toulouse 22 septembre 2006, Reynes).

Ainsi, en cas d'erreur dans la liste des membres représentants du personnel transmise au comparant, il est conseillé d'en informer le comparant si possible préalablement ou lors de l'ouverture de la séance afin qu'il puisse exercer son droit à récusation en toute connaissance de cause.

Il est opportun que cette rectification de l'erreur constatée et la décision prise par le comparant en définitive soient mentionnées expressément dans le procès-verbal de séance.

Fiche 14 Le quorum d'ouverture de séance

Il s'agit ici du quorum d'ouverture de séance, exigeant que les trois-quarts au moins des membres siégeant avec voix délibérative au conseil de discipline soient présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siègent alors valablement si la moitié de ses membres est présente (article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires).

L'ouverture de séance

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au moins des membres sont présents à l'ouverture de la séance (CE du 22 décembre 1976, ville de Paris c/ Cantobion).

Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance. Peu importe qu'il y ait ou non la parité entre les membres de l'administration et les représentants du personnel.

- En cas de refus de siéger des membres du personnel après l'ouverture de la séance

A partir du moment où l'atteinte du quorum est constatée en début de séance, le refus de siéger de certains membres du personnel après l'ouverture de la séance ne rend pas illégale la tenue du conseil de discipline.

Ainsi, le conseil de discipline peut valablement siéger quand bien même certains membres refuseraient de siéger après l'ouverture de la séance (CAA Paris n° 00PA03913 du 3 février 2005 : « *la circonstance que les représentants du personnel aient quitté la réunion pour un motif étranger à la procédure disciplinaire n'empêche pas la CAP de délibérer valablement, dans la mesure où le président de la commission a pu constater que le quorum était atteint en début de séance »*).

- En cas de départ d'un membre en pleine séance

Ce départ n'a aucune incidence sur le quorum puisque celui-ci était atteint à l'ouverture de la séance, pour le corps donné. Ce départ doit en revanche être acté au procès-verbal et cet incident nécessitera de recalculer la majorité, en fonction des membres présents lors du vote de la sanction.

Le calcul du quorum

Le quorum se calcule sur la base du nombre total de représentants du personnel et de l'administration appelés théoriquement à siéger avec voix délibérative au sein de la formation restreinte (CE 12 juin 1970, Sieur Malezieux : « *le quorum doit être calculé, non sur le nombre total des membres composant la commission, mais sur le nombre de ceux habilités à siéger »*).

L'absence de quorum en début de séance

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline ne peut pas se tenir régulièrement et doit être reporté à une date ultérieure.

=> une nouvelle convocation devra être envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la CAP ;

=> le nouveau conseil de discipline pourra dès lors siéger valablement si la moitié des membres est présente.

Ce délai de huit jours pour l'envoi d'une nouvelle convocation ne dispense pas l'administration du respect du délai réglementaire de convocation du fonctionnaire de quinze jours au moins avant la date du nouveau conseil de discipline.

Le non-respect de ce délai est de nature à vicier la procédure (CE n° 191127 du 9 février 2000 ; CE n° 199478 du 28 juillet 2000).

La dispense de la consultation du conseil de discipline et donc du quorum

Dans l'hypothèse où, malgré la diligence de l'administration, le conseil de discipline ne parvient pas matériellement à se réunir en raison de la défection systématique d'une partie des représentants du personnel, la consultation du conseil de discipline n'est pas nécessaire (CE 18 mars 1981, UFFCGT).

Fiche 15 Le secrétariat de séance

L'article 29 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires précise que :

- le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission ;

- le secrétaire adjoint est désigné par la commission en son sein parmi les représentants du personnel (soit en tant que titulaire, soit en tant que suppléant appelé à remplacer un titulaire défaillant avec voix délibérative, soit en tant que suppléant sans voix délibérative).

Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint.

Le secrétaire de séance

La fonction de secrétaire de séance est forcément assurée par un membre appartenant à l'administration. Ainsi, à l'ouverture de la séance, le président désigne le secrétaire de séance, appartenant à l'administration. Celui-ci assiste au délibéré à huis clos.

- Si le secrétaire de séance n'est pas membre du conseil de discipline

Si la personne désignée comme secrétaire de séance n'est pas membre du conseil de discipline (ne figure pas sur l'arrêté de composition), elle ne doit ni prendre part aux délibérations, ni chercher à peser sur le cours du conseil sous peine de vicier la procédure (CAA Versailles n° 07VE02300 du 30 décembre 2008 ; CAA Bordeaux n° 04BX01034 du 30 décembre 2005) mais peut tout à fait être présent - sans intervenir - lors du délibéré sans entacher la procédure d'irrégularité.

Le secrétaire adjoint de séance

Une circulaire NOR FPPA9900059C du 23 avril 1999 a précisé les modalités de désignation des secrétaires-adjoints de séance dans les commissions administratives paritaires.

Le secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, en vertu de l'article 31 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 et de l'article 12 du présent règlement intérieur, aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.

- Le cas où le secrétariat adjoint de séance est assuré par un représentant du personnel « suppléant »

La fonction de secrétaire adjoint peut tout à fait être assurée par un membre du personnel suppléant, soit appelé à prendre part au vote en remplacement d'un titulaire, soit autorisé à assister aux séances du conseil de discipline sans voix délibérative (en application de l'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 précité).

Dans ce cas, le représentant du personnel suppléant désigné comme secrétaire adjoint n'a voix délibérative et ne peut prendre part aux débats que lorsqu'il siège en qualité de représentant du personnel suppléant remplaçant un titulaire défaillant.

Concernant la désignation du secrétaire adjoint, deux situations peuvent se présenter :

↳ **soit le secrétaire adjoint est désigné au début de chaque réunion du conseil de discipline et pour la durée seule de celle-ci**

Dans ce cas, le secrétaire adjoint est désigné parmi les membres présents au sein de la formation considérée (titulaire ou suppléant). Il peut être issu d'un autre grade que celui du comparant, à savoir de grade égal ou immédiatement supérieur au sien.

↳ **soit le secrétaire adjoint est désigné pour toute la durée du mandat de la commission**

Dans ce cas, le secrétaire adjoint est habilité à remplir les fonctions pour lesquelles il a été désigné, quelle que soit la formation de la CAP.

Cependant, il n'a voix délibérative que lorsqu'il siège dans la formation pour laquelle il est soit membre titulaire, soit membre suppléant remplaçant un titulaire défaillant.

Situation d'un représentant du personnel désigné en qualité de secrétaire-adjoint, appartenant à un grade inférieur au fonctionnaire comparant en conseil de discipline

La participation d'un fonctionnaire en qualité de secrétaire-adjoint, ne prenant pas part aux débats et sans voix délibérative est parfois contestée sur le fondement des articles 35 et 37 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 précité précisant que « *lorsque la CAP siège en formation restreinte, seuls les représentants du personnel titulaires, et le cas échéant les suppléants, appartenant d'une part au même grade que le fonctionnaire dont la situation est examinée et d'autre part au grade immédiatement supérieur, sont appelés à délibérer* ».

En application de l'article 29 du décret précité, le secrétaire adjoint de séance peut être choisi aussi bien parmi les représentants titulaires du personnel que parmi les représentants suppléants appelés à prendre part aux séances avec voix délibérative en remplacement d'un représentant titulaire défaillant ou parmi les représentants suppléants autorisés par l'article 31 dudit décret à assister aux séances sans voix délibérative.
Dans le cas où le secrétaire adjoint désigné pour la durée du mandat appartient à un grade inférieur à celui du comparant, il ne pourra ni participer au débat et au vote, ni porter d'appréciation sur la manière de servir du comparant hiérarchiquement supérieur (CE 20 mars 1985, association nationale des infirmières générales et autres : « *un agent de grade donné ne peut pas apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade supérieur* »).

Par conséquent, une CAP ne peut pas siéger dans une formation qui permettrait à un secrétaire-adjoint de séance ayant voix délibérative d'apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade supérieur.

Situation d'un représentant du personnel désigné en qualité de secrétaire-adjoint et concerné par l'affaire examinée par le conseil de discipline

De même, dans le cas où le secrétaire-adjoint serait concerné par l'affaire examinée par le conseil de discipline, le principe selon lequel « *nul ne peut être juge et partie »* interdit qu'il puisse siéger et un nouveau secrétaire-adjoint doit être désigné au sein de la formation en début de séance.

Plusieurs dispositions du décret 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ont été modifiées par le décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, et entreront en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Fiche 16 L'audition du fonctionnaire devant le conseil de discipline

Lorsque le conseil de discipline commence à examiner l'affaire au fond, le président porte en début de séance à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi (et le cas échéant, son ou ses défenseurs) a exercé ses droits à la défense, notamment son droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.

Le fonctionnaire et/ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales.

Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer (article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat).

L'information des membres du conseil de discipline, en début de séance

Il est d'usage et conseillé que l'information relative aux modalités d'accès au dossier soit donnée en présence du comparant et de son (ses) défenseur(s). Cependant, il ne s'agit pas d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entraînerait l'annulation de la sanction (CAA Bordeaux n° 06BX01006 du 18 mars 2008).

Il convient de faire clairement apparaître dans le procès-verbal de séance cette information relative à la communication à l'agent de son dossier disciplinaire, de son droit d'être assisté, de son droit de récusation (pour les fonctionnaires actifs seulement) et de son droit de citer des témoins :

Exemple : M. X se présente en personne (assisté pour sa défense par M. Y). Sur interrogation du président, il déclare avoir été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et n'avoir aucune objection à formuler ni sur la composition de la commission ni sur la procédure mise en œuvre.

Le président informe le comparant qu'il va être donné lecture du rapport de saisine du conseil de discipline par la secrétaire de séance, et qu'il sera ensuite mis en mesure d'apporter ses explications sur les faits qui lui sont reprochés. Il précise à M. Y (défenseur/avocat) qu'il pourra intervenir quand il le souhaite.

Le président informe les membres du conseil de discipline que M. X a cité un témoin, M. Z (prénom, nom et fonction) qui est présent et qui sera entendu ultérieurement.

La lecture du rapport de comparution

Le rapport de saisine du conseil de discipline est lu en présence du fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, de son (ses) défenseur(s). Cependant, le fait de ne pas procéder à la lecture du rapport de comparution ne vicie pas la procédure dès lors que le comparant a eu communication de celui-ci (CE n° 352878 du 12 février 2014 : « *la lecture du rapport en séance ne peut être regardée, en elle-même, comme une garantie dont la seule méconnaissance suffirait à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de la procédure* »).

Aucune disposition n'impose que les observations écrites du comparant ou de son défenseur soient lues immédiatement après la lecture du rapport de saisine du conseil de discipline, à partir du moment où ils sont présents devant l'instance disciplinaire leur permettant de présenter des observations orales et qu'ils ne sont pas privés de la faculté de lire, résumer ou commenter les documents qu'ils ont déposés (CE n° 284827 du 24 mai 2006 ; CAA Lyon n° 94LY01380 du 10 octobre 1995).

Tout document remis par le comparant et/ou son défenseur est annexé au procès-verbal. Jusqu'au dernier moment et même en cours de séance, le comparant peut produire tout document qu'il estime utile à sa défense.

L'audition du comparant

Le fonctionnaire poursuivi ou son (ses) défenseur(s) doi(ven)t toujours avoir la parole en dernier. Le non-respect de ce principe et le fait de ne pas mentionner cette formalité au procès-verbal constitue une irrégularité substantielle conduisant à l'annulation de la sanction par le juge administratif en cas de recours contentieux (CAA Paris n° 03PA01839 du 28 octobre 2005).

Exemple : Plus aucune question n'étant posée, M. X, ayant eu la parole en dernier et n'ayant rien à ajouter, est invité à quitter la salle.

Dans le cas où le défenseur du fonctionnaire poursuivi serait en retard et aurait prévenu de ce retard, le président du conseil de discipline se doit de lui donner la parole, sous peine de commettre une irrégularité substantielle conduisant à l'annulation de la sanction (CAA Versailles n° 08VE00777 du 24 septembre 2009).

- Le cas du fonctionnaire incarcéré

Rien ne s'oppose à ce qu'un fonctionnaire incarcéré soit convoqué devant le conseil de discipline.

L'administration n'a aucune obligation de convoquer devant le conseil de discipline un fonctionnaire incarcéré, cette mesure privative de liberté étant indépendante de l'autorité détenant le pouvoir disciplinaire. Elle a uniquement l'obligation de mettre le fonctionnaire en mesure de se défendre.

Si le fonctionnaire poursuivi n'a pas pu être personnellement entendu par le conseil de discipline en raison de son incarcération (le conseil de discipline n'ayant pas jugé nécessaire de requérir son extraction), celui-ci peut cependant faire valoir ses observations par écrit et/ou se faire représenter par le défenseur de son choix devant le conseil de discipline (CE n° 232238 du 30 juillet 2003).

- Le cas du fonctionnaire malade (*cf.* fiche 5)

La présence du fonctionnaire, régulièrement convoqué, n'est pas obligatoire devant le conseil de discipline. La maladie n'est pas un motif pour empêcher l'instance disciplinaire d'étudier son dossier et l'absence du fonctionnaire au conseil de discipline en raison de son congé de maladie ne vicie pas la procédure disciplinaire engagée contre lui (CE n° 348298 du 2 août 2011).

En effet, le fonctionnaire malade n'est pas soustrait aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité. Le fait qu'un fonctionnaire soit en maladie ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action disciplinaire à son encontre (TA Lyon 29 février 2012, Tachon ; CE n° 348298 du 2 août 2011).

Dans le cas où un fonctionnaire en position de maladie estimerait que cette situation l'empêche de comparaître, celui-ci peut :

⇨ soit se faire représenter par le défenseur de son choix (CAA Paris n° 14PA1162 du 28 janvier 2016) ;

⇨ soit produire des observations écrites qui seront distribuées à l'ensemble des membres du conseil de discipline ;

⇨ soit présenter une demande de report de l'examen de son dossier en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, qui n'est pas de droit et qui ne peut être sollicité qu'une seule fois (*cf.* fiche 17).

.../...

La visioconférence

A noter que l'article 32 *bis* du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires issu de l'article 26 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat permet le recours à la visioconférence : « *En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci*. »

Le recours à la visioconférence doit rester exceptionnel. La visioconférence est alors soumise au respect des mêmes modalités, notamment concernant le respect des droits de la défense mais également au secret des délibérations.

Le recours à la visioconférence doit être indiqué dans le procès-verbal.

Fiche 17 La défense du comparant devant le conseil de discipline : défense, observations, témoin(s)

Lors de sa comparution devant le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et citer des témoins. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration (article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat).

Le rapport de comparution et les observations écrites (éventuellement présentées par le fonctionnaire) sont lus en séance (*cf.* fiche 11).

Lorsque des témoins sont cités, le conseil de discipline les entend séparément. A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire ou de son défenseur, le président peut décider de procéder à la confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

Le fonctionnaire ou son défenseur peuvent à tout moment intervenir afin de présenter des observations orales. La parole leur revient en dernier, avant que le conseil ne délibère (article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat).

La présence du fonctionnaire poursuivi et/ou de son défenseur

La présence du fonctionnaire poursuivi n'est pas obligatoire, celui-ci pouvant se faire représenter par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Même en cas d'absence justifiée du fonctionnaire, le conseil de discipline peut parfaitement statuer sur le fond du dossier.

Ainsi, la consultation du conseil de discipline est considérée comme régulière même si :

- ⇨ l'avocat du fonctionnaire est seul présent ;
- ⇨ le fonctionnaire est incarcéré mais a été mis en mesure de présenter ses observations ou a été mis en mesure de se faire représenter (CE n° 232238 du 30 juillet 2003) ;
- ⇨ le fonctionnaire n'a pas répondu, n'a pas présenté d'observations, n'a pas demandé le report.

Le fonctionnaire ou son défenseur doivent toujours avoir la parole en dernier. Il convient impérativement de le mentionner au procès-verbal sous peine de commettre une irrégularité substantielle conduisant à l'annulation de la sanction en cas de recours contentieux pour non respect des droits de la défense (article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 précité).

Les débats devant le conseil

Les débats ne sont pas publics. En début de séance, le président porte à la connaissance des membres du conseil de discipline les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et/ou son défenseur ont exercé son droit à communication du dossier individuel et de ses annexes.

Il est donné lecture du rapport de comparution qui énonce les faits reprochés, les circonstances de leur commission pour conclure sur leur qualification juridique au regard des obligations professionnelles, statutaires et déontologiques.

Un rapport de comparution peut être collectif à partir du moment où il indique clairement les faits reprochés à chaque agent et que le conseil de discipline procède à l'examen individuel de chacun des cas (CE n° 114954 du 25 octobre 1993, Bonneau, *cf.* fiche 11).

Au cours des débats, il ne peut pas être fait état d'éléments dont l'intéressé n'a pas eu connaissance dans le cadre de l'engagement de la procédure disciplinaire et pour lesquels il n'a pas pu exercer ses droits à la défense.

Les observations produites par le comparant

Jusqu'au dernier moment et même en cours de séance, le comparant peut produire à l'appui de sa défense tout document qu'il estime utile. Il peut également envoyer des observations écrites, qui seront examinées lors du conseil de discipline. Les pièces produites par le comparant avant ou le jour de la séance sont annexées au procès- verbal.

Aucune disposition n'impose que les observations écrites du comparant soient lues immédiatement après la lecture du rapport (CE n° 284827 du 24 mai 2006). La circonstance que les observations écrites n'aient pas été lues en séance n'a aucune incidence sur la décision prise à partir du moment où il n'est pas démontré que le fonctionnaire a été privé d'une garantie.

L'avis du conseil de discipline n'a pas à intégrer l'analyse des arguments présentés en défense (CE n° 132477 du 12 mai 2007).

Aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration d'inviter expressément l'agent à présenter des observations avant l'édiction de la sanction (TA Versailles n° 1801215 du 30 septembre 2019).

- Le cas du mémoire en défense produit avant la tenue de la séance du conseil de discipline

Afin d'avoir une vision complète du dossier, les membres du conseil de discipline doivent pouvoir être mis en mesure de prendre connaissance du mémoire en défense produit, avant la séance du conseil de discipline, par le requérant ou son défenseur.

Si le comparant (ou son défenseur) n'envisage pas de distribuer lui-même en séance une copie de son mémoire, il est de bonne gestion de permettre aux membres du conseil d'en prendre connaissance avant l'examen du dossier. Ainsi, le secrétariat du conseil de discipline peut transmettre préalablement à la séance, une copie du mémoire à ses membres par tout moyen (courrier postal, messagerie électronique, etc.) ou communiquer « sur table » un exemplaire du mémoire à chacun des membres afin de leur permettre d'en prendre connaissance avant d'examiner le cas de l'agent concerné.

L'audition des témoins

La possibilité de faire citer des témoins appartient tant au fonctionnaire qu'à l'administration (article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat).

- Les témoins cités par l'administration

L'administration n'est pas tenue préalablement à la réunion du conseil de discipline d'informer le fonctionnaire poursuivi qu'elle cite des témoins (CE n° 57520 du 9 novembre 1990 ; CAA de Paris n° 07PA04652 du 9 juillet 2008) ni d'en communiquer leurs noms (CE n° 57520 du 9 novembre 1990, Demange).

- Les témoins cités par le comparant

L'administration ne convoque pas les témoins cités par le fonctionnaire poursuivi, tout comme elle ne dispose pas du pouvoir de contraindre les agents cités comme témoin à se présenter devant le conseil de discipline (TA Paris du 24 février 2000, ministre de l'Intérieur c/ Bellicaud : « *Si le fonctionnaire peut citer des témoins (...) aucune des dispositions du décret du 25 octobre 1984 ne fait obligation à l'administration de les convoquer elle-même* »).

Aussi, il appartient au comparant d'informer le témoin de la date et de l'heure de la tenue du conseil de discipline. L'administration n'a pas à convoquer les témoins cités par le comparant ni à prendre en charge les frais engagés par leur citation (*cf*. fiche 10)

L’absence d’un témoin cité n’entache pas la procédure d’irrégularité (CAA Versailles, n° 06VE02587 du 20 mars 2008).

De même, une demande de report présentée par le fonctionnaire poursuivi au motif de l’absence de ses témoins peut être refusée.

Les témoignages peuvent être écrits et doivent être versés au dossier. Ils sont annexés au procès-verbal des travaux du conseil de discipline, mais aucune disposition n’impose la retranscription intégrale du contenu des témoignages oraux au procès-verbal (CE n° 126524 du 17 décembre 1993).

Les témoins sont entendus en présence du fonctionnaire poursuivi et le cas échéant de son défenseur (CE du 17 avril 1970, Rey), sauf à méconnaître les droits de la défense (CAA Versailles n° 06VE02587 du 20 mars 2008).

Le président n’est pas tenu de faire droit aux demandes de confrontation de témoins sollicitées par le comparant (CAA Nantes n° 06NT01266 du 29 juin 2007).

Le conseil peut également, à la majorité des membres présents, décider de n’entendre qu’une partie des témoins s’il estime leur nombre excessif (CE 30 septembre 1983, Bane, Rec. 394) ou pour d’autres motifs sans que cela entache la procédure (CE Ass. du 5 juin 1979, Sieur Seitz, Rec. 346 ; CE n° 29318 du 30 septembre 1983, M. G ; CE n° 251137 du 7 mai 2005, M. H).

Le droit accordé au témoin cité devant le conseil de discipline d'être « assisté »

L'article 31 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique complète l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires en instaurant un droit, pour toute personne citée en qualité de témoin dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de demander à être assistée devant cette même instance d'une tierce personne de son choix, dans le cas où elle s'estime victime de faits de discrimination ou de harcèlement (visés aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies) de la part du fonctionnaire convoqué devant l'instance disciplinaire.

Fiche 18 La demande de report
Le retrait de l'ordre du jour

Le fonctionnaire convoqué devant le conseil de discipline (ou son défenseur) peut demander au conseil de discipline que l'examen de son dossier soit reporté à une nouvelle réunion. Cette demande doit être acceptée à la majorité des membres présents.

Une telle demande de report de la part du fonctionnaire (ou son défenseur) n'est possible qu'une seule fois (article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat).

Par ailleurs, l'administration a le pouvoir discrétionnaire de reporter l'examen d'un dossier disciplinaire à une date ultérieure (retrait de l'ordre du jour de la séance du conseil de discipline).

Quelle que soit la raison du renvoi de l'examen du dossier à une date ultérieure (report à la demande du fonctionnaire ou retrait de l'ordre du jour par décision de l'administration), la prochaine convocation du comparant devra impérativement respecter le délai de quinze jours minimum entre sa notification et la réunion du conseil de discipline (CE n° 191227, 9 février 2000, Bidault).

Le demande de report de sa convocation, faite par le comparant

Ce report ne peut être demandé que par l'intéressé ou son défenseur, par une demande formelle (CE n° 11097 du 29 septembre 1982 ; TA Montpellier du 15 mars 2006, Soria : **«** *En se bornant à indiquer qu'il était en congé de longue durée, qu'il se présenterait à une autre date pour raison médicale sans aucun justificatif, le requérant n'a pas mis en mesure le conseil de discipline de statuer sur la pertinence de sa demande de report (...) qu'ainsi le conseil a pu, sans méconnaître la procédure contradictoire, décider de ne pas renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure »*).

Le report n'étant pas de droit, le conseil de discipline peut rejeter toute demande de report. Le rejet d'une demande de report par le conseil de discipline ne porte pas atteinte au droit de l'agent dès lors que le fonctionnaire poursuivi a été en mesure de produire des observations écrites ou de se faire représenter (CE n° 264449 du 6 janvier 2006 ; CAA Bordeaux n° 06BX00317 du 8 juillet 2008).

- L'examen de la demande de report

Elle se traite en début de séance, à titre de question préalable, après que la séance a été déclarée ouverte par le président, qu'il a été constaté que le quorum était atteint et que le secrétaire adjoint de séance a été désigné.

La demande de report est une décision du conseil de discipline (et non une proposition). Elle n'a par conséquent pas à être soumise à la décision de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. La décision refusant le report n'a pas à être motivée (CAA Lyon n° 95LY01879 du 10 juillet 1996, Tong-Viet).

- Le vote de la demande de report

La demande de report doit obligatoirement être mise aux voix, sous peine de rendre la procédure irrégulière (CAA Bordeaux n° 06BX01277 du 18 mars 2008, ministre de l'éducation nationale : « *(...) en n'accédant pas à la demande de report formulée par le requérant au motif que tous les moyens avaient été mis à sa disposition pour être présent et en ne demandant pas aux membres de se prononcer sur la demande de report présentée, le président a entaché la procédure d'une irrégularité substantielle »*.

La décision de report doit recueillir la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative.

Exemple : sur 10 membres composant un conseil, la demande de report est acceptée si elle obtient au moins 6 voix en sa faveur.
Lorsque 5 voix se prononcent en faveur du report contre 4 voix contre et 1 abstention, ce vote ne recueille pas la majorité requise.

- Quelques exemples de rejet régulier de demande de report

- le motif que le comparant n'a pas disposé d'un délai suffisant pour organiser sa défense, alors que la convocation lui a été notifiée un mois avant la réunion et le dossier disciplinaire communiqué trois semaines avant la tenue du conseil (CAA Bordeaux, n° 06BX00317 du 8 juillet 2008).

- le motif que le fonctionnaire évoque l'absence d'un seul de ses trois défenseurs et de la quasi-totalité des témoins cités (CE n° 182393 du 2 mars 1998).

- le motif pour raison de santé à partir du moment où l'agent a bénéficié d'un délai suffisant pour produire des observations écrites et se faire représenter par un défenseur de son choix (CE n° 264449 du 6 janvier 2006).

Ne pas confondre report et sursis à statuer

Il convient de ne pas confondre : le report et le sursis à statuer dans l'attente des suites judiciaires. En effet, il se peut que le conseil décide de ne pas faire droit au report demandé par le comparant (sur la motivation de l'attente d'une décision de justice à venir) et de voter une proposition de sursis à statuer dans l'attente de la même décision de justice, à l'issue de l'examen du dossier sur le fond.

Le retrait de l'ordre du jour

L'administration peut, si elle l'estime nécessaire, décider discrétionnairement de reporter l'examen d'un dossier disciplinaire à une date ultérieure, tant pour une raison procédurale que pour une raison tenant au dossier lui-même.

Cette possibilité de retrait n'est pas limitée (contrairement à la demande de report émanant du comparant).

Le fonctionnaire est informé de ce retrait de l'ordre du jour. Il fera l'objet d'une nouvelle convocation (CE n° 94126 du 29 mars 1993).

Fiche 19 La citation d'experts devant le conseil de discipline

La présence de personnes non-membres du conseil de discipline vicie, en principe, la procédure. Cependant, des experts de l'administration et des témoins (*cf*. fiche 17) peuvent être cités devant le conseil de discipline et participer à la partie des débats justifiant leur présence, à l'exclusion du vote.

Le président du conseil de discipline peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du délibéré et du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée (article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifiée relatif aux commissions administratives paritaires).

La lettre adressée au comparant pour l'informer de sa comparution devant le conseil de discipline n'a pas à mentionner la présence de l'expert cité par les représentants de l'administration et/ou du personnel.

Ainsi, les experts sont entendus en présence du comparant sur les points précis pour lesquels ils sont cités. Ils sont invités à entrer dans la salle par le président au moment opportun. Ils ne peuvent pas participer au délibéré, ni prendre part au vote.

- L'expert doit se limiter à évoquer des éléments factuels et techniques

Le conseil de discipline peut entendre l'expert sur un point déterminé, sans toutefois pouvoir se dessaisir de ses attributions au profit de cet expert (CE du 4 juin 1958, Giudicelli ; CE n° 293863 du 10 septembre 2007 : « *Il ressort du procès-verbal que M. X qui n'était pas membre de ce conseil, était présent au conseil en tant qu'expert cité par l'administration et s'est borné à préciser des éléments factuels et de caractère technique destinés à éclairer les membres du conseil (...) dans ces circonstances, sa participation n'a exercé aucune influence sur le sens de l'avis émis par les membres du conseil de discipline ni entaché d'irrégularité la procédure disciplinaire »)*.

L'expert ne doit pas refaire l'enquête administrative ou apporter des éléments nouveaux à charge ou susceptibles de l'être pour le comparant et/ou son défenseur.

L'expert doit disposer d'une compétence particulière dans le domaine pour lequel son avis est sollicité. Il doit se limiter à apporter un avis technique et non un avis sur la responsabilité du comparant.

- L'expert ne doit pas exercer d'influence sur le sens de l'avis émis par le conseil

Il doit se borner à préciser des éléments factuels et techniques destinés à éclairer les membres du conseil de discipline (CE n° 293863 du 10 septembre 2007). Il ne doit pas exercer d'influence sur le sens de l'avis émis par les membres du conseil de discipline.

- L'expert n'a pas voix délibérative

A l'issue de son intervention, l'expert doit être invité par le président à quitter la salle. Il ne doit assister ni aux délibérations ni au vote, sous peine d'irrégularité (CAA de Nancy n° 12NC00881 du 31 janvier 2013).

L'expert doit être entendu antérieurement aux ultimes observations du requérant (CAA Paris n° 12PA05031 du 27 novembre 2014). Il importe d'inscrire au procès-verbal de la séance que l'expert quitte la salle après son intervention ou avant le vote.

Fiche 20 Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées selon le corps du fonctionnaire poursuivi

L'administration ne peut infliger que les sanctions prévues par les dispositions statutaires. Selon le statut de l'agent poursuivi, l'échelle des sanctions applicable diffère, selon qu'il s'agisse d'un agent titulaire, d'un stagiaire, d'un élève, d'un agent contractuel ou d'un ouvrier d'Etat.

Comme en matière pénale, le principe « *Non bis in idem* » s'applique en droit disciplinaire. Il s'agit d'un principe général du droit. Il en résulte que le fonctionnaire ne peut être poursuivi et sanctionné qu'une fois pour un même fait. Cette règle s'applique tant lorsque l'autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu'elle avait décidé de ne pas en infliger une (CE n° 395681 du 30 décembre 2016, ACNUSA). Des faits distincts examinés lors d'un même conseil de discipline ne peuvent donner lieu qu'à une seule sanction disciplinaire (CE n° 147955 du 28 février 1997). Cependant, la réitération de faits pourra être prise en compte pour l'appréciation du niveau de la sanction retenue.

De même, il n'est pas possible d'infliger cumulativement, au cours d'une même instance disciplinaire, deux sanctions disciplinaires à un agent (à l'exception de la radiation du tableau d'avancement qui peut être une sanction complémentaire d'une autre sanction du deuxième ou troisième groupe).

Les titulaires

L'échelle des sanctions applicables est fixée par l'article 66 de la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifiée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : une sanction disciplinaire a été ajoutée au sein du premier groupe et la portée de certaines autres a été précisée.

Cette échelle comporte par conséquent désormais onze sanctions réparties en quatre groupes, selon la gravité des faits reprochés :

- Les sanctions du premier groupe

Ces trois sanctions sont les seules qui peuvent être régulièrement prononcées sans comparution préalable de l'agent devant le conseil de discipline. Pour toute sanction supérieure à l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, la consultation du conseil de discipline est obligatoire (article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires).

- l'avertissement

C'est la seule sanction qui ne doit pas être classée au dossier individuel de l'agent.

- le blâme

Inscrit au dossier individuel, il est automatiquement effacé au bout de trois ans à compter de la date de la décision si aucune autre sanction n'est intervenue durant cette période (article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée).

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours :

Cette sanction est inscrite au dossier individuel dont elle est automatiquement effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue durant cette période.

L'exclusion peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Pour la durée de l'exclusion prononcée sans sursis, cette période est privative de toute rémunération, au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précisant que la « *rémunération comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...)* ».

L'intervention d'une exclusion de fonctions pour une durée maximum de trois jours ou d'une sanction du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis (article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat). L'agent sanctionné aura ainsi à exécuter la durée de sursis de la sanction d'exclusion précédente, en plus de la nouvelle sanction infligée. Cependant, pour la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée maximale de trois jours, ces dispositions ne s'appliquent que pendant la période d'existence juridique de la sanction, à savoir trois ans.

En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcé durant cette même période à l'encontre du fonctionnaire, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis (article 66 précité). Concernant l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, ces dispositions ne s'appliquent que pendant la période d'existence juridique de la sanction, à savoir trois ans.

- Les sanctions du deuxième groupe

- la radiation du tableau d'avancement

Cette sanction n'est applicable que pour le tableau d'avancement de l'année au cours de laquelle la sanction est prononcée. Elle peut être une sanction complémentaire d'une autre sanction des deuxième et troisième groupes (article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée).

- l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent

L'abaissement peut porter sur un ou plusieurs échelons selon la gravité de la faute commise. Cette sanction fait perdre à l'agent le bénéfice d'un avancement acquis et entraîne une diminution de sa rémunération (jusqu'à ce qu'il retrouve, par le jeu de l'ancienneté, son ancien échelon).

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours

Cette sanction peut être assortie d'un sursis total ou partiel.

Pour la durée de l'exclusion prononcée sans sursis, cette période est privative de toute rémunération au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée précisant que la « *rémunération comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire* (...) » et n'est pas prise en compte pour le calcul des droits à l'avancement et à la retraite.

Pour la durée de l'exclusion prononcée avec sursis, le sursis est révoqué en cas de nouvelle sanction supérieure au blâme (hors quatrième groupe) infligée pendant la période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion initiale.

En revanche, si aucune sanction disciplinaire (autre que l'avertissement ou le blâme) n'est prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Le statut du fonctionnaire faisant l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions ferme

Lors d'une exclusion temporaire de fonctions ferme, si l'agent perd son droit à rémunération, il ne perd pas sa position statutaire d'activité et continue par conséquent à être soumis aux obligations générales des fonctionnaires : article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif au principe de non-cumul d'activités professionnelles privées lucratives, sauf dérogations exceptionnelles prévues par les textes ainsi qu'aux règles déontologiques attachées à sa profession et article 30 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « *un fonctionnaire actif des services de la PN, quelle que soit sa position, ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci* ».

Le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique fixe les modalités du cumul d'activités des agents publics et des contrôles déontologiques préalables ou postérieurs à l'exercice d'une activité privée.

En cas de suspension d'une exclusion temporaire de fonctions par le juge des référés

Il s'agit du cas de figure où le juge, saisi en référé par un agent à l'encontre duquel une exclusion temporaire de fonctions a été prononcée, ordonne la suspension de cette sanction et la réintégration de l'agent jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Elle reprendra ses effets pour la période restant à courir si le juge administratif, lorsqu'il statuera sur la requête au fond, confirme la sanction (CE n° 426558 du 17 juin 2019) : « *l'exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions, suspendue par le juge des référés, pourra reprendre en cas de rejet de la demande en référé, à la date à laquelle elle a été suspendue (…) la décision de sanction n'ayant pas épuisé ses effets* ».

- le déplacement d'office

Cette sanction conduit à un changement d'affectation, le cas échéant hors de la résidence administrative. Les frais de déménagement ne sont pas pris en charge par l'administration.

Cette sanction ne doit pas être confondue avec la mutation dans l'intérêt du service qui est, quant à elle, une mesure administrative sans caractère disciplinaire et motivée par le seul intérêt du service (et non par la commission d'une faute ; *cf.* fiche 21).

- Les sanctions du troisième groupe

- la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent

Cette sanction a pour effet de placer l'agent dans le grade immédiatement inférieur à celui qu'il détenait. Sa carrière est reconstituée dans son nouveau grade, compte tenu de l'ancienneté acquise dans le grade qui lui est retiré.

La rétrogradation n'est possible que dans le corps auquel l'agent appartient. Par conséquent, elle ne peut pas s'appliquer aux fonctionnaires titulaires du premier grade quand leur corps en compte plusieurs.

- l'exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans

Cette exclusion temporaire de fonctions de seize à deux ans peut être assortie d'un sursis qui ne peut avoir cependant pour effet de ramener la durée de l'exclusion à moins d'un mois ferme (dernier alinéa de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984). Ainsi, les exclusions temporaires de fonctions comprises entre seize jours et trente jours seront nécessairement des exclusions fermes, sans aucun sursis possible.

Le sursis est révoqué en cas de prononcé d'une nouvelle sanction supérieure au blâme (hors quatrième groupe) dans les cinq ans.

En revanche, si aucune sanction disciplinaire (autre que l'avertissement ou le blâme) n'est prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Les droits à l'avancement en cas d'exclusion temporaire de fonctions

Les périodes d'exclusion temporaire de fonctions fermes suspendent les droits à l'avancement d'échelon et de grade dans l'application Dialogue 2, à la condition que la position de l'ETF ait bien été renseignée dans l'application avant que n'intervienne l'avancement et notamment le traitement automatisé d'avancement d'échelon.

Les droits à congés en cas d'exclusion temporaire de fonctions

L'exclusion temporaire de fonctions a certaines incidences sur les droits à congés du fonctionnaire exclu de ses fonctions :

- *sur les droits à congés annuels*

Les dispositions de l'article 2 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat précisent que « *les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont un droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis* ».
En conséquent, les droits à congés du fonctionnaire sont calculés en fonction de la durée de service qu'il a accomplie.
Les congés annuels non-pris et non-placés sur un CET (ou qui n'auront pas pu l'être) sont perdus.

- *sur les droits à ARTT*

L'agent exclu de fonctions ne pouvant pas être considéré comme accomplissant un temps de travail « effectif », son exclusion de fonctions entraîne une modération de ses droits à l'acquisition annuelle de jours ARTT.

La possibilité de bénéficier de droits sociaux en cas d'exclusion temporaire de fonctions

Durant sa période d'exclusion temporaire de fonctions, le fonctionnaire peut prétendre à certains droits sociaux

- *Exclusion temporaire de fonctions et allocation chômage*

Le Conseil d'Etat (CE n° 424377 du 3 juin 2019) a été amené à se prononcer sur les droits, pour un fonctionnaire privé de traitement en raison d'une exclusion temporaire de fonctions, à pouvoir bénéficier d'un revenu de remplacement sur la base des dispositions des articles L. 5422-1 du code du travail (*« Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs (...) dont la privation d'emploi est involontaire »*) et L. 5424-1 du même code (« *Ont droit à une allocation d'assurance (...) les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs (...) »*).

La haute juridiction a considéré que si la sanction de l'exclusion temporaire prononcée à l'encontre d'un agent public entraîne pour celui-ci la cessation provisoire de ses fonctions et la privation pour la même durée de la rémunération qui leur est attachée, elle n'a pas pour effet de le priver de son emploi.

Par conséquent, dans la mesure où l'agent conserve son emploi pendant la période d'exclusion et est réintégré dans ses fonctions au terme de cette période, il ne peut prétendre à l'allocation chômage prévue par l'article L. 5422-1 du code du travail.

- *Exclusion temporaire de fonctions et revenu de solidarité active (RSA)*

Dans la même décision (CE n° 424377 du 3 juin 2019), le Conseil d'Etat a cependant considéré que la circonstance selon laquelle l'agent exclu temporairement de ses fonctions ne peut prétendre aux allocations chômage n'a pas pour effet de l'empêcher de percevoir un revenu pendant cette même période.

Ainsi, le Conseil d'Etat a considéré que la période d'exclusion temporaire de fonctions ne fait pas obstacle à ce que l'agent public exerce durant cette période et tout en conservant son emploi public, un autre emploi (sous réserve du respect des obligations déontologiques qui s'imposent à lui) ou sollicite le bénéfice du revenu de solidarité active prévu par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (*« Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (...) Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire »*).

- Les sanctions du quatrième groupe

- la mise à la retraite d'office

Cette sanction conduit à la radiation des cadres et à la perte de la qualité de fonctionnaire. Le décret n° 2010-1740 du 30 novembre 2010 relatif à la réforme des retraites ouvre le droit à pension de l'Etat pour les fonctionnaires mis à la retraite d'office ou révoqués, à partir de deux ans de service (services militaires compris).

L'agent percevra sa pension, proportionnelle à la durée des services accomplis, quand il aura atteint l'âge prévu pour la retraite des fonctionnaires du corps auquel il appartient.

Par ailleurs, cette sanction entraîne la perte des bonifications d'ancienneté auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires actifs de police (cinq ans pour vingt-cinq ans de service).

L'article L. 5424-1 du code du travail étend aux agents fonctionnaires et non-fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs l'accès à l'allocation chômage en cas de perte involontaire d'emploi, sous condition de l'aptitude au travail et à la recherche effective d'un emploi.

- la révocation

La révocation a les mêmes conséquences que la retraite d'office, mais présente une connotation plus infamante.

Les droits à congés en cas de révocation ou de retraite d'office

La révocation et la mise à la retraite d'office entraînent l'exclusion définitive du fonctionnaire du service avec des conséquences sur ses droits à congés :

- sur les droits à congés annuels

Les dispositions de l'article 2 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat précisent que « *les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont un droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis* ». Par ailleurs, l'article 7 de la directive européenne n° 2003/88/CE sur le droit au congé annuel payé dispose que « *la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière SAUF en cas de fin de relation de travail* ».

En conséquent, le fonctionnaire radié des cadres a le droit à l'indemnisation du reliquat de ses congés annuels acquis et non-pris (ces congés étant calculés au prorata de la durée de services accomplis).

- sur les droits à ARTT

L'instruction NOR/INT/C/03/00002/C du 10 janvier 2003 fixe les règles de modulation des droits à l'acquisition de jours ARTT par les personnels de la police nationale en conséquence de certaines situations d'absence du service et du travail à temps partiel. Les jours ARTT accordés au titre d'une année civile constituent un crédit « théorique » ouvert au début de l'année civile considérée à consommer dans le courant de l'année civile au titre de laquelle il a été accordé. Les jours non-pris dans l'année civile qui les a engendrés, s'ils n'ont pas été versés sur un compte épargne-temps, sont définitivement perdus.

Ainsi, dans le cas d'un agent révoqué ou mis à la retraite d'office, les jours ARTT non-pris (en vertu du nombre de jours accordés en raison du « service fait ») sont définitivement perdus s'ils n'ont pas fait l'objet d'un versement (totalement ou partiellement) au crédit d'un compte épargne-temps. Les jours ARTT non-pris ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une indemnisation en cas de radiation des cadres.

- sur les jours épargnés sur le compte épargne temps (CET)

Conformément à la réglementation relative au compte épargne temps (article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 modifié par l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2018) l'agent peut solliciter uniquement l'indemnisation des jours inscrits sur son CET au-delà du seuil des quinze jours et à la hauteur du montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par l'arrêté du 28 août 2009 modifié par l'article 2 du décret du 28 novembre 2018 (catégorie A et assimilé : 135 € ; catégorie B et assimilé : 90 € ; catégorie C et assimilé : 75 €).

L'article 6 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l'Etat précise que les jours ainsi épargnés n'excédant pas le seuil des quinze jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés.

Les stagiaires et élèves

L'échelle des sanctions applicable aux stagiaires est fixée par l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. Il s'agit de :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'exclusion temporaire pour une durée maximale de deux mois avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial : **aucun sursis n'est possible pour les stagiaires ;**

- le déplacement d'office ;

- l'exclusion définitive du service.

Les agents contractuels

L'échelle des sanctions applicable aux agents contractuels est fixée par l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique. Il s'agit de :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de salaire pour une durée maximale de six mois (pour un CDD) ou de douze mois (pour un CDI) : **aucun sursis n'est possible pour les agents contractuels ;**

- le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Les ouvriers d'Etat (spécialité cuisinier)

L'échelle des sanctions applicable aux ouvriers d'Etat (spécialité cuisinier) de la police nationale est fixée par l'article 1er du décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'Intérieur assujettis aux dispositions du décret n° 55-851 du 25 juin 1955 modifié relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de l'Intérieur.

Les sanctions sont classées en sept niveaux :

- premier niveau : l'avertissement ;

- deuxième niveau : la mise à pied pour une période d'un à trois jours / l'abaissement temporaire d'un à deux échelons pendant un à trois mois ;

- troisième niveau : l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois / la mise à pied pour une période de quatre à huit jours ;

- quatrième niveau : l'abaissement définitif d'un à trois échelons ;

- cinquième niveau : la rétrogradation au groupe inférieur ;

- sixième niveau : le congédiement sans préavis ni indemnité, sans suspension des droits à pension ;

- septième niveau : le congédiement sans préavis ni indemnité avec suspension des droits à pension.

Pour les ouvriers-cuisiniers, les sanctions des trois premiers niveaux sont automatiquement effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans, si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions (effacement automatique), après un délai de dix ans.

Tableau récapitulatif des sanctions

TITULAIRES	STAGIAIRES	CONTRACTUELS	OUVRIERS D'ETAT SPÉCIALITÉ CUISINIER
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (art. 66)	Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 (art. 10)	Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (art. 43-2)	Décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 (art. 1er)
Groupes de sanctions **1er groupe** - Avertissement - Blâme - Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours **2e groupe** - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent - Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours - Déplacement d'office **3e groupe** - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent - Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans **4e groupe** - Retraite d'office - Révocation	**Numéros de sanctions** **1°**- Avertissement **2°**- Blâme **3°**- Exclusion temporaire pour une durée maximale de deux mois avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement (sans sursis possible) **4°**- Déplacement d'office **5°**- Exclusion définitive de service	- Avertissement - Blâme - Exclusion temporaire de fonctions, avec retenue de salaire, pour une durée maximale de 6 mois (si CDD) ou 12 mois (si CDI) - Licenciement sans préavis ni indemnité	**Niveaux de sanctions** **1er niveau** - Avertissement **2e niveau** - Mise à pied pour un à trois jours - Abaissement temporaire d'un à deux échelons pendant un à trois mois **3e niveau** - Abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ou mise à pied de quatre à huit jours **4e niveau** - Abaissement définitif d'un à trois échelons **5e niveau** - Rétrogradation au groupe inférieur **6e niveau** - Congédiement sans préavis ni indemnité, sans suspension des droits à pension **7e niveau** - Congédiement sans préavis ni indemnité avec suspension des droits à pension

Fiche 21 Les mesures dépourvues de tout caractère disciplinaire

Indépendamment de la procédure disciplinaire à proprement parler, le service d'emploi, le service d'inspection menant l'enquête administrative ou les directions d'emploi peuvent être amenés à proposer ou envisager certaines mesures répondant à des situations exceptionnelles et dépourvues de tout caractère disciplinaire. Il peut s'agir :

- de la mutation de l'agent dans l'intérêt du service ;

- d'un déplacement interne par mesure d'ordre intérieur ;

- d'une suspension de fonctions à titre conservatoire.

La mutation de l'agent dans l'intérêt du service

La mutation d'un agent dans l'intérêt du service (**article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995** modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale) peut parfaitement être organisée en cours d'enquête administrative et avant toute sanction disciplinaire. En effet, il est toujours possible de muter un fonctionnaire avant ou après l'intervention d'une sanction à la condition d'observer certaines règles de prudence et de motiver le changement d'affectation ou de résidence administrative par le seul intérêt du service à « muter » le fonctionnaire. Pour ne pas revêtir un caractère disciplinaire, cette mutation dans l'intérêt du service :

- doit être motivée par des raisons liées à l'intérêt du service et par la volonté de garantir le bon fonctionnement du service (et en aucun cas par la volonté de sanctionner un comportement considéré comme fautif) ;

- doit être réalisée à un poste de niveau comparable, sans préjudice financier et sans déclassement ou atteinte à la situation professionnelle de l'agent.

- L'intérêt à ne pas maintenir l'agent à son poste

Certaines raisons circonstanciées et clairement énoncées justifient, à elles seules, l'intérêt du service à ne pas maintenir l'agent sur son poste. Ainsi, sont de nature à justifier une mutation dans l'intérêt du service :

=> la perte de confiance de la hiérarchie, des partenaires locaux, des autorités administratives ou judiciaires ;

=> le « bon fonctionnement du service notoirement perturbé » par une situation de conflits (CE n° 419062 du 19 décembre 2019) ;

=> la perte de crédibilité et d'autorité du fonctionnaire vis-à-vis de ses subordonnés ;

=> la nécessité de rétablir une situation dégradée au sein du service, en raison du comportement général (ne relevant pas du champ disciplinaire) de l'agent ;

=> au retentissement de faits sur le plan local ou sur l'image de l'institution policière mise en cause ;

=> aux difficultés relationnelles (CE n° 222076 du 10 décembre 2001) ;

=> à la nécessité de mettre fin à une situation dégradée au sein du service ;

=> à la santé de l'agent ou à l'insécurité des autres fonctionnaires, etc.

Il convient de distinguer la situation des personnels actifs des personnels non-actifs.

- Le cadre juridique de la mutation dans l'intérêt du service des fonctionnaires actifs

Pour les personnels actifs, l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 pré-cité prévoit expressément la possibilité pour l'administration de procéder à des mutations dans l'intérêt du service après communication du dossier professionnel à l'agent.

Cette disposition déroge au droit commun de la fonction publique en ce qu'il exclut le passage devant la commission administrative paritaire compétente (article 25 : « *lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi »*).

Pour se faire, certaines conditions doivent être respectées, sous peine d'entacher cette décision d'irrégularité :

- le fonctionnaire doit être informé de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation ;

- le fonctionnaire doit être mis en mesure de demander la communication de son dossier ;

- la mutation doit intervenir à un poste de niveau comparable au précédent, sans préjudice financier et sans subir de déclassement.

Afin d'éviter toute sanction déguisée et en application de la règle « *Non bis in idem* » selon laquelle nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, cette mesure de mutation dans l'intérêt du service ne peut être envisagée qu'en seule considération de l'intérêt du service au regard du comportement général de l'agent et de ses incidences professionnelles.

Ainsi, toute référence aux faits fautifs poursuivis sur le plan disciplinaire doit être écartée. La mutation dans l'intérêt du service ne doit découler que de l'impossibilité de maintenir l'agent dans les fonctions exercées.

- Le cadre général de la mutation dans l'intérêt du service (hors personnels actifs)

Pour les personnels non-policiers, il n'y a pas de texte comparable à celui de l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 prévoyant expressément la mutation dans l'intérêt du service.

En l'absence de texte exprès visant l'intérêt du service, l'administration peut quand même se prévaloir de cette notion « d'intérêt du service » et de la jurisprudence administrative pour muter un fonctionnaire des filières administrative, technique ou scientifique.

Ainsi, le premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par l'article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dispose que « *l'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service ».*

Ces dispositions doivent être combinées avec l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice de 1905 qui dispose que « *Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office (*), soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté* ».

> *(*) mutation dans l'intérêt du service, hors procédure disciplinaire. A titre dérogatoire, les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires actifs de la police nationale qui relèvent de dispositions spéciales liées à leur statut.*

La jurisprudence administrative consacre le pouvoir de l'administration de procéder à des mutations dans l'intérêt du service (CE n° 88993 du 27 janvier 1993, Gaujac : « *aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe du droit ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative (…) décide dans le respect des formes applicables, de retirer son emploi à un agent dans l'intérêt du service »).*

Cela confirme que la mutation dans l'intérêt du service, lorsqu'elle est prise en considération de la personne, impose à l'administration la communication préalable du dossier à l'agent. Cette formalité est obligatoire et substantielle (CE n° 234270 du 30 décembre 2003, Tiraspolsky).

La mutation dans l'intérêt du service ne pourra être motivée que par l'intérêt du service, et ne pourra en aucun cas reposer sur l'existence de fautes disciplinaires qui relèvent d'une autre procédure. Cela nécessitera de rechercher en quoi le service a intérêt au changement d'affectation et établir la matérialité des faits avancés. Le nouvel emploi devra comporter des responsabilités équivalentes à celles assumées avant la mutation et l'agent ne devra subir aucun déclassement. A défaut, le juge administratif ne manquerait pas de relever « une sanction déguisée » et annulerait la mutation.

Cette mutation dans l'intérêt du service peut se faire à la triple condition :

- que le fonctionnaire a été informé de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation ;

- que le fonctionnaire a été mis en mesure de demander la communication de son dossier (CE n° 234270 du 30 décembre 2003, Tiraspolsky) ;

- que la CAP compétente a été consultée.

Le déplacement interne par mesure d'ordre intérieur

L'administration peut affecter ses agents à de nouvelles missions, ces derniers ne disposant pas de droits acquis au maintien dans leurs fonctions. En effet, tout fonctionnaire est titulaire de son grade, mais pas de son emploi. L'agent peut tout à fait être appelé à exercer dans différents postes dans le respect de son grade. Pour se faire, il convient de s'assurer que le changement d'affectation offre à l'intéressé des fonctions réellement en adéquation avec son grade.

Ainsi, ce déplacement est opéré à l'initiative du responsable hiérarchique, en interne au sein du service d'affectation, au titre d'une mesure d'ordre intérieur. Il ne peut répondre qu'à des impératifs liés à l'intérêt du service et à celui des agents (notamment pour la protection de la santé et de la sécurité des personnels).

Exemple : « *Un changement de service motivé par l'intérêt du service n'entraînant pas de déclassement de l'agent n'est pas une sanction déguisée même si ce nouveau poste comporte des responsabilités différentes »* (CE n° 132745 du 15 avril 1996).

Exemple : « *Un changement d'affectation motivé par le climat de grande tension généré par le comportement de l'agent n'est pas une sanction déguisée »* (CAA Bordeaux n° 09BX02903 du 11 janvier 2011).

Pour se faire, il conviendra de respecter certaines garanties pour le fonctionnaire : l'intéressé doit être tenu informé par écrit de la décision de l'affecter à un autre poste et des motifs justifiant ce déplacement interne. Il émargera le document dont une copie sera transmise aux services de gestion compétents.

Cette mesure ne doit pas entraîner de modification substantielle des conditions d'exercice de l'agent et ne doit pas porter atteinte à sa situation personnelle et professionnelle (perte de responsabilités, perte d'avantages pécuniaires, déclassement, etc.).

La suspension de fonctions à titre conservatoire

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l'**article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983** modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires relatif à la suspension de fonctions.

Désormais, l'article 30 précise que :

« En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions ».

Ainsi, à titre conservatoire et temporaire, une mesure de suspension de fonctions peut être prise en cas de présomption de faute grave présentant un caractère de vraisemblance, en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

La suspension administrative est une mesure d'urgence, sans caractère disciplinaire, par laquelle l'administration décide, dans l'intérêt du service, d'écarter momentanément un agent auquel une faute grave est susceptible d'être reprochée.

Le pouvoir de suspendre de leurs fonctions des personnels appartient au directeur général de la police nationale.

Cette mesure est étendue :

- aux stagiaires (article 8 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics) ;

- aux non-titulaires (article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat).

L'agent public suspendu de ses fonctions demeure en position d'activité. De ce fait, il garde les droits attachés à cette position et demeure soumis aux obligations statutaires y afférentes.

- L'opportunité de prendre une mesure de suspension

La suspension est prononcée en cas de présomption de faute grave (manquement aux obligations déontologiques ou infraction de droit commun), les faits qui la fondent devant présenter un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier l'éloignement de l'agent.

Cette mesure à titre conservatoire vise à éviter d'éventuels troubles susceptibles de porter atteinte à l'intérêt du service et/ou à l'intérêt de l'agent lui-même. Cette suspension ne préjuge en rien de la sanction disciplinaire susceptible d'être prise ultérieurement à l'encontre du fonctionnaire.

La gravité de la faute est appréciée en fonction de la nature des faits reprochés, de leurs conséquences sur le fonctionnement du service, du retentissement médiatique.

N'étant pas une sanction disciplinaire, la suspension n'est pas soumise aux règles encadrant la procédure disciplinaire (consultation du dossier, saisine du conseil de discipline, etc.). Elle n'a pas à être motivée (CE n° 59373 du 7 novembre 1986, Edwige).

En revanche, la prolongation au-delà du délai de quatre mois d'une mesure de suspension de fonctions doit être motivée (alinéa 3 de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée).

- La durée d'une mesure de suspension

La suspension entre en vigueur à compter de la notification à l'agent de l'arrêté portant suspension. Sa durée est limitée à quatre mois et ne peut être prolongée qu'en cas de poursuites pénales engagées à l'encontre de l'agent suspendu.

La notion de poursuites pénales

Une réponse ministérielle a précisé la notion de poursuites pénales :
« *Il y a poursuites pénales en cas de mise en mouvement de l'action publique, d'ouverture d'une information judiciaire, de convocation devant le tribunal correctionnel pour une citation directe ou en comparution immédiate. Cependant, le simple dépôt de plainte ou l'ouverture d'une enquête judiciaire ne justifient pas la prolongation de la suspension* » (Question écrite AN n° 93579 du 9 mai 2006).

- S'il n'y a pas de poursuites pénales engagées à l'encontre du fonctionnaire suspendu

Celui-ci doit être automatiquement rétabli dans ses fonctions au terme du délai de quatre mois, même si aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

- S'il existe des poursuites pénales engagées à l'encontre de l'agent suspendu

Sur ce point, l'alinéa 3 de l'article 30 dispose que « (...) *S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures (...) En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire (...)* ».

Ainsi, lorsqu'un agent est suspendu, l'administration peut régulièrement prolonger la suspension, jusqu'à :

⇨ l'intervention d'une condamnation pénale définitive du fonctionnaire ;

⇨ l'intervention d'une décision disciplinaire (sanction ou classement), fondée sur les mêmes faits que ceux ayant justifié la suspension. Dans ce cas, le règlement disciplinaire du dossier met automatiquement fin à la suspension et ce, même si les poursuites pénales sont encore en cours.

Il conviendra dans ce dernier cas, de faire figurer dans l'arrêté de sanction pris par l'administration, la mise à fin de la mesure de suspension (excepté en cas de révocation ou de retraite d'office).

Cependant, l'existence d'une procédure pénale en cours n'exclut plus désormais systématiquement le rétablissement de l'agent dans ses fonctions. En effet, la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (article 26) modifiant l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, clarifie la situation administrative du fonctionnaire suspendu faisant l'objet de poursuites pénales à l'issue du délai des quatre mois.

Les modifications (3e alinéa de l'article 30) permettent à l'administration de pouvoir rétablir, à l'expiration du délai des quatre mois, l'agent suspendu dans ses fonctions alors même qu'il fait l'objet de poursuites pénales :

- soit en l'affectant provisoirement (sous réserve de l'intérêt du service) dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est soumis le cas échéant ;

- soit, à défaut, en le détachant d'office provisoirement dans un autre corps ou cadre d'emplois compatible avec de telles obligations.

L'affectation provisoire ou le détachement d'office provisoire prend fin quand la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou que l'évolution des poursuites pénales rend sa prolongation impossible.

L'administration doit informer les autorités judiciaires des mesures qu'elle prend à l'égard du fonctionnaire afin qu'elles puissent contrôler leur compatibilité avec les mesures judiciaires prises (4e alinéa de l'article 30). En cas de changement d'affectation ou de détachement d'office provisoire, l'administration informera le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République, ainsi que les membres de la CAP compétente à l'égard du corps du fonctionnaire.

Dans le cas où, sur le plan pénal, le fonctionnaire bénéficie d'un non-lieu, d'une relaxe, d'un acquittement, d'une mise hors de cause et qu'aucune suite disciplinaire n'est donnée, l'administration doit rétablir le fonctionnaire dans ses fonctions.

- Les cas où la mesure de suspension ne se justifie pas

Certaines mesures judiciaires prises à l'encontre de l'agent ne justifient pas sa suspension de fonctions dans la mesure où il est déjà éloigné du service. En application du principe du service non fait, l'agent ne perçoit aucun traitement. Il s'agit :

⇨ du placement de l'agent en détention provisoire ;

⇨ du placement sous contrôle judiciaire assorti d'une interdiction d'exercer tout emploi public.

La prise d'une mesure de suspension dans ces cas précis est inappropriée. Si elle devait toutefois être prise, cette mesure serait une mesure de bienveillance et de protection (notamment sociale) pour l'agent concerné justifiée par les circonstances particulières de l'affaire dans la mesure où elle lui rétablit un droit à rémunération. La mesure doit par conséquent être prise, en toute connaissance de cause, à titre exceptionnel.

De même, l'administration peut mettre fin à tout moment à une mesure de suspension prise antérieurement à l'égard d'un fonctionnaire dans le cas où celui-ci serait amené à être placé en détention provisoire ou à faire l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer ses fonctions.

- Les effets d'une mesure de suspension

La mesure de suspension génère différents effets sur la carrière de l'agent, à savoir :

- Les effets sur le traitement

Le fonctionnaire suspendu a droit, pendant les quatre premiers mois, au maintien de son traitement indiciaire et de l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement et aux prestations familiales obligatoires. Au-delà de ce délai, lorsque le fonctionnaire est poursuivi pénalement et que la suspension de fonction est prolongée, l'administration peut décider de procéder à une retenue d'une partie de son traitement indiciaire qui ne peut excéder la moitié de celui-ci. L'intéressé continue de percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Dans le cas où le fonctionnaire bénéficierait d'une décision de relaxe sur le plan pénal ou que le conseil de discipline conclurait à une absence de faute ou proposerait une simple sanction du premier groupe, le fonctionnaire pourra prétendre au versement de la rémunération dont il a été privé pendant la durée de la procédure dont il a fait l'objet (CAA Versailles n° 09VE02256 du 16 décembre 2011, ministre de l'Intérieur c/ Hézard : « *Si le droit du fonctionnaire au paiement de son traitement est subordonné, en principe, à l'accomplissement de son service, l'agent qui a été suspendu par son autorité ayant pouvoir disciplinaire et qui est rétabli dans ses fonctions sans qu'une faute grave, disciplinaire ou pénale, puisse lui être reprochée, peut prétendre au versement de la rémunération dont il a été privé pendant la durée de la procédure dont il a fait l'objet* »*).*

- Les effets sur les droits à congés

S'agissant des congés annuels, le fonctionnaire suspendu de ses fonctions bénéficie des droits à congés annuels (TA de Lyon n° 40462 du 8 février 1990, Garrigues : « *La suspension d'un fonctionnaire, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, qui est une mesure d'urgence prise dans l'intérêt du service, ne permet pas de regarder l'intéressé comme n'étant plus en position d'activité. En conséquence, la période de suspension doit être prise en compte pour le calcul des congés annuels. Le refus des congés annuels pour ce motif erroné en droit est donc constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de* [l'administration] »).

S'agissant des jours ARTT, le droit à l'attribution de tels jours est indissociable de la notion de « service fait ». L'agent suspendu n'étant pas considéré comme accomplissant un temps de travail effectif, sa suspension entraîne par conséquent une modération de ses droits à l'acquisition annuelle de jours ARTT.

- Les effets sur la carrière de l'agent

Durant sa suspension, le fonctionnaire est considéré en position d'activité avec l'ensemble des droits attachés à cette position et reste, de ce fait, soumis aux droits et obligations liés à sa qualité de fonctionnaire.

Le fonctionnaire stagiaire peut également être suspendu mais sa durée de suspension n'est pas comptabilisée dans la durée de son stage, ce qui diffère d'autant la date de titularisation.

Les périodes de suspension sont prises en compte pour le calcul des congés annuels du fonctionnaire, pour son avancement et pour le calcul de sa retraite.

En matière de maladie, le fonctionnaire suspendu a droit à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu. Il bénéficie alors du régime de rémunération afférent à ces congés.

Par ailleurs, la suspension d'un fonctionnaire n'a pas pour effet de rendre vacant son emploi.

- La suspension de fonctions et la maladie

Si l'agent bénéficie d'un congé de maladie au moment de la notification de la mesure de suspension de fonctions prise à son encontre, cette suspension de fonctions n'entre en vigueur qu'à l'issue du congé de maladie de l'agent alors même que la durée de cette mesure de suspension est décomptée, quant à elle, à compter de la signature de l'acte qui la prononce (CE n° 388109, 31 mars 2017 : « *qu'afin de prévenir une reprise d'activité* [l'administration] *peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un* [agent] *qui bénéficie d'un congé maladie ordinaire ; que la suspension n'entre alors en vigueur qu'à compter de la date à laquelle ce congé prend fin, sa durée étant toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce ; que, même si elle ne prévoit pas expressément une entrée en vigueur différée, la décision de suspension prise pendant un congé de maladie produit effet dans ces conditions et ne met donc pas fin au congé et au régime de rémunération afférent à celui-ci* »).

.../...

Si l'agent est placé en congé de maladie au cours de la période de suspension, la mesure de suspension prise à son encontre cesse de produire ses effets. L'administration devra reprendre un nouvel arrêté de suspension de fonctions si les conditions pour ce faire sont réunies à l'issue du congé de maladie (CAA Versailles n° 16VE00268 du 24 mai 2017 ; CE n° 343837 du 26 juillet 2011 : « *le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, il a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés ; qu'en plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent remplies* »).

- Les conditions d'exercice d'une activité privée pendant la suspension de fonctions

→ Les règles de droit commun de la fonction publique (hors agents des corps actifs de police)

De manière générale, l'agent suspendu cesse d'être soumis aux règles de non-cumul de ses fonctions avec une activité privée. Ainsi, durant sa période de suspension, l'agent pourra percevoir à la fois sa rémunération au titre de sa suspension et une rémunération liée à une activité privée (CE n° 52641 du 13 juillet 1966 : « *L'agent suspendu cesse d'être soumis à l'interdiction du cumul entre ses fonctions et une activité privée rémunérée »*). Par conséquent, l'agent suspendu n'est plus limité aux activités prévues par l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Cependant, l'agent doit s'abstenir d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions et reste soumis aux dispositions du code pénal lui interdisant par exemple d'exercer une activité qui serait constitutive d'une prise illégale d'intérêts.

Il convient de se reporter au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui vient fixer les modalités du cumul d'activités des agents publics et des contrôles déontologiques préalables ou postérieurs à l'exercice d'une activité privée.

Article 24 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

« Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée émane d'un agent occupant un emploi n'entrant pas dans le champ de l'article 2, l'autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.

L'agent fournit toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de celle-ci.

La décision de l'autorité dont relève l'agent peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au premier alinéa et le fonctionnement normal du service ».

→ Le cas dérogatoire des policiers

En revanche, les règles de droit commun ci-dessus évoquées ne s'appliquent pas dans leur intégralité aux fonctionnaires actifs de police, notamment lors de la suspension de fonctions à plein traitement.

En effet, le fonctionnaire actif des services de police sous le coup d'une mesure de suspension de fonctions à **plein traitement** reste soumis à la règle de l'interdiction de cumul de son traitement et de la rémunération d'une activité privée rémunérée (article 31 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale). Cependant, il reste soumis au bénéfice des dispositions des II à V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 (*cf.* annexes).

En revanche, dès lors que le fonctionnaire est rémunéré à **demi-traitement,** il cesse d'être soumis à cette règle d'interdiction de cumul et bénéficie alors des dispositions de droit commun de la fonction publique. Il peut alors exercer une activité rémunérée, tout en étant contraint d'observer certaines obligations (l'activité envisagée ne devant pas être de « *nature à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, méconnaître un principe déontologique ou placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal* » – article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

Le licenciement pour insuffisance professionnelle des agents titulaires

Le fonctionnaire dont le travail ne donne pas satisfaction peut être « licencié ». Cette mesure ne doit pas être confondue avec la révocation ou avec l'inaptitude physique. Elle ne prend pas en compte un faute particulière mais seulement une forme d'inadaptation du fonctionnaire aux attentes de l'administration. En effet, seul l'intérêt du service est susceptible de fonder un licenciement pour ce motif, l'agent en cause n'accomplissant pas de manière satisfaisante les missions qui lui sont confiées. Il ne doit pas s'agir en l'occurrence de sanctionner une faute disciplinaire.

En tant que mesure prise en considération de la personne, elle doit appliquer les dispositions de l'**article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984** modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à savoir être prononcée après l'observation de la procédure prévue en matière disciplinaire et être assortie de garanties procédurales au moins égales à celles applicables en matière disciplinaire, même si elle ne revêt aucun caractère disciplinaire.

Pour mener cette procédure, il est impératif de prendre en compte l'aptitude générale de l'agent à assumer les fonctions liées à son grade et à son statut et ne pas se cantonner à un seul manquement à une obligation prévue par un texte législatif ou réglementaire (CE n° 198071 du 27 septembre 2000 : « *même si le licenciement pour insuffisance professionnelle est assorti de garanties procédurales au moins égales à celles applicables en matière disciplinaire, il ne revêt pas pour autant le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'en outre, si les faits pouvant justifier une telle mesure doivent prendre en compte l'aptitude de l'intéressé à assumer les fonctions qu'il est appelé à exercer en tant que fonctionnaire soumis à un statut définissant ses droits et obligations, il ne s'ensuit pas que seul un manquement à une obligation prévue par un texte législatif ou réglementaire puisse être constitutif d'une insuffisance professionnelle* »).

- Les faits pouvant justifier un licenciement pour insuffisances professionnelles

L'administration doit établir, par des faits ou des motifs précis, que l'agent fait preuve d'incapacité ou d'inaptitude au service.

- L'insuffisance professionnelle se distingue du comportement fautif

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne définit pas la notion d'« insuffisance professionnelle » et c'est la jurisprudence administrative qui est venue en dessiner les contours. Dans tous les cas, il doit ressortir que l'agent ne satisfait pas à ses obligations, non pas en raison d'un comportement délibéré, mais en raison de son incapacité à remplir convenablement ses fonctions (ce qui distingue clairement l'insuffisance professionnelle du comportement fautif). Ainsi, peuvent être de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle :

● les graves carences sur le contenu même d'un travail ou sur le plan relationnel, l'agent ayant été incapable de tirer profit de formations qui lui ont été consenties ;

● l'inaptitude d'un agent à remplir des fonctions malgré les conseils prodigués, auxquels s'ajoutent des difficultés relationnelles tant avec les collègues qu'avec la hiérarchie, de nature à altérer le bon fonctionnement du service ;

● la transgression des horaires de travail, l'incapacité de travailler en équipe, l'absence de rigueur dans l'exécution des tâches conférées, la lenteur et la médiocrité du travail réalisé, le manque d'éthique professionnelle (CE n° 122191 du 22 octobre 1993 ; CCI de Digne et des Alpes-de-Haute-Provence).

- L'insuffisance professionnelle doit être distinguée de la dégradation de l'état de santé de l'agent

Il convient de vérifier au préalable que l'incapacité de l'agent n'est pas directement liée à des problèmes de santé, notamment révélés par des congés de maladie successifs. Dans cette optique, un contrôle d'aptitude peut se révéler nécessaire.

- L'insuffisance doit ressortir du dossier de carrière

La notation, les appréciations du supérieur hiérarchique doivent être en cohérence avec une telle mesure, même si des éléments positifs peuvent être soulignés. En effet, l'insuffisance professionnelle doit être continue dans le temps et ne pas dater de la dernière affectation ou de l'appréciation de la dernière hiérarchie.

- La procédure à respecter

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. L'agent à l'encontre duquel une procédure de licenciement pour insuffisances professionnelles est engagée doit :

→ être averti de l'intention de l'administration de procéder à une telle mesure ;

→ recevoir communication de l'intégralité de son dossier individuel ;

→ être assisté des personnes de son choix ;

→ être mis à même de pouvoir s'expliquer devant les membres de la CAP (ne siégeant pas en formation disciplinaire).

En effet, la commission administrative paritaire nationale compétence doit être consultée.

L'arrêté de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être motivé.

Si le fonctionnaire satisfait aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension, le licenciement a pour effet de le mettre d'office à la retraite. Dans le cas contraire, le fonctionnaire a droit au versement d'une indemnité dans les conditions prévues à l'article 61 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

L'abandon de poste

Cette procédure permet la radiation des cadres en dehors de toute procédure disciplinaire. Elle concerne les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents non titulaires. L'abandon de poste constitue une perte volontaire d'emploi : l'agent rompt de sa propre initiative, par son absence irrégulière ou par son refus de rejoindre son poste, le lien qui l'unit à l'administration.

Pour être en situation réelle d'abandon de poste, l'absence de l'agent doit être totale et prolongée : un simple retard ou une absence de quelques jours ne peuvent être qualifiés d'abandon de poste. Le fonctionnaire doit, en toute conscience, vouloir rompre ses liens avec le service.

Ainsi, constitue une situation d'abandon de poste :

● l'agent qui ne reprend pas son poste à l'issue d'un congé annuel sans justifier de son absence (CE n° 112410 du 22 février 1995, Menconi) ou à l'issue d'un congé de maladie sans produire de certificat médical justifiant la prolongation de son absence (CE n° 121204 du 26 septembre 1994, Melle Jan) ;

● l'agent qui cesse ses fonctions sans fournir de justificatif et qui ne les reprend pas après une mise en demeure (CE n° 223151 du 13 décembre 2002, ministre de l'Equipement) ;

● l'agent qui ne reprend pas ses fonctions à l'issue de son congé de maladie alors même qu'il est reconnu apte à ses fonctions par le comité médical et qui fournit un certificat n'apportant aucun

élément nouveau sur son état (CE n° 116935 du 21 juin 1995 – transposable à la fonction publique d'Etat).

● l'agent en disponibilité qui n'a pas fait connaître ses intentions avant le terme de sa disponibilité alors même que son administration l'a mis en demeure de reprendre son service à une date fixée ou l'a invité à renouveler sa disponibilité en lui précisant qu'à défaut il sera radié des cadres.

A contrario, ne constitue pas une situation d'abandon de poste :

● l'incarcération d'un agent ;

● l'agent qui cesse d'assurer son service mais qui est présent à son poste ;

● l'agent qui refuse le poste sur lequel il est affecté à son retour de congé de maladie et qui se présente sur le lieu de ses anciennes fonctions ;

● l'agent en congé de maladie qui refuse de se soumettre aux contre-visites médicales ;

● l'agent qui transmet tardivement son certificat médical en vue de justifier son absence.

- La procédure à respecter pour engager une procédure d'abandon de poste

La procédure d'abandon de poste aboutissant à la radiation des cadres ne peut régulièrement intervenir que si l'agent a été mis en demeure de reprendre ses fonctions.

Cette mise en demeure doit impérativement comporter les éléments suivants :

→ l'agent doit être informé par écrit ;

→ il doit être enjoint de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai raisonnable qui sera fixé par l'administration (48 heures suivant la notification du présent courrier) ;

→ il doit être informé qu'il risque une radiation des cadres sans les garanties d'une procédure disciplinaire préalable (pas de conseil de discipline, pas de communication de dossier).

Cette mise en demeure doit être notifiée à l'agent par courrier recommandé avec accusé de réception (ou déposé au domicile de l'agent par un agent assermenté (CE n° 145095 du 13 octobre 1995, M. Kerakra). Le refus de l'agent de retirer le pli ou d'en prendre connaissance ne rend pas la procédure irrégulière (CE n° 116505 du 21 octobre 1992, commune de Gonesse).

En vertu de la réglementation postale, le pli recommandé avec accusé de réception présenté au domicile en l'absence de son destinataire est conservé à sa disposition pendant quinze jours au bureau de poste et peut être retiré par l'intéressé pendant ce délai. Lorsque le pli n'a pu être présenté, la radiation des cadres ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de quinze jours dont bénéficie l'agent pour retirer le recommandé (CE n° 109594 du 5 décembre 1994, centre national de cinématographie).

- Les conséquences de la mise en demeure

Plusieurs cas peuvent se présenter à l'issue de la mise en demeure adressée à l'agent :

=> soit l'agent reprend son service sans justifier de son absence : il pourra alors être opéré une retenue sur son traitement (pour absence de service fait) et une procédure disciplinaire pourra être engagée à son encontre ;

=> soit l'agent reprend son service en justifiant tardivement son absence (notamment par un certificat médical) : aucune retenue sur son traitement ne pourra être appliquée mais une procédure disciplinaire pourra être engagée à son encontre ;

=> soit l'agent ne reprend pas son service et fait connaître son intention de démissionner : il est pris acte de sa volonté et un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste pourra être pris ;

=> soit l'agent ne répond pas : l'administration peut prendre un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste.

L'arrêté de radiation des cadres devra faire apparaître les différentes étapes de la procédure menée à son encontre. La décision de radiation devra être motivée et indiquer les voies et délais de recours contentieux. Cet arrêté de radiation devra être notifié à l'intéressé par lettre recommandée.

La radiation des cadres pour abandon de poste prend effet à la notification de la décision. Toute rétroactivité à une date antérieure entacherait cette radiation d'illégalité (CAA Marseille n° 00MA00254 du 23 mars 2004, Mme Elisabeth X). Les congés annuels non pris sont considérés comme perdus.

En cas d'annulation de l'arrêté portant radiation de l'agent pour abandon de poste par le juge administratif, l'administration devra réintégrer l'agent et lui verser une indemnité dont le montant est égal au traitement qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été radié, à l'exclusion des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, diminuée du montant des revenus de toute nature perçus (CE n° 74560 du 10 juillet 1992, Mme Vauchey).

Le refus d'octroi de l'honorariat

L'attribution de l'honorariat aux fonctionnaires de police admis à la retraite est régie par l'**article 71 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984** modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat disposant que « *tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat de son grade (…) l'honorariat peut être refusé par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus ».*

En pratique, la mention de l'honorariat est portée sur la carte de retraité de la police nationale qui est délivrée sur demande du fonctionnaire (contre remise de la carte professionnelle et insigne) lors de son admission à la retraite. La circulaire n° 2516 du ministère de l'Intérieur du 26 juillet 1988 précise la mention de l'honorariat sur les cartes de retraité.

Ainsi, l'honorariat présente un caractère automatique (sans pour autant constituer un droit ou une liberté reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - CE n° 236090, 25 juin 2003). Le refus de l'honorariat est une mesure prise en considération de la personne et doit, dans ce cadre, être motivée. Ce refus ne constitue pas une sanction disciplinaire (CE n° 278224 du 26 octobre 2005).

- Les motifs pouvant être retenus pour refuser l'honorariat lors de la mise à la retraite du fonctionnaire

Le refus de l'honorariat peut légitimement se fonder :

=> sur une insuffisance professionnelle notoire du fonctionnaire

Dans ce cadre, l'administration n'est pas tenue de prendre en considération la totalité de la carrière du fonctionnaire pour refuser l'honorariat, mais peut se fonder sur sa manière de servir pendant les dernières années de son activité professionnelle (TA Paris du 4 avril 1991, Teboul).

=> sur des sanctions disciplinaires graves d'un niveau supérieur à l'avertissement ou au blâme

L'appréciation du niveau de la sanction a son importance, le juge administratif estimant qu'un simple blâme ne peut justifier un refus d'honorariat (TA de Pau, req. 0700434 du 2 juin 2009, Braud). A titre d'information, l'honorariat pourra être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées par l'ancien fonctionnaire le justifie.

- La procédure de refus du bénéfice de l'honorariat

L'octroi de la carte de retraité de la police nationale relève du pouvoir discrétionnaire de l'administration sur lequel le juge n'exerce qu'un contrôle restreint (TA de Versailles du 13 mars 1974).

La décision de refus d'octroi de l'honorariat est prise au moment de quitter la fonction publique, par décision motivée de l'autorité qui prononce la radiation ou l'admission à la retraite, pour un motif tiré de la qualité des services rendus.

S'agissant d'une décision individuelle défavorable prise en considération de la personne, il y a lieu d'instaurer une procédure préalable contradictoire avant la prise de la décision de refus. L'administration doit faire en sorte que l'intéressé ait la possibilité de faire connaître son point de vue.

- Le lien entre la délivrance de la carte de retraité et l'honorariat

La carte de retraité est destinée à marquer un lien moral entre l'administration et les fonctionnaires qui l'ont fidèlement servie. Elle offre ainsi la possibilité aux anciens fonctionnaires de présenter un titre officiel, dans le cadre de leur vie privée, à l'égard des tiers attestant probité et loyauté dans leurs engagements.

Contrairement à l'idée reçue, il n'y a aucun lien automatique entre la carte de retraité et l'honorariat. La carte de retraité ne constitue pas le support matériel de l'honorariat puisqu'un fonctionnaire peut légitimement se prévaloir de l'honorariat, même sans détenir une carte de retraité. Cependant, le refus d'octroi de l'honorariat entraîne quant à lui la non-délivrance de la carte de retraité.

La délivrance de cette carte est régie par une simple circulaire du 5 mars 1971. Elle autorise ainsi l'administration à refuser l'octroi d'une carte de retraité si le fonctionnaire :

- ⇨ n'a pas obtenu l'honorariat ;
- ⇨ a fait l'objet de sanctions disciplinaires ;
- ⇨ a fait preuve d'une insuffisance professionnelle notoire.

L'administration bénéfice d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'octroi d'une carte de retraité.

Fiche 22 Les délibérations du conseil de discipline

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses défenseurs, de ses témoins et des experts éventuellement mandées (article 6 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat).

- La publicité des débats

L'article 33 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires dispose que les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

Il est de jurisprudence constante que les juridictions administratives considèrent que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoyant la publicité des audiences, n'est pas applicable aux conseils de discipline qui ne sont pas des juridictions et qui n'expriment que des avis consultatifs (CAA Paris n° 07PA02660 du 16 décembre 2008 ; CAA Lyon n° 07LY02146 du 29 septembre 2009).

- La présence de personnes extérieures au conseil

La présence du secrétaire de séance (non-membre du conseil de discipline) au cours du délibéré ne vicie pas la procédure, dès lors qu'il n'intervient pas au cours des débats et du délibéré et qu'il ne cherche, tant au cours du débat qu'à l'occasion du délibéré, à peser sur le cours du conseil (CAA Bordeaux n° 04BX01034 du 30 décembre 2005 ; TA Montpellier du 15 mai 2008, Blanc : « (...) *dès lors que ces membres ne prennent pas part au délibéré »*).

- Le secret des délibérations

Lors des délibérations, les membres du conseil de discipline échangent leurs avis sur la matérialité des faits reprochés à l'agent afin de parvenir au vote d'une proposition de sanction.

Outre le vote d'une proposition de sanction, ils ont la possibilité de solliciter une enquête complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les éléments dont ils disposent pour se prononcer sur une sanction (article 7 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 précité, *cf*. fiche 23).

Ils peuvent également estimer qu'il y a lieu de suspendre la procédure disciplinaire en votant un sursis à statuer (article 9 dudit décret précité, *cf*. fiche 23).

Les délibérations de l'instance disciplinaire se font à huis clos. Pour préserver le secret des délibérations, celles-ci ne sont pas retranscrites dans le procès-verbal de séance (*cf*. fiche 25).

- Le respect de la confidentialité des débats

Le président du conseil de discipline assure la police des débats et des délibérations. Il lui appartient de rappeler, au début de séance, les règles de confidentialité pour garantir la régularité de la séance. Les membres des CAP sont soumis à l'obligation de discrétion et de secret professionnels relativement aux débats, délibérations et documents dont ils ont connaissance dans le cadre du conseil de discipline. Ils engagent leur responsabilité dans le cas contraire.

Fiche 23 Le complément d'enquête
Le sursis à statuer

S'il revient au conseil de discipline de proposer des sanctions à l'issue de l'examen d'un dossier disciplinaire, il se peut que dans certains cas, les circonstances particulières de l'affaire l'amènent à prendre d'autres mesures.

Dans l'hypothèse où le conseil de discipline se jugerait insuffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits dont il a à apprécier le caractère fautif, il lui est possible d'ordonner, à la majorité des membres présents, un **complément d'enquête** (article 7 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat). Il s'agit d'une décision qui s'impose à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

De même, lorsque le fonctionnaire poursuivi disciplinairement fait parallèlement l'objet de poursuites judiciaires devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, s'il l'estime opportun pour l'issue de la procédure disciplinaire, proposer à la majorité des membres présents de **surseoir à statuer** jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal (article 9 alinéa 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 précité).

Ainsi, le complément d'enquête et le sursis à statuer ne peuvent être décidés ou proposés que par le conseil de discipline : l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ne peut pas décider de solliciter un complément d'enquête ou attendre l'issue de la procédure pénale pur prendre sa décision.

Le complément d'enquête

Le conseil de discipline, après avoir entendu le comparant et procédé à l'examen au fond du dossier disciplinaire, peut estimer ne pas disposer - en l'état du dossier - d'informations suffisantes pour se prononcer sur une proposition de sanction.

L'article 7 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 précité permet au conseil de discipline de décider un complément d'enquête à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative. Cette demande de complément d'enquête est une décision prise en conseil de discipline. Elle n'a pas à être soumise à l'autorité détenant le pouvoir disciplinaire, qui ne peut s'y opposer.

Dans le cas où le complément d'enquête demandé reste infructueux (complément sans intérêt ou n'apportant aucun élément probant), le conseil de discipline de nouveau réuni doit reprendre les débats où ils s'étaient arrêtés lors de la séance précédente.

Dans la rédaction des motivations du procès-verbal (*cf.* fiche 25) et dans le cas où des faits ultérieurs viendraient à être connus, il sera toujours possible d'indiquer la réserve suivante : « *qu'en l'état actuel du dossier disciplinaire, les faits reprochés qui ont fait l'objet du complément d'enquête ne sont pas établis, mais que si de nouveaux éléments venaient par la suite étayer les faits initiaux, un nouveau conseil de discipline pourrait être organisé afin que le fonctionnaire puisse répondre de faits nouveaux* ».

Le sursis à statuer

Lorsque le fonctionnaire poursuivi disciplinairement fait parallèlement l'objet de poursuites judiciaires devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Dans ce cas, il **sursoit à statuer.**

Ainsi, l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 dispose que :

« (...) lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision ».

Contrairement au report (au sens de l'article 4 évoqué dans la fiche 18) et à la demande de complément d'enquête (article 7) qui sont des décisions prises par le conseil de discipline, le sursis à statuer dans l'attente des suites judiciaires (article 9) est une proposition du conseil de discipline qui doit être soumise à la décision de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Celle-ci peut ne pas l'accepter.

Fiche 24 Le vote de la proposition de sanction

Au vu des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, des observations produites et des déclarations du comparant et de son défenseur (et, le cas échéant des témoins et experts cités), le conseil de discipline délibère à huis clos, hors de la présence du fonctionnaire poursuivi et/ou de son défenseur.

Lors de ce délibéré, le conseil de discipline peut ordonner une enquête s'il s'estime insuffisamment éclairé (à la majorité des membres), faire appel à nouveau à l'expert ou proposer de suspendre la procédure disciplinaire, dans l'attente de la décision judiciaire si le fonctionnaire poursuivi fait l'objet de poursuites pénales (*cf*. fiche 23).

En dehors de ces cas précis, le président fait procéder au vote de la sanction. Seules les sanctions prévues :

- pour les fonctionnaires, à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- pour les stagiaires et les élèves, à l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

- pour les agents contractuels, à l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- pour les ouvriers d'Etat, à l'article 1er du décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'Intérieur assujettis aux dispositions du décret n° 55-851 du 25 juin 1955

peuvent être proposées.

Les modalités du vote

Le vote à scrutin secret ne s'impose que pour les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale (article 44 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale). Il s'agit d'une formalité obligatoire dont la méconnaissance entraîne l'irrégularité de la procédure et l'annulation de la décision en cas de recours contentieux formé devant le juge administratif contre la sanction.

Pour les autres corps, le vote se fait à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires, le vote peut avoir lieu à scrutin secret (article 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires). Cette demande doit être actée au procès-verbal.

- La mention portée au procès-verbal

Pour les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, le procès-verbal du conseil de discipline doit mentionner que le vote a eu lieu à scrutin secret.

Toutefois, la seule circonstance que le procès-verbal des délibérations du conseil de discipline mentionne que la proposition de sanction retenue a été adoptée à l'unanimité n'est pas contraire aux dispositions de l'article 44 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui prescrivent que le vote doit avoir lieu au scrutin secret, dès lors que le requérant n'établit pas que le conseil n'aurait pas procédé à un vote à bulletins secrets (CE n° 280956 du 19 octobre 2007 ; CE n° 286360 du 25 octobre 2006 ; CAA Lyon n° 10LY01239 du 21 juin 2011 ; TA Paris du 17 juin 2010).

La règle du vote à la majorité des voix des membres présents

A l'issue des délibérations, le président met aux voix une proposition de sanction. Seuls les membres du conseil ayant assisté à l'ensemble des débats peuvent prendre part au vote.

La majorité requise se calcule uniquement sur la base des membres présents.

L'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat définit les autres modalités de mise aux voix des sanctions par le président du conseil de discipline.

1re phase : le président est tenu de mettre aux voix la proposition de sanction la plus sévère évoquée lors des délibérations. Pour être retenue, cette proposition de sanction doit recueillir la majorité des membres présents ayant voix délibérative ;

2e phase : si la majorité requise n'est pas obtenue, le président met alors aux voix toutes les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère immédiatement inférieure à la sanction proposée mais non retenue, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille la majorité requise (y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, CAA Nancy n° 99NC01500 du 18 mars 2004). Cette formalité est substantielle, sa méconnaissance entache d'illégalité la décision contestée dans le cadre d'un recours contentieux (CAA Marseille n° 01MA01294 du 22 mars 2005 ; TA Nîmes n° 1402674 du 18 février 2016, Comiotto : « *En omettant de mettre aux voix les sanctions de la radiation du tableau d'avancement (...), cette omission a privé le requérant d'une garantie de nature à influer sur le sens de la décision du ministre* »).

Dès qu'une proposition de sanction a recueilli la majorité requise, le président n'est pas tenu de mettre aux voix une sanction moins sévère (CE n° 97304 du 10 juin 1992, Pothier). La proposition de sanction ayant recueilli l'accord de la majorité est alors motivée et transmise par le président à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Lors de ce vote, certaines sanctions peuvent se révéler inapplicables au cas du fonctionnaire poursuivi. Ces sanctions ne sont alors pas mises aux voix. C'est le cas de :

- la retraite d'office pour un fonctionnaire ne comptant pas au moins deux ans de services civils et militaires effectifs ;

- la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu pour un agent du premier grade de son corps ;

- l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, si l'agent est au premier échelon de son grade ;

- la radiation du tableau d'avancement pour un agent qui n'est pas inscrit au tableau annuel d'avancement au moment où le conseil de discipline statue sur son cas.

- Le calcul de majorité

Pour qu'une proposition de sanction (ou d'absence de sanction) soit retenue, elle doit recueillir la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative (à partir du moment où ils sont physiquement présents dans la salle du conseil de discipline), que ces derniers participent ou non effectivement au scrutin (hypothèse « du refus de vote »). Le président n'a pas voix prépondérante.

Exemple : pour un conseil de discipline composé de 10 membres présents avec voix délibérative => la majorité requise est de 6 voix (soit la moitié + 1)

Exemple : pour un conseil de 7 membres présents avec voix délibérative => la majorité requise est de 4 voix (soit la moitié amenée à l'unité supérieure).

Exemple : pour un conseil de discipline composé de 11 membres présents avec voix délibérative dont 3 refusent de prendre part au vote => la majorité requise est de 6 voix (soit la moitié des membres présents amenée à l'unité supérieure).

- en cas de partage des voix

Dans ce cas, l'avis du conseil de discipline est réputé avoir été donné. L'absence d'avis motivé qu'exigent les textes ne vicie pas la régularité de la procédure (CE n° 79627 du 23 décembre 1988, Venture).

- en cas d'absence de majorité

Si aucune des propositions de sanction formulées (la dernière étant l'avertissement) n'obtient la majorité requise, le président est alors tenu de faire l'ultime proposition, consistant à « ne pas prononcer de sanction ». Cette proposition doit être soumise au vote (CAA Nantes n° 06NT00156 du 30 juin 2006 ; CAA Marseille n° 01MA01294 du 22 mars 2005 transposable à la fonction publique d'Etat). Cette irrégularité entache d'illégalité la décision de sanction contestée devant le juge administratif.

Dans l'hypothèse où aucune des propositions de sanction, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient la majorité des voix, le conseil de discipline est considéré comme ayant été consulté (CE n° 79627 du 23 décembre 1988, Venture). Il appartiendra alors à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire de décider de la sanction (ou pas) à prendre à l'encontre de l'agent.

Les incidents de séance

Différents cas de figures peuvent se présenter au moment du passage au vote de la sanction.

- Le départ volontaire de représentants du personnel

Le départ de la salle de représentants du personnel ne souhaitant pas prendre part au vote de la sanction nécessite de recalculer la majorité requise de vote, dans la mesure où la majorité requise se calcule uniquement en prenant en compte les seuls présents.

Exemple : un collège de 12 membres présents **=>** *la majorité requise lors du vote est de 7 si tous les membres sont présents et participent au vote ;*
Si les 6 représentants du personnel quittent la salle **=>** *la majorité est recalculée sur la base de la nouvelle majorité requise qui sera alors de 4.*

Il convient de mentionner au procès-verbal les membres quittant la salle ainsi que le nombre de votants et le nombre de voix en faveur de la sanction proposée.

- Le fait de s'abstenir de voter sans quitter la salle

Si certains représentants du personnel refusent de prendre part au vote mais restent physiquement dans la salle au moment du vote, il n'y a pas lieu de recalculer la majorité requise (CE n° 121326 du 23 décembre 1994). Le président n'a pas voix prépondérante en cas de partage de voix (article 32 du décret n° 82-451du 28 mai 1982).

Il convient de mentionner au procès-verbal les membres refusant de prendre part au vote ainsi que le nombre de votants et le nombre de voix en faveur de la sanction proposée.

- Le cas où l'échelle des sanctions n'a pas été respectée/proposée

Dans le cas où l'échelle des sanctions n'a pas été déclinée comme l'impose l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, l'administration doit convoquer un nouveau conseil de discipline dans la même composition que lors du premier conseil, afin uniquement de délibérer des sanctions applicables qui n'ont pas été soumises aux voix lors de la séance initiale ou de l'absence de sanctions (CE n° 313588 du 27 juillet 2009).

Fiche 25 Le procès-verbal de séance

Les travaux du conseil de discipline donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal, signé par le président et contresigné par le secrétaire de séance et le secrétaire adjoint de séance. Aucune disposition n'impose qu'il soit signé par tous les membres du conseil.

Le procès-verbal doit rendre compte des débats entre les membres du conseil de discipline et le comparant et doit faire apparaître certaines formalités accomplies (liées notamment au respect des droits de la défense).

L'avis rendu par le conseil de discipline, retranscrit dans le procès-verbal, doit mentionner clairement les faits retenus à l'encontre de l'intéressé et préciser le fondement de la sanction proposée sous peine que l'avis rendu par le conseil de discipline soit regardé comme insuffisamment motivé (CAA Marseille n° 04MA00247 du 30 janvier 2007).

Ce procès-verbal est transmis dans le délai d'un mois, aux membres de la commission (article 29 al. 3 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires).

La rédaction d'un procès-verbal

La réglementation n'impose aucune règle particulière en ce qui concerne la forme du procès-verbal des travaux du conseil de discipline.

L'examen de chaque dossier doit faire l'objet d'un procès-verbal de séance, qui est un document individuel : il ne doit pas concerner plusieurs agents, même s'ils sont impliqués dans la même affaire.

Les mentions devant obligatoirement figurer au procès-verbal

Le procès-verbal doit mentionner toutes les formalités auxquelles il a été procédé. A défaut et en cas de contestation devant le juge, celui-ci présumera que ces formalités n'ont pas été accomplies et les affirmations du requérant seront tenues pour établies.

Rien n'exige que le procès-verbal de séance rapporte l'intégralité des débats. La rédaction du procès-verbal ne fait pas partie des droits de la défense, même s'il doit faire apparaître certaines formalités essentielles de la procédure ainsi que la proposition motivée de l'instance (CE n° 136927 du 25 mars 1994 ; CAA Paris du 4 juin 2012, Barlat : « *Aucun texte législatif ou réglementaire, ni même aucun principe n'impose que les échanges verbaux qui se sont déroulés devant le conseil de discipline soient retranscrits intégralement dans le compte rendu de la séance* »).

Le procès-verbal doit impérativement faire figurer les formalités suivantes :

- Les formalités préalables à mentionner avant l'introduction du comparant

Avant l'entrée du comparant (et de son défenseur), il doit être fait mention au procès-verbal que le président a constaté que :

→ les membres du conseil ont été régulièrement convoqués. Il convient de lister nominativement les représentants de l'administration et du personnel siégeant, en indiquant leur qualité de titulaire/suppléant (ou suppléant remplaçant un titulaire défaillant) et de préciser s'ils ont voix délibérative ou non ;

→ la commission siège en formation restreinte ;

→ le quorum est atteint ;

→ le secrétaire et le secrétaire adjoint de séance sont désignés.

- Les formalités à mentionner après l'introduction du comparant

Après l'entrée du fonctionnaire poursuivi et de son défenseur, il doit être fait mention au procès-verbal que le président a constaté que :

▪ les formalités relatives aux droits de la défense ont été respectées

- le comparant a été régulièrement convoqué (ou se fait représenter) ;

- le comparant a été informé de ses droits à la défense ;

- le comparant est assisté de défenseurs de son choix (préciser les noms et qualités) ;

- le comparant a été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier ;

- le comparant a cité ou non un ou plusieurs témoins (préciser les noms et qualités) ;

- le comparant a déposé ou non des observations écrites (mentionner qu'elles seront annexées au procès-verbal) ;

- le requérant a récusé ou non un représentant du personnel nommément désigné, (faculté ouverte aux seuls fonctionnaires des corps actifs de la police nationale), le président fait constater le cas échéant que le représentant récusé n'assiste pas à la séance ;

- l'administration a éventuellement cité un ou plusieurs témoins ;

- un ou plusieurs experts ont été convoqués.

▪ le comparant sollicite le report de l'examen de son dossier

Cette demande de report fait l'objet d'un examen préalable à tout examen du dossier sur le fond. Il convient de mentionner au procès-verbal les éventuelles pièces justificatives de la demande de report, le résultat du vote et la suite réservée à cette demande de report.

▪ la retranscription des débats

Après lecture du rapport de saisine du conseil de discipline par le secrétaire de séance, le président invite l'intéressé à apporter ses explications sur les faits qui lui sont reprochés (et précise à son défenseur qu'il peut intervenir à tout moment). Il y a lieu de retranscrire l'essentiel des débats, en précisant nominativement qui sont les personnes intervenant dans le débat.

▪ l'audition des témoins

Il est mentionné au procès-verbal qu'il a été procédé à l'audition du ou des témoins cités tant par le comparant que par l'administration.

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la retranscription intégrale au procès-verbal des déclarations des témoins (CE n° 126524 du 17 décembre 1993 - transposable à la fonction publique de l'Etat).

Lorsque plusieurs témoins sont entendus, il convient de mentionner au procès-verbal que chaque témoin entre séparément en séance à la demande du président lorsque leur audition est jugée opportune. Le procès-verbal précisera l'entrée et la sortie de la salle de chaque personne entendue.

▪ le rétablissement de la parité au moment du délibéré/vote

Le président peut, au moment du vote, proposer de rétablir la parité avec l'accord des membres du conseil (*cf*. fiche 12).

Ce rétablissement doit être impérativement mentionné au procès-verbal, en indiquant nominativement les membres renonçant à participer au vote. L'omission de cette mention vicie la procédure (TA Paris du 7 mai 2008, Merly).

▪ la mention que le comparant a eu la parole en dernier

Il est indispensable de mentionner expressément au procès-verbal que la parole a été donnée en dernier au fonctionnaire poursuivi et /ou à son défenseur avant le délibéré à huis clos (CE n° 173940 du 29 juillet 1998 ; CAA Bordeaux n°18BX03349 du 28 juin 2019). En effet, à l'issue du conseil de discipline, le comparant doit être invité à présenter d'ultimes observations sous peine de méconnaître les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

▪ la délibération

Après la sortie du comparant (et de son défenseur), les délibérations ont lieu à huis clos. Pour préserver le secret des délibérations, le procès-verbal ne doit pas mentionner l'exposé des échanges et des opinions personnelles qui seraient exprimées par les membres du conseil qui participent au délibéré, ni d'ailleurs le sens de leur vote, quand celui-ci a lieu à main levée (administratifs, techniques et scientifiques).

▪ la motivation de l'avis rendu

Cette motivation de l'avis rendu doit permettre de connaître de manière suffisamment précise les faits retenus contre le fonctionnaire poursuivi ainsi que les motifs de droit qui justifient la proposition de sanction du conseil de discipline (CE n° 232217 du 7 février 2003).

Ainsi, elle doit impérativement et clairement mentionner :

- les faits fautifs retenus ;

- les circonstances dans lesquelles les faits fautifs se sont produits ;

- la matérialité des faits et l'analyse de leur gravité ;

- la qualification juridique des faits au plan disciplinaire et les manquements professionnels et déontologiques retenus *(ex : manquement à l'obligation d'obéissance, de rendre compte…) ;*

- le sens du vote des membres du conseil de discipline (TA Chalons-en-Champagne du 1er octobre 2013, Moisan).

Ces mentions sont substantielles, sous peine d'irrégularité (CE n° 275016 du 13 mars 2006 ; CAA Douai n° 01DA00740 du 6 décembre 2006), leur omission rendant la sanction insuffisamment motivée (CAA Marseille n° 04MA00247 du 30 janvier 2007 : « *si le procès-verbal de la réunion du 11 avril 2002 au cours de laquelle le conseil de discipline s'est prononcé sur la situation de M. X, rend compte des débats des membres de ce conseil, il ne mentionne pas clairement, en revanche, les faits retenus à l'encontre de l'intéressé et ne précise pas non plus le fondement de la sanction proposée à l'autorité compétente ; qu'il en résulte que l'avis rendu par cet organisme ne peut être regardé comme régulièrement motivé ; que cette circonstance entache d'irrégularité la décision intervenue à la suite de cet avis* »).

L'avis du conseil de discipline n'a pas à comporter l'analyse des arguments présentés en défense (CE n° 132477 du 12 mai 1997).

▪ la mention du vote à scrutin secret (pour les agents des corps actifs de la police nationale)

Il est indispensable de mentionner pour les agents des corps actifs de la police nationale que le vote a eu lieu à scrutin secret comme l'impose l'article 44 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

A défaut, les allégations du comparant prétendant que le vote n'a pas eu lieu à scrutin secret seront réputées exactes par le juge qui relèvera une irrégularité substantielle (CE n° 03437 du 23 novembre 1979).

Il convient ensuite d'indiquer le déroulement du vote : la sanction proposée au vote, les résultats des votes (et s'il y a lieu la déclinaison de l'échelle des sanctions et les votes obtenus pour chacune d'elles).

La proposition de sanction qui recueille la majorité requise doit être clairement indiquée ainsi que le résultat du vote. L'indication qu'une proposition de sanction a été votée à l'unanimité des voix des membres présents ne contrevient pas aux dispositions de l'article 44 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 précité, dès lors que le requérant n'établit ni même n'allègue que le conseil n'aurait pas procédé à un vote à bulletins secrets (CE n° 286360 du 25 octobre 2006 ; CE n° 280956 du 19 octobre 2007) - *cf*. fiche 22 relative aux délibérations du conseil de discipline et, en annexes, les cas particuliers présentés ainsi que les exemples de rédaction.

La communicabilité du procès-verbal

Concernant la communication du procès-verbal de séance du conseil de discipline, un comparant (et/ou son défenseur) n'a pas juridiquement de droit à se voir communiquer ce document en l'état tant qu'une décision (de sanction ou de ne pas sanctionner) n'a pas encore été prononcée.

En effet, le procès-verbal de la séance du conseil de discipline dont l'avis est consultatif est considéré à ce stade comme un « document préparatoire » à une décision nominative.

C'est une fois la décision prise et notifiée à l'agent, que celui-ci ou son défenseur pourront en demander la communication ou solliciter la consultation du dossier individuel de l'agent dans lequel sera versé le procès-verbal, pour le cas échéant présenter un recours.

Position de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA)
sur le caractère communicable d'actes d'une procédure disciplinaire en cours

La CADA se déclare incompétente pendant la durée de la procédure disciplinaire en cours, estimant qu'elle ne redevient compétente (s'agissant de l'accès de l'agent à son dossier) qu'une fois la procédure disciplinaire achevée (CE n° 29738 du 27 janvier 1982, Pelletier).

Cette situation ne prive cependant pas l'agent de son droit d'accès à son dossier dans les conditions prévues par les lois statutaires applicables aux procédures disciplinaires (communication du dossier disciplinaire) et dont la méconnaissance constituerait un vice de procédure.

La rédaction du procès-verbal en cas d'absence du comparant ou de son défenseur

Si le comparant ou son défenseur sont absents, il convient d'observer les formalités préalables à l'introduction du comparant ou de son défenseur.

Cependant, en raison de l'absence de débats, il conviendra de présenter, dès après la mention des formalités préalables, la motivation de l'avis rendu puis le vote de la proposition de sanction (le procès-verbal ne devra en aucun cas faire apparaître des discussions tenues par les membres du conseil de discipline).

Fiche 26 La motivation de l'avis rendu par le conseil de discipline et de la sanction prise par l'autorité disciplinaire

Après avoir eu connaissance des observations, des déclarations du comparant (et/ou de ses défenseurs) et des éventuels témoins, le conseil de discipline émet un avis motivé sur les suites disciplinaires à réserver au dossier évoqué devant lui, précisant les faits fautifs retenus et les manquements professionnels commis.

La proposition de sanction ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est motivée puis transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat).

L'étendue de l'obligation de motivation

Toute sanction, y compris celle du premier groupe, doit être motivée. En effet, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires exigent que la décision disciplinaire prise soit motivée et qu'elle indique les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement.

Cette obligation de motivation impose à l'administration de préciser, dans sa décision portant sanction, les griefs retenus à l'encontre du fonctionnaire poursuivi de sorte qu'à la seule lecture de la décision, il puisse connaître les motifs sur lesquels se fonde la sanction (CAA Douai n° 09DA01271 du 31 mars 2011).

N'est pas considérée comme motivée, la décision de sanction qui :

=> se contente de se référer simplement à l'avis du conseil de discipline ;

=> se contente de se référer à un simple document qui n'est pas joint à la décision (CE n° 93179 du 31 juillet 1992, communauté urbaine de Lyon) ;

=> se borne à énoncer un motif d'ordre général sans apporter de précision sur les faits reprochés.

Exemple : M. X a adopté un comportement qui n'est pas celui qu'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade ; M. Y a fait preuve d'un refus d'obéissance délibéré et persistant.

L'absence ou l'insuffisance de motivation de l'avis du conseil de discipline constitue un vice substantiel de procédure conduisant à l'annulation de la sanction en cas de recours contentieux (CE n° 232217 du 7 février 2003 ; CAA Marseille n° 01MA01294 du 22 mars 2005 - transposable à la fonction publique de l'Etat).

L'information ultérieure du fonctionnaire des motifs de la sanction ne couvre pas le vice initial de la décision.

Une simple erreur de date dans l'énoncé des faits fautifs figurant sur l'arrêté litigieux n'a aucune incidence sur la légalité dudit arrêté.

La formalisation de cette obligation de motivation dans la décision de sanction

Cette obligation de motivation en droit et en fait doit apparaître non seulement dans l'avis rendu par le conseil de discipline mais également dans la décision de sanction elle-même prise par l'autorité disposant du pouvoir disciplinaire (article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée).

L'administration doit formellement préciser dans sa décision les griefs retenus à l'encontre du fonctionnaire poursuivi ainsi que la qualification juridique des faits, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. A défaut d'une telle indication, la sanction est annulée en cas de recours contentieux (CAA Nancy n° 08NC00563 du 24 septembre 2009).

Il n'est pas possible de motiver une décision en se limitant à indiquer la simple méconnaissance d'une disposition législative ou réglementaire par le fonctionnaire. Une telle motivation, qui ne précise ni les agissements reprochés au fonctionnaire ni les règles de procédure qu'il aurait méconnues, ne lui permet pas de connaître les motifs exacts de la sanction infligée alors même qu'il aurait été, au cours de la procédure disciplinaire, informé des griefs qui lui étaient reprochés. Cette circonstance n'est pas de nature à pallier l'insuffisance de motivation de l'arrêté (TA Paris n° 1004109/5-1 du 31 mai 2012, Kacou Akoi).

L'autorité peut reprendre et s'approprier les motifs de fait et de droit retenus par le conseil de discipline (CAA Bordeaux n° 00BX01886 du 23 mars 2004). Cependant, la décision ne peut pas se contenter de viser uniquement l'avis dudit conseil.

Les mesures disciplinaires prises à l'encontre de plusieurs agents sanctionnés pour un ensemble de manquements dans le cadre d'une même affaire, devront chacune porter une appréciation sur les fautes commises personnellement par chacun de ces agents, en vertu du principe d'individualisation des sanctions disciplinaires (TA Nîmes, n° 1103047, n° 1103048, n° 1103049 du 7 février 2013, Vérin / Pellerei / Roques).

L'information du fonctionnaire sur la sanction proposée

Aucune disposition n'impose que le fonctionnaire poursuivi soit informé, dès l'issue du délibéré, du sens de l'avis du conseil de discipline (CAA Lyon n° 01LY00431 du 30 mars 2004). Le fonctionnaire peut toutefois en faire la demande (CE n° 116452 du 8 novembre 1995 ; CAA Paris du 5 mai 2015, Devaud).

Néanmoins, il est d'usage qu'à la fin de la séance, le président informe le fonctionnaire poursuivi de l'avis venant d'être rendu par la commission (CAA Nancy n° 04NC01072 du 4 mai 2006).

De même, aucune disposition ne prévoit la communication de l'avis du conseil de discipline avant l'intervention de la décision prononçant la sanction (CAA Marseille n° 11MA04241 du 17 octobre 2013 ; CAA Paris du 5 mai 2015, Devaud ; TA Toulouse du 13 octobre 2011, Destarac : « *le défaut de communication de l'avis du conseil de discipline préalablement à l'intervention de la mesure disciplinaire contestée n'a pas entaché d'irrégularité la décision litigieuse* »).

Fiche 27 L'exécution de la sanction

A l'issue de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent, l'administration prend une décision motivée, qui indique les raisons de fait et de droit de cette décision (article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires). Pour être exécutoire, cette sanction doit être notifiée au fonctionnaire.

La notification de la sanction conditionne son entrée en vigueur. Il n'existe aucun délai pour notifier une sanction.

Tout refus de la part d'un agent de signer la notification d'une sanction ou le fait de ne pas retirer l'envoi recommandé vaut notification de la sanction.

La notification de la sanction

La sanction doit être notifiée au fonctionnaire. Le non-respect de cette formalité substantielle fait obstacle à l'exécution de la sanction disciplinaire.

Lors de cette notification, le fonctionnaire est informé des voies et des délais de recours (administratifs ou contentieux) dont il dispose. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sur l'exécution de la sanction (contrairement au droit pénal).

Il est d'usage que la notification de la décision soit faite par le chef de service de l'agent ou par un fonctionnaire désigné par celui-ci. L'agent est alors invité à émarger la décision dont un exemplaire lui est remis.

L'administration n'a pas l'obligation de notifier l'original d'une décision. Les conditions de la notification d'une décision sont sans influence sur la légalité (TA Bordeaux du 23 octobre 2007, ministère de l'Intérieur c/ Collet).

- Les différentes formes de notification de la sanction

⇨ la notification au service, par la hiérarchie de l'intéressé ;

⇨ ou la notification par l'envoi au domicile de l'intéressé en courrier recommandé avec accusé de réception de l'arrêté de sanction ;

⇨ ou la notification par un fonctionnaire se présentant au domicile de l'intéressé missionné par son service et qui établira un procès-verbal de notification qui sera signé par les deux parties.

La date de prise d'effet d'une sanction

L'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration précise que « *sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée* ».

En cas d'envoi de la décision de sanction par pli recommandé avec accusé de réception, la date de prise d'effet de la décision est la date à laquelle le pli recommandé a été présenté ou retiré par le destinataire (date de la signature de l'agent sur l'accusé de réception).

Si le pli postal n'est pas retiré par l'agent auprès des services postaux, la date d'effet de la sanction est celle de la première présentation du pli recommandé (après conservation au guichet de la poste pendant quinze jours).

- La date d'effet des sanctions du premier groupe

Il n'existe aucune date d'effet pour l'avertissement dans la mesure où il s'agit d'une sanction n'ayant aucun effet exécutoire.

Pour le blâme et pour l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée maximale de trois ans, le délai des trois ans retenu pour leur effacement part à compter de la date de la décision.

- La date d'effet des sanctions des deuxième et troisième groupes

En application du principe fixé par l'article L.221-8 pré-cité, les sanctions des deuxième et troisième groupes prennent effet au moment où elles sont notifiées ou, à défaut, à la date fixée par l'arrêté. L'exclusion temporaire de fonctions avec sursis total prend effet au jour de la signature de l'arrêté.

Le déplacement d'office prend effet à la date fixée dans l'arrêté. Il conviendra de laisser à l'intéressé un « délai raisonnable » (de quinze jours à un mois) pour rejoindre sa nouvelle affectation.

Le cas particulier de la notification de l'exclusion temporaire de fonctions « ferme » quand le fonctionnaire est en congé de maladie

Une exclusion temporaire de fonctions prononcée sans sursis ou avec un sursis partiel peut être notifiée à un fonctionnaire en congé de maladie, mais ne sera exécutée qu'à l'issue du congé de maladie (CAA Nantes n° 13NT02861 du 17 février 2015 : « *la sanction disciplinaire dont l'agent fait l'objet ne peut avoir de conséquences sur sa situation de bénéficiaire d'un congé de maladie aussi longtemps que la condition d'inaptitude physique est remplie et ne peut dès lors être légalement exécutée que postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont l'agent bénéficie »*).

Si l'administration fait le choix d'attendre l'issue du congé maladie pour notifier à l'agent sa sanction d'exclusion temporaire de fonctions, cette notification devra être faite dès la reprise de service du fonctionnaire et prendra effet au lendemain de la notification (TA Toulouse du 12 mars 2013, Clémente).

Toutefois, dans toute la mesure du possible, en exécution du principe général fixé par l'article L.221-8 du code des relations entre le public et l'administration, il convient de notifier l'arrêté de sanction de l'exclusion temporaire de fonctions « ferme » ou comportant une partie « ferme » lorsque son exécution est possible.

Dans le cas où l'agent viendrait à être placé en arrêt de maladie alors que la sanction lui a déjà été notifiée, la maladie n'interrompt pas l'exécution de la sanction.

Le cas particulier du fonctionnaire suspendu au moment de la notification de son exclusion temporaire de fonctions

L'arrêté de sanction met fin à la mesure de suspension de fonctions (ou de prolongation de celle-ci) prononcée pour les faits désormais sanctionnés.

Dans le cas où un fonctionnaire suspendu de fonctions fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions pour d'autres faits que ceux ayant justifié sa suspension, les effets de la suspension sont suspendus pendant la durée de l'exclusion temporaire de fonctions sans sursis. La suspension reprendra à l'issue de l'exécution de l'exclusion temporaire de fonctions si les motifs justifiant cette suspension de fonctions se justifient toujours ou si les conditions légales exigées sont toujours remplies (le fonctionnaire était suspendu depuis au moins quatre mois mais ne fait plus l'objet de poursuites pénales à l'issue de son exclusion).

L'exclusion temporaire de fonctions prend alors effet au lendemain de la notification de l'arrêté portant la sanction.

- La date d'effet des sanctions du quatrième groupe

En application des dispositions de l'article L.221-8 pré-cité, la révocation et la mise à la retraite d'office sont applicables prennent effet au moment où elles sont notifiées ou, à défaut, à la date fixée par l'arrêté.

Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas la notification de la sanction et son exécution (CE n° 392728 du 6 juillet 2016).

Fiche 28 L'effacement d'une sanction

« *Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période* » (article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié par l'article 31 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique).

L'effacement de l'avertissement

L'avertissement n'est pas inscrit au dossier personnel des agents (parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme y est inscrit).

Cependant, il doit être conservé dans un registre séparé et (par assimilation au blâme) supprimé automatiquement de ce registre au bout de trois ans (position de la direction générale de l'administration et de la fonction publique).

Même si l'avertissement n'est pas inscrit au dossier, il s'agit d'une décision prise à titre disciplinaire en raison du comportement fautif de l'agent sanctionné et constitue ainsi une mesure faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir (CAA Nancy n° 08NC00063 du 16 octobre 2008).

L'effacement du blâme

Toute mention du blâme doit être effacée au bout de trois ans, à la condition qu'aucune autre sanction ne soit intervenue pendant cette période. Le délai court au jour de la décision portant blâme (et non de sa notification).

Exemple : un agent fait l'objet d'un blâme en 2010 et d'un autre blâme en 2012. La sanction de 2012 est effacée automatiquement en 2015. L'usage veut que l'effacement de la seconde sanction au bout de trois ans entraîne l'effacement de la première, par effet de cascade.

Exemple : une sanction (du premier, deuxième ou troisième groupe) intervient dans le délai des trois ans suivant le blâme. Elle fait par conséquent obstacle à l'effacement du blâme pendant dix ans. L'effacement du blâme n'interviendra qu'à l'effacement de la sanction du deuxième ou du troisième groupe (par effet de cascade).

L'effacement de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours

Comme le blâme, toute mention de cette sanction est effacée **automatiquement** au bout de **trois ans** du dossier du fonctionnaire à la condition qu'aucune sanction ne soit intervenue pendant cette période de trois ans. Le délai court à compter de la date de la sanction (article 18 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat).

L'effacement des sanctions des deuxième et troisième groupes

Jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat issues de l'article 31 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la procédure d'effacement d'une sanction était prévue par l'article 18 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

Cet article prévoyait qu'« *un fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme mais non exclu des cadres [pouvait] après dix années de services effectifs à compter de la sanction disciplinaire, introduire auprès du ministre dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.*
Si, par son comportement général, l'intéressé [avait] donné toute satisfaction depuis la sanction dont il [avait] fait l'objet, il est fait droit à sa demande.
Le ministre statue après avis du conseil de discipline ».

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique reprend le principe de la possibilité offerte au fonctionnaire de demander l'effacement d'une sanction des deuxième et troisième groupes initialement prévu à l'article 18 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat. Elle dispose désormais que : *« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période ».*

- L'existence d'un nouveau critère d'examen

L'administration ne peut refuser de faire droit à une demande d'effacement faite par un fonctionnaire qu'à la seule condition qu'une autre sanction a été prononcée à son encontre pendant les dix années de services effectifs à compter de la sanction dont il demande l'effacement. Le critère du comportement général de l'agent, qui devait avoir donné toute satisfaction, n'est plus pris en compte. Il n'y a par conséquent plus lieu de faire état des dix dernières notations et appréciations littérales de la manière de servir de l'agent pour instruire ces dossiers.

En conséquence, si l'intéressé n'a pas été sanctionné d'une nouvelle sanction depuis la sanction dont il demande l'effacement, l'administration doit donner satisfaction à l'agent et retirer du dossier individuel de l'agent toute mention d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes.

A l'inverse, dans le cas où une autre sanction disciplinaire a été prononcée à l'encontre du fonctionnaire pendant les dix années de services effectifs à compter de la sanction dont il demande l'effacement, l'administration examine alors la demande de l'agent et peut accepter ou refuser l'effacement de la sanction.

- La mise en œuvre de la procédure d'effacement

La demande du fonctionnaire est présentée sous couvert de la voie hiérarchique.

La requête n'est recevable que si :

=> elle concerne l'effacement des sanctions du deuxième et du troisième groupes ;

=> elle est présentée après dix ans au moins de services effectifs à compter de la date de la sanction prolongée, le cas échéant, de la période d'exclusion temporaire de fonctions ferme. Les services effectifs s'entendent comme la période d'exercice de l'activité, congé maladie compris (hormis la disponibilité et l'exclusion temporaire de fonctions) ;

La décision étant prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, **les dossiers doivent être adressés au bureau des affaires disciplinaires de la DRCPN** qui est chargé de leur instruction.

La décision de refus d'effacement de la sanction doit être notifiée à l'agent.

S'agissant d'une décision individuelle non créatrice de droit mais faisant grief, celle-ci doit dans ces conditions être notifiée en mentionnant les voies et délais de recours (« *L'intéressé est avisé que conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, il a la possibilité de saisir le tribunal administratif compétent contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification* »).

Cette décision de refus pourra également faire l'objet, de la part d'un fonctionnaire, d'un recours administratif gracieux auprès du ministre.

Le cas particulier de l'effacement des sanctions pour les ouvriers-cuisiniers

Des dispositions particulières en matière d'effacement de sanctions existent pour le corps des ouvriers-cuisiniers.

L'article 1er du décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'Intérieur assujettis aux dispositions du décret n° 55-851 du 25 juin 1955 indique que « *les sanctions des trois premiers niveaux sont effacés du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans* ».

Ces dispositions impliquent un effacement automatique dans le dossier du fonctionnaire et dans l'application Dialogue 2.

L'effacement par rapport à l'amnistie

Pour mémoire, l'amnistie est une mesure qui fait disparaître le caractère répréhensible des faits effaçant les peines prononcées, à l'exception des faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs (qui eux relevaient d'une procédure d'amnistie individuelle par décret du Président de la République). La dernière loi d'amnistie remonte au 6 août 2002.

Les sanctions amnistiées doivent être effacées du dossier. Cependant les faits (qui ont justifié les sanctions) peuvent demeurer au dossier. En effet, l'administration n'est pas tenue de détruire les pièces du dossier disciplinaire.

Des faits amnistiés ne peuvent pas être reprochés au fonctionnaire pour justifier un refus d'avancement ou de nomination. Cependant, l'amnistie n'a pas pour effet d'imposer à l'administration de réintégrer l'agent dans son poste initial ou de reconstituer sa carrière.

Fiche 29 La situation où le fonctionnaire est poursuivi disciplinairement et pénalement

Lorsque les faits commis par le fonctionnaire donnent lieu à la fois à des poursuites disciplinaires et pénales, l'administration doit procéder à un examen minutieux de l'enquête administrative et décider du moment le plus judicieux pour enclencher le processus disciplinaire. Ainsi :

L'administration peut se prononcer sur le plan disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale (CE n° 135431 du 10 mai 1995, ministre de l'Intérieur c/ Arvieu : « *aucun texte, ni aucun principe n'impose la suspension de la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal sur les poursuites pénales engagées contre un fonctionnaire* »).

En appliquant strictement le principe d'autonomie des poursuites, l'administration évite un possible « enlisement » des procédures disciplinaires, préjudiciable tant pour les agents que pour les services concernés. En effet, pour être pleinement comprise et produire tous ses effets, la sanction disciplinaire doit être infligée dans le temps le plus proche de la commission du fait fautif.

L'administration peut décider de différer sa décision jusqu'à ce que le juge pénal se prononce, notamment en l'absence d'éléments probants dans l'enquête administrative permettant d'établir la matérialité des faits fautifs ou le degré de responsabilité de l'agent mis en cause. L'exemple classique est celui de l'existence - ou de l'inexistence - d'un fait justificatif (par exemple, la légitime défense ou l'état de nécessité) qui seul permettra de justifier de la légitimité d'un comportement policier et qui ne peut ressortir qu'à l'issue du procès pénal.

Cette option a été clairement posée par le Conseil d'Etat dans une décision n° 313588 du 27 juillet 2009, ministre de l'Education nationale c/ A. : « *Lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale. Si elle décide néanmoins de différer sa décision en matière disciplinaire jusqu'à ce que le juge pénal ait statué, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu'elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal*. »

La décision pénale devient alors un atout dans la constitution du dossier disciplinaire, l'instance disciplinaire étant liée par la matérialité des faits établie par le juge. Elle bénéficie par ailleurs d'éléments résultant d'investigations qui ne peuvent être effectuées dans le cadre d'une enquête administrative, par définition non coercitive (expertises balistiques, toxicologiques, comptables, écoutes téléphoniques, etc.)

Le principe de l'autonomie des poursuites disciplinaires et pénales permet d'engager le processus disciplinaire sans attendre la fin du procès pénal

Le principe de l'indépendance des poursuites pénales et disciplinaires affirmant que « *le pénal ne tient pas le disciplinaire en l'état* » est posé par l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose que « *toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice le cas échéant des peines prévues par la loi pénale* ».

Aussi, il est possible pour l'administration :

- **d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire sans attendre l'issue judiciaire**, à partir du moment où elle dispose d'un dossier établissant clairement la matérialité des faits reprochés. La jurisprudence est constante sur ce sujet (CAA Lyon n° 01LY00431 du 30 mars 2004).

- **de poursuivre une procédure disciplinaire et de prononcer une sanction, sans attendre l'appel d'un jugement correctionnel**, pour les mêmes faits (CE n° 288911 du 27 juillet 2006 : « *la circonstance que l'appel formé par M. A à l'encontre du jugement correctionnel susmentionné est en cours ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, pour les mêmes faits, une sanction disciplinaire sans attendre la conclusion de la procédure judiciaire* »).

- **de poursuivre la procédure disciplinaire déjà engagée** jusqu'à la décision pénale à partir du moment où les faits reprochés peuvent être regardés comme établis au terme de la procédure disciplinaire.

La suspension de la procédure disciplinaire n'est qu'une faculté offerte à l'autorité disciplinaire (CE 9 juillet 1948, Archambault ; CE n° 186336 du 22 mars 1999, Soudain).

L'administration ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en engageant une procédure disciplinaire parallèlement à la procédure pénale (CE n° 310493 du 27 mai 2009, Hontang) ou en sanctionnant un fonctionnaire dès lors que les faits sont établis et alors même que la procédure pénale a conclu à un non-lieu ou un classement sans suite (CAA Bordeaux n° 03BX00891 du 2 mai 2006 ; CAA Douai n° 04DA00315 du 29 décembre 2005 ; TA Toulouse n° 1803265 du 15 juin 2020).

Cette indépendance des procédures tient au fait qu'elles répondent à des finalités différentes :

- l'action disciplinaire vise à sanctionner des manquements professionnels ou déontologiques commis par des fonctionnaires afin de protéger les intérêts de l'institution ;

- alors que l'action judiciaire vise à réprimer des crimes ou des délits afin de protéger les intérêts de la société.

Le juge pénal condamne (ou relaxe) un fonctionnaire, pour des faits reposant sur une qualification pénale qui est différente des manquements professionnels que l'administration entend sanctionner.

Les poursuites pénales ne constituent pas un préalable ni une condition nécessaire à l'engagement d'une procédure disciplinaire ou au prononcé d'une sanction. Inversement, l'absence de poursuites pénales ou de prononcé d'une condamnation n'impose pas à l'administration d'abandonner la procédure disciplinaire, dès lors que les manquements professionnels sont établis.

De même, le fonctionnaire n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire serait entachée d'un vice de procédure, au motif que les membres du conseil de discipline n'ont pu prendre connaissance des dépositions des témoins sur lesquelles ont été fondées les poursuites pénales (TA Paris n° 1418467 du 11 juin 2015, Rebaud).

Hypothèse dans laquelle l'administration décide de sanctionner sans attendre l'issue de la procédure pénale

Eléments préalables

L'autorité de la chose jugée ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif (CE n° 116278 du 14 avril 1995, centre hospitalier de Tourcoing ; CAA Nancy, 4e chambre, n° 18NC03233 du 13 octobre 2020).

Il est précisé que « *l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées* » (CAA Bordeaux n° 03BX00891 du 2 mai 2006).

De même, « *l'autorité de la chose jugée ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction disciplinaire. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal* » (CE n° 395371 du 6 février 2018 ; CAA Marseille n° 16MA01640 du 30 mars 2018 ; CAA Nancy, 4e chambre, n° 18NC03233, 13 octobre 2020).

Des mêmes faits peuvent déclencher une procédure pénale et une procédure disciplinaire, aboutissant à une relaxe par le juge pénal et une sanction disciplinaire retenue par l'autorité administrative, dans la mesure où il s'agit pour l'un d'apprécier une qualification pénale et pour l'autre l'existence d'un manquement à une obligation professionnelle ou déontologique qui s'impose au fonctionnaire.

Ainsi, des faits peuvent être qualifiés au pénal d'insuffisamment graves pour prononcer une condamnation et, pour autant, constituer un manquement professionnel sur le plan disciplinaire justifiant une sanction.

Le fait pour l'administration de sanctionner un agent sans attendre l'issue de la procédure pénale comporte uniquement un risque si la sanction retenue s'appuie exclusivement sur la **qualification pénale donnée aux faits par l'enquête judiciaire**, sans faire état des faits fautifs relevant de la qualification de manquements professionnels et déontologiques.

Exemple : *la qualification d'abus de biens sociaux et de recel peut ne pas être retenue par le juge pénal sans que cela fasse obstacle à ce que l'administration prenne, à l'encontre d'un fonctionnaire pour les mêmes faits, une sanction de rétrogradation assortie d'une mutation après avoir estimé que son manquement au devoir de probité a gravement affecté l'image du service public dont il relève* (CE n° 237518 du 6 décembre 2002, M. Stillinovic).

C'est la raison pour laquelle il est important, hormis le cas où l'autorité de la chose jugée s'impose, de ne pas raisonner, dans la procédure disciplinaire, en fonction de la qualification pénale des faits mais d'adopter une analyse en termes de faute professionnelle ou de manquement déontologiques.

Si le jugement pénal définitif révèle **des faits qui étaient inconnus (ou non-établis ou non-reprochés dans le rapport de comparution)** à l'engagement de la procédure disciplinaire, une nouvelle action disciplinaire pourra être envisagée uniquement sur la base de ces nouveaux faits sans méconnaître le principe "*non bis in idem*" (*cf*. fiche 20).

Enfin, si le juge pénal **prononce une décision de relaxe ou d'acquittement** et que la sanction disciplinaire antérieurement infligée repose sur des faits qui n'ont pas été considérés comme une infraction pénale sur le plan judiciaire, la situation de l'agent peut donner lieu à révision ou au retrait de la mesure, même si elle est devenue définitive (les voies de recours étant épuisées), sous réserve que cela soit sans conséquence pour des tiers (CE n° 380763 du 5 décembre 2016, université de Nouvelle-Calédonie).

L'administration peut alors revenir sur la sanction déjà infligée parce qu'elle estime que le jugement de relaxe l'a conduite à reconsidérer la réalité de la faute disciplinaire. Mais elle peut également confirmer la sanction si le motif de la relaxe ne remet pas en cause l'exactitude matérielle des faits professionnels fautifs sur lesquels elle s'est fondée pour retenir les manquements et la sanction prise à l'encontre du fonctionnaire.

Le retrait ou l'atténuation de la sanction a lieu à la demande de l'agent ou à l'initiative de l'administration.

Hypothèse dans laquelle l'administration veut sanctionner mais la situation lui impose, lors des délibérations en conseil de discipline, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale

Malgré l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire rappelée ci-dessus, l'administration peut être amenée à interrompre sa procédure disciplinaire dans l'attente d'une décision pénale. Cette faculté est offerte par l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat qui permet au conseil de discipline, à la majorité des membres présents, de proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

Exemple : les faits de violence commis par un agent dépositaire de l'autorité publique sont susceptibles de mettre entre parenthèses le processus disciplinaire tant que le juge répressif ne s'est pas prononcé sur l'existence de la légitime défense.

Il doit être fait un usage très restreint du sursis à statuer et réserver cette procédure aux faits d'une particulière complexité ou lorsque les preuves apportées par l'enquête administrative (et reprises par le rapport de comparution) sont remises en cause pendant les débats du conseil de discipline.

Si la proposition du sursis à statuer est votée puis validée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, il est impératif que le service de gestion assure un suivi régulier et rigoureux de la procédure pénale en cours, afin de disposer dans les meilleurs délais de la décision définitive.

Le sursis à statuer n'est jamais une obligation pour l'administration :

« Si le conseil de discipline peut, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984, lorsque le fonctionnaire dont le cas lui est soumis fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de ce tribunal, il n'est pas tenu d'user de cette faculté » (CE n° 150705 du 10 juillet 1996).

Il est toutefois préférable d'y avoir recours dans un souci de bonne administration de la justice lorsqu'un doute subsiste sur certains faits ou lorsque leur matérialité ne peut être établie qu'à l'issue de la procédure pénale.

Hypothèse dans laquelle l'administration fait le choix d'attendre les suites pénales, avant d'engager éventuellement la procédure disciplinaire

Il est des cas où l'attente des suites pénales s'avère opportune. Cela peut être le cas en matière d'agressions sexuelles ou de violences, où l'éclairage du pénal se révèle souvent indispensable à l'appréhension du dossier, notamment lorsqu'il subsiste un doute sur la matérialité des faits fautifs ou sur le degré de responsabilité du fonctionnaire mis en cause.

Si l'administration attend la décision pénale pour sanctionner le fonctionnaire, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu'elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal (CE n° 313588 du 27 juillet 2009, ministre de l'Education nationale c/ A). Un tel principe se justifie dans la mesure où la condamnation pénale intervient généralement de nombreuses années après la commission des faits reprochés.

Le processus répressif prend généralement fin avec la condamnation de l'auteur des faits (qui est éventuellement inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire), mais il peut également se solder par une relaxe, un acquittement, un non-lieu, un classement, etc.

L'issue du procès pénal revêt donc des formes variées qui vont conditionner de manières différentes la procédure disciplinaire diligentée sur les mêmes faits. Ainsi :

- L'administration peut s'appuyer sur la procédure judiciaire pour engager la procédure disciplinaire

L'administration peut tenir compte des informations qu'une procédure pénale a révélées ou des aveux du fonctionnaire recueillis dans le cadre d'une procédure pénale pour prononcer une sanction (CE du 26 juillet 1982, ministère de l'Intérieur c/ Simone).

Pour obtenir la communication et l'exploitation des procès-verbaux de l'enquête judiciaire, l'administration doit en demander l'autorisation expresse au parquet, dans le respect des dispositions de l'article 11-2 du code de procédure pénale.

- La matérialité des faits reconnue par le juge pénal s'impose à l'administration

La matérialité des faits est considérée comme établie lorsque le jugement en première instance est définitif ou lorsque la cour d'appel rend son arrêt : l'administration pourra fonder sa sanction dessus, sans avoir à attendre l'arrêt de la cour de cassation en cas de pourvoi. La constatation matérielle des faits opérée par le juge pénal s'impose tant à l'autorité administrative et aux membres du conseil de discipline qu'au juge administratif. Cependant, l'administration reste libre de la qualification juridique des faits en termes de manquements professionnels ou déontologiques qu'elle entend retenir.

Si la juridiction pénale a jugé que la matérialité de ces faits était établie, le conseil de discipline méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée s'il estime qu'un doute subsiste quant à la culpabilité d'un agent convoqué devant lui s'agissant des faits qui lui sont reprochés (CE n° 184427 du 27 avril 1998).

- Si le juge pénal n'établit pas formellement la matérialité des faits, l'administration retrouve son pouvoir d'appréciation

Lorsque les faits ne sont pas suffisamment établis par le juge pénal ou lorsqu'un doute subsiste sur leur réalité, ils ne lient pas l'administration.

Dans ce cas, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si ces mêmes faits sont suffisamment constitués sur le plan disciplinaire et s'ils sont constitutifs d'un manquement de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire (CE du 28 juillet 1999 ; CE du 15 octobre 1999).

- Les faits peuvent être matériellement constitués, même en cas de relaxe au bénéfice du doute ou de vice de procédure, d'acquittement, de non-lieu, de classement sans suite ou d'absence de qualification pénale

Dans ces cas, le juge pénal ne s'est pas prononcé sur l'exactitude matérielle des faits. L'administration est alors en droit de prendre une sanction sur ces faits à la condition qu'ils soient suffisamment établis pour justifier une sanction disciplinaire (CE du 14 avril 1995, centre hospitalier de Tourcoing ; CE n° 349222 du 21 septembre 2011 en cas de relaxe ; CE n° 98276 du 5 mai 1976 en cas de non-lieu).

Illustrations pratiques :

↳ Une décision de relaxe de l'agent peut provenir d'un vice de procédure.

Exemple : le fonctionnaire est l'auteur d'un vol dans son service et il est relaxé car sa garde à vue ne lui a pas été notifiée dans les délais légaux. Ce même fonctionnaire peut pour autant être sanctionné par l'administration car un manquement à son devoir de probité subsiste et pourra être retenu à l'issue de la procédure disciplinaire.

↳ Une décision de classement sans suite du parquet (qui n'est pas une juridiction de jugement) peut résulter de la faible gravité de l'infraction sur le plan pénal.

Exemple : si la décision pénale reconnaît la matérialité de la consommation d'une cigarette de cannabis par un agent pendant son service mais ne prononce aucune condamnation, une sanction disciplinaire pourra néanmoins lui être infligée.

Ainsi, une décision de relaxe ou d'acquittement prononcée par le juge répressif ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé d'une sanction disciplinaire prise antérieurement. Ce n'est que si le jugement remet en cause expressément (dans ses conclusions notamment) la matérialité des faits et non uniquement la qualification pénale, que la sanction pourra être remise en question (CE n° 59929 du 24 octobre 1986).

- En cas de non-inscription de la condamnation prononcée au bulletin n° 2 du casier judiciaire

Rien n'oblige alors l'administration à abandonner la procédure disciplinaire : la non- inscription au casier judiciaire d'une condamnation ne fait pas obstacle à ce que des faits pénalement condamnés soient retenus par l'administration qui en apprécie alors la nature et la gravité, pour motiver une sanction (CE n° 297347 du 23 juillet 2008).

Fiche 30 L'incidence de certaines décisions judiciaires sur la situation administrative du fonctionnaire

Quand un agent est condamné définitivement au pénal, l'administration n'a aucune obligation d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. Si elle décide de le sanctionner, elle est toutefois tenue par la matérialité des faits reconnue par le jugement définitif.

Certaines décisions pénales peuvent avoir des incidences sur la situation administrative du fonctionnaire. L'administration se doit alors d'en tirer les conséquences dès lors que la peine prononcée au pénal passe en force de chose jugée (extinction des voies de recours). De même, la déchéance des droits civiques, l'interdiction d'exercer sa profession (même pour une durée temporaire) entraînent la radiation définitive des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.

La radiation des cadres n'a pas, dans ces cas, de caractère disciplinaire et ne nécessite pas l'engagement d'une procédure disciplinaire ni le respect des droits de la défense.

La condamnation à une peine d'emprisonnement

La condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraîne pas, par elle-même automatiquement la radiation des cadres du fonctionnaire.

L'agent incarcéré est en situation statutaire d'activité. Il fait alors l'objet d'une privation de traitement en vertu de la règle du service non-fait. Il pourra (durant son incarcération ou après) être régulièrement convoqué devant le conseil de discipline pour y répondre des manquements commis. Il ne sera radié des cadres que si l'instance disciplinaire prononce à son encontre la sanction de la révocation ou de la retraite d'office.

Il y aura également radiation des cadres si cette peine principale d'emprisonnement est accompagnée d'une peine complémentaire portant interdiction professionnelle d'exercer ou déchéance des droits civiques, et que cette condamnation a acquis un caractère définitif. La radiation se fera sans tenue d'un conseil de discipline et découlera d'une compétence liée de l'administration, face à la décision du juge pénal.

L'interdiction d'exercer les fonctions de policier / un emploi public

L'article 131-27 du code pénal permet au juge judiciaire de prononcer une interdiction d'exercer définitive ou pour une durée déterminée.

L'administration se doit alors de procéder à la radiation des cadres sans aucune formalité particulière (que la peine soit inscrite ou non au casier judiciaire de l'agent) à la date à laquelle la décision pénale a acquis son caractère définitif (épuisement de l'ensemble des délais de recours) et sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exécution, indiquées par le juge dans sa décision (CE n° 315829 du 17 novembre 2010).

Cas des condamnations sur comparution en reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire à la date du prononcé de la condamnation. Il n'y a donc pas lieu, dans ce cas, d'attendre l'expiration des délais de recours pour radier des cadres un fonctionnaire condamné.

Le caractère définitif d'une décision de justice : le calcul du « délai franc »

Pour décompter en jours francs, le premier jour de la notification ou de la publication ne compte pas et le dernier jour de l'échéance non plus. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours peut être déposé le premier jour ouvrable suivant.

Il est important que l'administration en charge de la procédure disciplinaire s'assure que la décision pénale est définitive, y compris par une preuve dématérialisée du tribunal. A l'inverse, en cas d'appel ou de pourvoi en cassation, l'exécution de l'interdiction professionnelle est suspendue.

Dans le cas où la décision a acquis un caractère définitif, il y a lieu de faire application de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

« La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de l'admission à la retraite, de la démission régulièrement acceptée, du licenciement, de la révocation.

La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets (...) ».

L'administration est tenue, ici, de tirer les conséquences statutaires de la décision de justice pénale et de radier des cadres le fonctionnaire. La radiation des cadres ne revêt aucun caractère disciplinaire, elle est prise dans le cadre d'une compétence liée de l'administration, celle-ci n'ayant pas d'autre choix que de radier le fonctionnaire et éventuellement lui demander de reverser les rémunérations trop perçues (malgré les services faits). En effet, les services faits par l'agent au-delà de la date où le jugement a acquis un caractère définitif n'ouvrent pas droit à rémunération.

Quelle que soit la durée de l'interdiction professionnelle (qui peut être définitive ou prononcée jusqu'à cinq ans au maximum), la radiation des cadres est définitive (TA Toulon n° 1800727 du 22 juin 2020 : « *en édictant l'arrêté en litige, le ministère de l'Intérieur s'est borné à tirer, comme il y était tenu par l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les conséquences de la condamnation prononcée par le juge judiciaire alors qu'aucune disposition n'imposait à l'administration de reclasser temporairement cet agent dans un corps exerçant des fonctions administratives* »). Toutefois, l'agent pourra solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui recueille l'avis de la CAP à l'issue de la période de l'interdiction prononcée, en vertu de l'article 24 précité.

La réintégration n'est pas de droit, l'administration pouvant la refuser. L'administration peut en effet décider de prendre en compte des critères tels que la nature des faits pour lesquels l'agent a été condamné, l'intérêt du service, le risque d'atteinte à la réputation de l'institution ou l'absence d'emplois vacants pour justifier la non-réintégration d'un agent à l'issue de sa radiation des cadres (CAA Bordeaux du 31 août 2010 : « (…) e*n estimant que les faits commis étaient de nature à justifier le refus de réintégration, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation (…) la requérante n'ayant au cas d'espèce aucun droit à être réintégrée* »).

Dans le cas d'une réintégration et dans le cas où le fonctionnaire n'aurait pas été sanctionné disciplinairement avant que n'intervienne sa radiation des cadres consécutive à sa condamnation pénale, l'administration conserve la possibilité d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et rien ne s'oppose à l'éventuelle convocation de l'agent devant le conseil de discipline afin d'y répondre des faits initialement reprochés avant sa radiation des cadres (CE n° 105400 du 2 décembre 1992, Ambrosi) sans que le principe « *non bis in idem* » ne puisse être invoqué et sous réserve que les faits ne soient pas prescrits lorsque l'agent sera réintégré.

Le cas particulier d'une condamnation d'interdiction professionnelle d'exercer prononcée avec « exécution provisoire » par le juge alors que le fonctionnaire fait appel de la décision rendue

L'exécution provisoire est un droit accordé par la loi ou par le juge à la partie bénéficiaire d'un jugement d'en poursuivre l'exécution malgré l'effet suspensif des voies de recours.

Ainsi, même si le fonctionnaire interjette appel de la décision pénale rendue, l'administration a compétence liée et doit exécuter strictement et immédiatement la peine prononcée en prenant un arrêté de radiation des cadres à l'égard du fonctionnaire. Si l'appel est favorable au fonctionnaire, le fonctionnaire est réintégré.

La perte des droits civiques

Pour être fonctionnaire, il convient de posséder l'intégralité de ses droits civiques. La perte d'un seul droit civique suffit à interdire le maintien de la qualité de fonctionnaire, même pour les agents non-titulaires, en application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (CE n° 125906 du 11 janvier 1972, commune de Sainte-Marie).

La déchéance des droits civiques prononcée par le juge entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire. L'administration se doit alors de procéder à la radiation des cadres à la date à laquelle la décision pénale a acquis son caractère définitif (épuisement des délais de recours) (CE n° 315829 du 17 novembre 2010).

Si le fonctionnaire retrouve l'intégralité de ses droits civiques, il pourra, en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 pré-citée être réintégré après consultation de la CAP. Cette réintégration n'est pas de droit, l'administration pouvant la refuser (CE du 25 mars 1996, Coste).

L'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire

L'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dispose que « *nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonction*s ».

Ainsi, l'inscription d'une condamnation judiciaire au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'entraîne pas par elle-même la radiation de l'agent. C'est la nature de la condamnation pénale inscrite au casier judiciaire qui va avoir, le cas échéant, un effet sur la situation de l'agent.

L'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire justifient l'engagement d'une procédure assortie des garanties disciplinaires si elle estime qu'il y a une incompatibilité entre les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et l'exercice des fonctions de l'agent.

Si l'administration estime qu'il y a une incompatibilité au maintien du fonctionnaire dans les cadres, le fonctionnaire ne pourra être radié qu'après avoir été entendu par le conseil de discipline (CE du 12 avril 1995, ministère de l'Education c/ Lecomte).

Pour les **candidats à la fonction publique ou les stagiaires**, l'inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire peut valablement être invoquée pour s'opposer à leur recrutement (refus d'agrément) ou à leur titularisation, en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

Dans une décision n° 318623 du 18 février 2009, le Conseil d'Etat a précisé que : *« (...) Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné.*

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

En conséquence, l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités que lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation prononcée, et non d'une peine complémentaire ».

L'information de l'administration concernant les condamnations pénales et les procédures dont peuvent faire l'objet ses agents

Si un fonctionnaire est tenu de rendre compte à sa hiérarchie de tout fait ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité juridictionnelle (article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure), il existe différentes modalités d'informations de la part du ministère public.

- **L'administration peut demander au ministère public** la copie des arrêts, jugements et ordonnances pénales définitifs pris à l'encontre d'un de ses agents, y compris lorsqu'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été prononcée.

Cette disposition découle de la circulaire NOR : JUSD1506570C du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d'informations ou copies de pièces issues des procédures pénales diligentées contre des fonctionnaires et agents publics.

- **L'administration peut être informée par le ministère public** des décisions portant condamnations, saisine d'une juridiction de jugement, mise en examen prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire qu'elle emploie, en application des dispositions du code de procédure pénale (réforme du 14 avril 2016 – articles 11-2 et D1-13 du code de procédure pénale) portant sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.

Fiche 31 L'annulation contentieuse d'une sanction disciplinaire et ses conséquences

La décision portant sanction doit indiquer le délai de recours contentieux (deux mois à compter de la notification). A défaut, ce délai ne sera pas opposable à l'agent qui pourra introduire un recours au-delà de celui-ci. Cependant, le Conseil d'Etat précise que cela ne sera possible que dans la limite d'un délai raisonnable d'un an maximum, en vertu du principe de sécurité juridique, à compter de la date de notification de la décision ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance (CE n° 387763 du 13 juillet 2016).

En cas d'annulation contentieuse par le juge administratif, la sanction disciplinaire est censée ne jamais avoir existé. Elle disparaît de l'ordonnancement juridique et le fonctionnaire retrouve la situation administrative qu'il avait antérieurement à la sanction.

Cependant, dans certains cas, cette annulation contentieuse ne dispense pas l'administration de reprendre une nouvelle sanction disciplinaire.

Les conséquences d'une annulation de sanction

Les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires dès leur prononcé, le recours en appel n'est pas suspensif contrairement aux règles en matière pénale (CE n° 152151 du 28 février 1996, maison de retraite Emmanuel-Bardot).

Sur la base de ce jugement, l'administration se doit de retirer l'arrêté portant sanction ainsi que les effets qu'elle a engendrés, en reconstituant rétroactivement la carrière du fonctionnaire.

- L'administration doit annuler les effets de la sanction

L'administration doit annuler tous les effets de cette sanction et reconstituer la carrière du fonctionnaire en conséquence.

⇨ les conséquences de l'annulation d'une révocation/retraite d'office

Le fonctionnaire est censé ne jamais avoir été évincé de son emploi : il doit être réintégré dans un délai raisonnable à compter de la date de la décision annulée, soit dans l'emploi occupé par le fonctionnaire avant son éviction (s'il est vacant), soit à un poste identique ou d'un niveau de responsabilité équivalent. Le défaut de réintégration dans un emploi équivalent entraîne la responsabilité de l'administration et ouvre, pour le fonctionnaire, un droit à indemnité (CE n° 132639 du 31 mai 1995, Mme Rodriguez).

⇨ les conséquences de l'annulation d'un déplacement d'office

Le fonctionnaire doit être rétabli dans l'affectation qu'il occupait avant l'intervention de la sanction (l'agent le remplaçant ayant été irrégulièrement nommé).

⇨ les conséquences de l'annulation d'une radiation du tableau d'avancement

L'administration doit procéder rétroactivement à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement et à l'examen de sa situation. Quand le fonctionnaire illégalement sanctionné a été nommé, cette nomination doit prendre effet à la date à laquelle elle aurait dû normalement intervenir.

- L'administration doit reconstituer la carrière de l'agent

En cas d'annulation d'une sanction, l'administration doit reconstituer rétroactivement la carrière administrative du fonctionnaire en lui donnant tous les avantages de carrière dont il a irrégulièrement été privé (CE du

13 février 1959, Fernaud) à savoir l'avancement d'échelon, l'avancement de grade et éventuellement le changement de corps (CE du 8 janvier 1958, Moizant).

L'administration devra également rétablir le fonctionnaire dans ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, puisque la période reconstituée s'analyse comme des « services effectifs » au sens du code des pensions (CE n° 145048 du 30 juillet 1997, Bergeron).

Le délai raisonnable dont dispose l'administration pour retirer les décisions provisoires prises dans le cadre d'un référé de suspension

Lorsque le juge des référés suspend l'exécution d'une mesure excluant un fonctionnaire et enjoint à l'administration de le réintégrer, « *la décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée (…) si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion est ensuite rejeté ; que le retrait doit toutefois intervenir dans un délai raisonnable qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifiée à l'administration* » (CE n° 416313 du 23 mai 2018).

Dans sa décision, le Conseil d'Etat a considéré que l'administration disposait d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, rejetant la demande du fonctionnaire tendant à l'annulation de son exclusion, pour retirer les décisions « par nature provisoires » qu'elle a prises à la suite de la décision rendue par le juge des référés de suspendre l'arrêté d'exclusion. Qu'en s'abstenant de prononcer dans ce délai le retrait des décisions prises (en l'espèce de réintégration provisoire et de nomination en qualité de stagiaire) ces décisions sont devenues définitives.

L'administration peut, selon les cas, reprendre une nouvelle sanction

Dans certains cas seulement d'annulation contentieuse, l'administration peut reprendre une nouvelle sanction disciplinaire. Elle en a la possibilité en cas d'annulation de la sanction initiale :

- pour un vice de forme ou un vice de procédure

L'administration peut engager une nouvelle procédure disciplinaire pour les mêmes motifs qui avaient fondé la sanction annulée, en le faisant dans des conditions régulières. Elle peut tout à fait reprendre la même mesure (CE du 17 janvier 1986, Pallier).

- pour incompétence

L'administration peut reprendre la sanction en veillant à ce qu'elle soit prise par l'autorité compétente, sans nouvelle réunion du conseil de discipline.

- pour défaut de motivation ou erreur dans les motifs retenus

L'administration peut la reprendre en s'attachant à retenir des motifs ou des buts corrects (CE du 21 avril 1967, département de la Mayenne c/ Menon), sans nouvelle réunion du conseil de discipline.

- pour erreur d'appréciation (sanction jugée disproportionnée)

L'administration peut reprendre une sanction moins sévère. Cette nouvelle sanction n'aura pas d'effet rétroactif (CE du 27 mai 1977, Loscos).

Avant de prononcer une nouvelle sanction, l'administration devra tirer toutes les conséquences de la sanction annulée - en réintégrant par exemple l'agent dans ses fonctions - avant de le sanctionner à nouveau (TA Lyon du 8 juillet 1993, Ardaillon).

La nouvelle sanction devra nécessairement être fondée sur les mêmes faits que ceux reprochés devant le conseil de discipline. La réunion d'un nouveau conseil de discipline n'est alors pas nécessaire et

l'administration n'a pas à reprendre l'intégralité de la procédure disciplinaire (inviter l'intéressé à venir consulter son dossier et saisir à nouveau le conseil de discipline) dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies (CE du 21 juillet 1970, Thomas ; CE n° 337891 du 15 décembre 2010, La Poste).

Cependant, dans le cas où une partie des faits reprochés a été considérée comme non-établie par le juge administratif et que les autres faits reprochés fondant la décision ne justifient pas le niveau de sanction infligée, la procédure devra être intégralement reprise en totalité (TA Montpellier, 16 mai 2014, Lebe).

Dans le cadre de cette annulation, le fond de dossier disciplinaire préparatoire (procédure, enquête, procès-verbal, etc.) peut rester dans le dossier individuel du fonctionnaire mais toute mention de la sanction annulée devra être effacée.

L'éventuelle nouvelle sanction devra être accompagnée du jugement administratif et annexée au dossier.

Le contrôle exercé par le juge administratif sur une sanction infligée à un agent

Pendant longtemps, le juge administratif refusait tout contrôle sur les sanctions disciplinaires infligées aux agents publics et ne censurait que l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative dans le choix de la sanction disciplinaire.

Depuis son arrêt d'Assemblée du 13 novembre 2013, le juge administratif exerce un entier contrôle sur la mesure disciplinaire prise et contrôle non seulement la qualification juridique des faits reprochés à l'agent mais également le caractère proportionné de la sanction retenue au regard de la gravité des fautes qui ont justifié la sanction prise (CE Ass. du 13 novembre 2013, n° 347704 : *« il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes »).*

Les conséquences d'un vice de procédure sur un acte administratif
La jurisprudence DANTHONY (CE n° 335033 du 23 décembre 2011)

En 2011, le Conseil d'Etat a clarifié l'analyse du juge administratif pour apprécier les conséquences d'un vice de procédure sur un acte administratif. Il a ainsi dégagé le principe selon lequel, « *si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie* ».

Ainsi, toute irrégularité affectant une procédure d'élaboration d'un acte administratif n'entraîne pas systématiquement et nécessairement son annulation.

Le juge administratif estime désormais que dès qu'un vice de procédure a privé les agents d'une garantie, cet acte doit être annulé. Dans le cas contraire où le vice n'a pas privé les agents d'une garantie, le juge vérifie qu'il n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur la décision prise.

La jurisprudence DANTHONY a vocation à s'appliquer en matière disciplinaire, notamment en cas d'irrégularités entachant la procédure disciplinaire :

=> **en matière de délai de convocation**

Ce délai permet à l'agent de préparer sa défense, de faire appel au défenseur de son choix et de citer des témoins devant le conseil. Pour déterminer si le non-respect du délai de convocation a privé l'agent d'une garantie ou s'il est susceptible d'avoir exercé une influence sur la sanction prise, le juge examinera notamment si l'agent a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre avant sa convocation devant le conseil de discipline, s'il a pu avoir communication de son dossier et connaissance des fautes reprochées, s'il a demandé le report de la séance, s'il s'est présenté seul ou accompagné devant le conseil, s'il a pu présenter des observations orales ou écrites lors de la séance (CAA Bordeaux n° 12BX00055 du 26 mars 2013).

=> **<u>sur l'information de l'agent des fautes qui lui sont reprochées</u>**

La communication à l'agent de son dossier dans un délai de nature à lui permettre d'assurer sa défense constitue une garantie. La communication à l'agent du rapport de saisine contenant les faits reprochés, dans un délai de nature à lui permettre d'assurer sa défense, préalablement à la tenue de la séance, constitue une garantie qui se rattache aux droits de la défense. Pour apprécier si le défaut de communication de ce rapport préalablement à la séance a privé l'agent d'une garantie ou est susceptible d'exercer une influence sur la sanction prise, le juge administratif vérifie si le rapport contient des éléments différents de ceux contenus dans le dossier de l'agent, si l'agent a été à même de prendre connaissance de son dossier, s'il a été informé des griefs retenus contre lui, si l'agent ou son avocat ont pu présenter des observations lors de la séance du conseil (CAA Bordeaux n° 12BX03102 du 4 novembre 2013).

Le juge considère que « *la lecture du rapport en séance ne peut être regardée, en elle-même, comme une garantie dont la seule méconnaissance suffirait à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de la procédure ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, en jugeant que l'arrêté litigieux n'était pas illégal au seul motif que le rapport n'avait pas été lu en séance et que, dans les circonstances de l'espèce qui lui était soumise, le rapport ayant été communiqué avant la séance à l'intéressé et ce dernier ayant été mis en mesure de se défendre sur l'ensemble des griefs formulés à son encontre, la procédure n'était entachée d'aucune irrégularité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit »* (CE n° 352878 du 12 février 2014).

Ainsi, toute irrégularité affectant la procédure d'édiction d'un acte administratif n'entraîne pas systématiquement son annulation par le juge. Celui-ci apprécie désormais, au cas par cas, si le vice invoqué a été de nature à priver les agents d'une garantie ou s'il est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise à son encontre.

- ANNEXES -

Tableau récapitulatif des autorités compétentes en matière disciplinaire

SERVICES ET CORPS	SANCTION DIRECTE SANS CONSEIL DE DISCIPLINE (premier groupe)		SANCTION APRES AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE		
	Autorité ayant pouvoir de sanction de l'avertissement et du blâme	Autorité ayant pouvoir de sanction de l'ETF d'une durée maximale de 3 jours	Autorité ayant pouvoir de saisine du conseil de discipline	Autorité ayant pouvoir de sanction	
				Sanction premier groupe	Sanction 2e 3e et 4e groupes
CORPS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE					
CORPS DE CONCEPTION ET DE DIRECTION					
services centraux et déconcentrés	Ministre*		Ministre*	Ministre*	Président de la République (par décret)
CORPS DE COMMANDEMENT					
services centraux et déconcentrés	Ministre*		Ministre*	Ministre*	
CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION					
DCCRS / DGSI / FSPN – services centraux (IGPN, DCPJ, DCSP, DCPAF, DCRFPN, SDLP, SCPTS)	directeurs centraux*	Ministre*	Ministre*	Ministre (arbitrage) puis cf. autorités sanction directe (acte)	Ministre*
FSPN – élèves gardiens de la paix	DCRFPN*	/	Ministre*	Ministre (arbitrage) puis DCRFPN* (acte)	Ministre*
FSPN - services centraux (DCI, RAID, DGPN, DGSCGC, CEA PN Polynésie française,...)	Ministre*		Ministre*	Ministre*	
FPPN	Ministre*		Ministre*	Ministre*	
services déconcentrés + CEA Saint-Pierre-et-Miquelon**	préfet de département*, PP, HC, RE	Ministre*	préfet de département* (SGAMI/SGAP) / PP / HC	Ministre (arbitrage) puis préfet de département* (SGAMI/SGAP) / PP / HC / RE (acte)	Ministre*
FILIERE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE					
INGENIEURS PTS					
services centraux et déconcentrés	Ministre*		Ministre*	Ministre*	
TECHNICIENS PTS					
services centraux	Ministre*	Ministre*	Ministre*	Ministre*	
services déconcentrés	préfet de département, PP, RE, HC*	Ministre*		préfet de département, PP, RE, HC*	Ministre*
AGENTS SPECIALISES PTS (ASPTS)					
services centraux	Ministre*		Ministre*	Ministre*	
services déconcentrés	préfet de département, PP, RE, HC*	Ministre*	PZDS*	préfet de département, PP, RE, HC*	Ministre*
OUVRIERS D'ETAT (spécialité cuisinier)					
services centraux	Ministre*	/	Ministre*	Ministre*	
services déconcentrés	PZDS*	/	Ministre*	PZDS*	Ministre*
AGENTS CONTRACTUELS					
policiers adjoints et cadets de la République	PZDS, PP Bouches-du-Rhône, HFDS Par délégation : les SGAMI	/	PZDS, PP Bouches-du-Rhône, HFDS*	PZDS, PP Bouches-du-Rhône, HFDS*	
autres agents contractuels	Ministre*	/	Ministre*	Ministre*	
FILIERES ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE					
ADMINISTRATIFS					
services centraux	Ministre*		SG-DRH	Ministre*	
services déconcentrés	PZDS* HFDS (OM)		SG-DRH	PZDS* HFDS (OM)	Ministre*
ADJOINTS TECHNIQUES DE L'INTERIEUR ET DE L'OUTRE-MER					
services centraux	Ministre*		SG/DRH	Ministre*	
sevices déconcentrés	préfet de département, PZDS, HC*		préfet de département, PZDS, HC*	préfet de département, PZDS, HC*	Ministre*

Précisions et légende
* = "ou ses délégataires de signature"
** = pour les membres du CEA affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité de saisine du conseil de discipline est le Ministre*
PZDS = préfet de zone de défense et de sécurité
PP = préfet de police
HFDS = haut fonctionnaire de défense et de sécurité (pour les agents de l'outre-mer)
HC = haut commissaire de la République pour les agents affectés en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
RE = représentant de l'Etat pour les agents affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon
L'exclusion temporaire de fonctions d'une durée maximale de 3 jours ne concerne que les agents titulaires (hors contractuels, élèves, stagiaires et ouvriers d'Etat)

MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR

Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat Général
Direction générale de la police nationale

Paris, le 27 JUIL. 2021

Réf. DGPN/CAB :

Le préfet, secrétaire général du ministère de l'intérieur

Le directeur général de la police nationale

à

Destinataires *in fine*

Objet : délais de traitement des dossiers disciplinaires
Référence(s) : décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État

En 2020, 1709 sanctions disciplinaires ont été prononcées dans la police nationale dont 84 % de sanctions directes du premier groupe n'ayant pas nécessité la comparution de l'agent devant le conseil de discipline (avertissement, blâme et exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours) et 16 % de sanctions, concernant les faits les plus graves, prononcées après la comparution de l'agent devant le conseil de discipline.

La loi ne prévoit qu'un délai de prescription de trois ans entre la date de commission des faits et la date de l'engagement de la procédure disciplinaire (article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

La réglementation fixe deux délais :
- le délai de convocation devant le conseil de discipline est de quinze jours au moins
- l'avis du conseil de discipline est rendu dans le délai d'un mois après qu'il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (non substantiel cependant dans une procédure contentieuse).

Dans la période 2018-2020, la durée moyenne des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des agents du corps d'encadrement et d'application avec comparution devant le conseil de discipline est de deux ans et demi (un an et onze mois pour conduire l'enquête administrative et sept mois pour la procédure disciplinaire). Dans le temps de ces sept mois, le délai moyen de rédaction du procès verbal de l'instance et de transmission du dossier par les SGAMI au bureau des affaires disciplinaires de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) est de deux mois et demi après la réunion du conseil de discipline.

Les délais trop longs pour sanctionner des comportements fautifs graves ne sont pas acceptables et peuvent être préjudiciables à l'image de l'institution policière. Il convient donc de veiller à ce qu'ils soient

réduits et maitrisés. Ainsi, les conseils de discipline devront être désormais réunis dans les deux mois qui suivent la conclusion de l'enquête administrative pré-disciplinaire. L'avis du conseil de discipline et le procès-verbal de la séance devront ensuite être transmis à la DRCPN dans un délai maximum d'un mois.

La DRCPN donnera de son côté une suite plus rapide aux dossiers disciplinaires complets qui lui seront transmis.

Par ailleurs, afin de disposer au niveau central de données permettant un meilleur pilotage des dossiers en instance, les SGAMI et les SGAP transmettront les tableaux de recensement des dossiers disciplinaires relevant d'un conseil de discipline chaque mois (au lieu d'une fréquence bimestrielle) au bureau des affaires disciplinaires de la DRCPN.

Dès septembre, la DRCPN organisera avec vos services des réunions en visioconférence afin de les accompagner dans la mise en œuvre des procédures disciplinaires. Une nouvelle édition actualisée et complétée du « mémento de la procédure disciplinaire dans la police nationale », consultable par le site intranet de la DRCPN sera également mise en ligne dans les meilleurs délais.

Vous nous ferez part de toute difficulté dans la mise en œuvre de ces dispositions.

Frédéric VEAUX

Jean-Benoît ALBERTINI

Place Beauvau
75800 PARIS Cedex 08
Standard : 01 49 27 49 27 – 01 40 07 60 60
Adresse internet : www.police-nationale.interieur.gouv.fr

Destinataires

- Monsieur le préfet de police

- Madame la préfète de police des Bouches-du-Rhône

- Mesdames et Messieurs les préfets des zones de défense et de sécurité

- Mesdames et Messieurs les hauts-commissaires de la République en outre-mer

- Mesdames et Messieurs les préfets délégués pour la défense et la sécurité des zones Sud, Nord, Est, Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, secrétaires généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI)

- Messieurs les hauts fonctionnaires des zones de défense et de sécurité des Antilles, secrétaires généraux pour l'administration de la police de la Guadeloupe et de la Martinique

- Monsieur le préfet de la région Guyane et de la zone de défense et de sécurité, secrétariat général pour l'administration de la police de Guyane

- Monsieur le préfet de la région Réunion, zone de défense du sud de l'océan indien, secrétariat général pour l'administration de la police de La Réunion

Copie pour information :

Mme la directrice, cheffe de l'Inspection générale de la police nationale

Place Beauvau
75800 PARIS Cedex 08
Standard : 01 49 27 49 27 – 01 40 07 60 60
Adresse Internet : www.police-nationale.interieur.gouv.fr

Code de déontologie (extraits)

Le code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales est codifié au livre IV, titre 3, chapitre 4 de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2014.

Article R. 434-2 - Cadre général de l'action de la police nationale (et GN)

Placées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre public, la protection des personnes et des biens.

Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement.

Dans l'accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d'elles. Ces dernières sont précisées au titre III du présent décret.

Article R. 434-3 - Nature du code de déontologie et champ d'application

I. - Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République.

Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l'objet d'une formation, initiale et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d'exercer leurs fonctions de manière irréprochable.

II. - Pour l'application du présent code, le terme « policier » désigne tous les personnels actifs de la police nationale, ainsi que les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou dans un établissement public concourant à ses missions et le terme « gendarme » désigne les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires.

TITRE 1 – Chapitre Ier - Autorité et protection

Article R. 434-4 - Principe hiérarchique

I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension.

L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.

Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.

II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.

Article R. 434-5 - Obéissance

I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité.

L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée.

Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité.

II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.

Article R. 434-6 - Obligations incombant à l'autorité hiérarchique

I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés.

II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire.

Article R. 434-7 - Protection fonctionnelle

L'Etat défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.

L'Etat accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans les démarches relatives à sa défense.

Chapitre II - Devoirs du policier et du gendarme

Article R. 434-8 - Secret et discrétion professionnels

Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions.

Article R. 434-9 - Probité

Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.

Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.

Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.

Article R. 434-10 - Discernement

Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.

Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.

Article R. 434-11 - Impartialité

Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.

Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.

Article R. 434-12 - Crédit et renom de la police nationale (et GN)

Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.

En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.

Article R. 434-13 - Non cumul d'activité

Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission.

Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.

Titre II – Chapitre Ier - Relation avec la population et respect des libertés

Article R. 434-14 - Relation avec la population

Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.

Article R. 434-15 - Port de la tenue

Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.

Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.

Article R. 434-16 – Contrôles d'identité

Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.

Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.

La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du

policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.

Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.

Article R. 434-17 - Protection et respect des personnes privées de liberté

Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.

Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.

Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.

L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.

Article R. 434-18 – Emploi de la force

Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.

Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.

Article R. 434-19 – Assistance aux personnes

Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.

Article R. 434-20 – Aide aux victimes

Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.

Article R. 434-21 - Usage des traitements de données à caractère personnel

Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.

A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.

Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.

Article R. 434-22 - Traitement des sources humaines

A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.

Chapitre II - Contrôle de l'action de la police (et GN)

Article R. 434-23 – Principes du contrôle

La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales.

Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Article R. 434-24 - Défenseur des droits

La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l'article 71-1 de la Constitution.

L'exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.

Lorsqu'il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.

Article R. 434-25 – Contrôle hiérarchique et des inspections

L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés.

Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l'égard du service auquel il appartient.

Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d'inspection auxquelles il est soumis.

Article R. 434-26 – Contrôle des pairs

Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le présent code en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect.

Article R. 434-27 – Sanction des manquements déontologiques

Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.

Titre III - Dispositions propres à la police nationale (ou GN)
Chapitre Ier - Dispositions propres à la police nationale

Article R. 434-28 – Considération, respect et devoir de mémoire

La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques et des sujétions qui méritent le respect et la considération de tous.

Gardien de la paix, éventuellement au péril de sa vie, le policier honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l'exercice de missions de sécurité intérieure, victimes de leur devoir.

Article R. 434-29 – Devoir de réserve

Le policier est tenu à l'obligation de neutralité.

Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.

Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République.

Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression.

Article R. 434-30 - Disponibilité

Le policier est disponible à tout moment pour les nécessités du service.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (extraits)

Chapitre III : Des carrières

Article 19 (la prescription de l'action disciplinaire – les droits de la défense)

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.

L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.

Article 20 (la règle du service fait)

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires (...)

Article 24 (la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire)

La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.

La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.

Chapitre IV : Des obligations et de la déontologie

Article 25 (les obligations de dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité, etc.)

Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.

Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.

Article 25 septies (cumul d'activités)

I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article.

Il est interdit au fonctionnaire :

1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;

2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;

3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;

5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

II.-Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :

1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;

2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.

III.-Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.

La demande d'autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au préalable à l'examen de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, V et VI du même article.

IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

V.- La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi.

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

VI.- Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

VII.- Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 26 (secret professionnel, discrétion professionnelle)

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

Article 28 (devoir d'obéissance)

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article 29 (indépendance des poursuites judiciaires et disciplinaires et droit à l'assistance pour le témoin cité devant le conseil de discipline)

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui s'estime victime des agissements mentionnés aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies de la part du fonctionnaire convoqué devant l'instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d'une tierce personne de son choix.

Article 30 (la suspension de fonctions)

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (extraits)

Chapitre VIII Discipline

Article 66 (l'échelle des sanctions)

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; le déplacement d'office.

Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.

Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Article 67 (la délégation du pouvoir disciplinaire)

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.

Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires (extraits)

Certaines dispositions de ce décret entreront en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, conformément à l'article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat.

Titre II : Composition

Article 9 (remplacement des représentants du personnel)

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un grade, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.

Article 14 (désignation des représentants du personnel)

Sont éligibles au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Titre IV : Fonctionnement des CAP

Article 27 (la présidence du conseil de discipline)

Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées.

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Article 28

La présidence de la commission administrative paritaire locale est exercée par l'autorité auprès de laquelle cette commission est placée.

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Article 29 (le secrétariat du conseil de discipline – le procès-verbal)

Chaque commission administrative élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Le règlement intérieur de chaque commission doit être soumis à l'approbation du ministre intéressé ou de l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 31 (les suppléants – les experts)

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 32 (le vote)

Les commissions administratives émettent leur avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le vote s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 33 (les séances du conseil de discipline)

Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.

Article 34 (la formation restreinte)

Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

Article 35 (la composition du conseil de discipline)

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Article 39 (délai de communication des documents - l'obligation de confidentialité)

Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressées en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 41 (le quorum)

Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.

Article 43 (l'indemnisation des frais engagés par le membres du conseil de discipline)

Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat

Article 1 (le respect des droits de la défense : communication du dossier et assistance)

L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.

Article 2 (le rapport de comparution)

L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Article 3 (les observations – la citation de témoins et de défenseurs – les frais de déplacement)

Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration.

Article 4 (la convocation devant le conseil de discipline – le report de la séance)

Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

Article 5 (l'introduction de séance, l'audition du fonctionnaire, des témoins, des défenseurs)

Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.

Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.

A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Article 6 (le délibéré)

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins.

Article 7 (le complément d'enquête)

S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Article 8 (le vote)

Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.

La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition.

Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci.

Article 9 (l'avis du conseil de discipline – le sursis à statuer)

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Les délais sus-indiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ou du deuxième alinéa de l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale (extraits)

Section 6 - Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit

Art. 30 (Nature de l'activité exercée par l'agent ou son conjoint)

Le fonctionnaire actif des services de la police nationale, quelle que soit sa position, ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci. L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque l'activité du conjoint ou du concubin est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.

Art. 31 (Interdiction de cumul entre le traitement et une activité privée rémunérée)

Le fonctionnaire actif des services de la police nationale qui fait l'objet d'une mesure de suspension à plein traitement est soumis à l'interdiction de cumul de son traitement et de la rémunération d'une activité privée rémunérée.

Section 7 : Discipline

Article 42 (les cas de dispense de consultation du conseil de discipline)

L'une quelconque des sanctions prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peut être prononcée sans consultation du conseil de discipline ni possibilité du recours prévu aux articles 10 à 17 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 dans l'un des cas suivants :

1°Participation à un acte collectif d'indiscipline caractérisée, ou à un acte collectif contraire à l'ordre public ;

2°Participation à une cessation concertée du travail ;

3°Appel à un acte collectif d'indiscipline caractérisée, à un acte collectif contraire à l'ordre public ou à la cessation concertée du travail.

Article 43 (le droit de récusation)

Le fonctionnaire déféré au conseil de discipline peut user du droit de récusation à l'égard des représentants du personnel appelés à siéger audit conseil. Ce droit ne peut toutefois s'exercer qu'à l'égard d'un seul représentant du personnel.

Article 44 (le vote à scrutin secret)

Les membres du conseil de discipline, après délibération, expriment leur avis sur la sanction à appliquer par vote au scrutin secret.

PARTIE II

- Guide d'élaboration des procès-verbaux de séance de conseil de discipline -

Les formalités essentielles à mentionner

AVANT-PROPOS

La tenue d'un conseil de discipline donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de séance qui rend compte du respect des formalités substantielles en matière disciplinaire et des débats entre les membres du conseil de discipline et le comparant. Ce procès-verbal est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint de séance.

Si aucune règle particulière n'est imposée quant à la forme du procès-verbal, il est de bonne pratique que celui-ci reflète le plus fidèlement possible le déroulé de la séance, même s'il n'existe aucune obligation de rapporter l'intégralité des débats.

Le procès-verbal doit indiquer la motivation retenue par les membres du conseil de discipline pour justifier la sanction proposée en faisant apparaître clairement les faits circonstanciés retenus à l'encontre du fonctionnaire poursuivi et qualifiés juridiquement en manquements professionnels et déontologiques.

L'examen de chaque dossier disciplinaire doit faire l'objet d'un procès-verbal de séance qui constitue, en lui-même, un document nominatif et individuel.

Afin de faciliter l'établissement du procès-verbal de séance, il y a lieu de veiller à mentionner toutes les formalités auxquelles il a été procédé, puisqu'en cas de contentieux, le juge présumera que ces formalités, si elles ne figurent pas dans le procès-verbal de séance, n'ont pas été accomplies et sont de nature à vicier la procédure disciplinaire engagée.

Ce guide propose ainsi des exemples de rédaction pour chacune des formalités à mentionner dans les procès-verbaux de séance des conseils de discipline.

*

- S O M M A I R E -

LES FORMALITES A MENTIONNER PREALABLEMENT A L'INTRODUCTION DU COMPARANT

- L'indication de la composition du conseil de discipline et du président de séance
- La formation restreinte du conseil de discipline
- La désignation du secrétaire adjoint de séance
- Le rappel de la confidentialité des débats
- La vérification du quorum
- Le cas particulier du recours à la visio-conférence
- Le retrait du dossier disciplinaire de l'ordre du jour

LES FORMALITES PREALABLES A MENTIONNER LORS DE LA COMPARUTION DE L'AGENT

- La régulière convocation de l'agent et le respect des formalités relatives aux droits de la défense
- Le choix de l'assistance du comparant
- L'absence de l'agent lors de la séance du conseil de discipline
- La demande de report présentée par le comparant ou son défenseur
- La récusation d'un représentant du personnel *(uniquement pour les corps actifs)*
- La lecture du rapport de comparution par le secrétaire de séance
- La citation et l'audition de témoins ou d'experts
- Les éventuels incidents de séance
- Le respect de la parole en dernier

LES FORMALITES RELATIVES AUX DELIBERATIONS ET AU VOTE DE LA PROPOSITION DE SANCTION / DE LA DECISION

- Les délibérations à huis clos du conseil de discipline et la motivation de l'avis rendu
- Le rétablissement de la parité lors du vote de la proposition de sanction ou de la décision
- Les modalités de vote de la proposition de sanction (main levée/scrutin secret)
- Le vote de la proposition de sanction
- L'éventuelle mise en garde du fonctionnaire pour la suite de sa carrière

- I -

LES FORMALITES A MENTIONNER PREALABLEMENT A L'INTRODUCTION DU COMPARANT

A l'ouverture de la séance par le président et avant même l'audition du comparant, il doit être fait mention au procès-verbal que le président a vérifié que le respect de certaines formalités substantielles permet au conseil de discipline de siéger valablement.

L'indication de la composition du conseil de discipline et du président de séance

Il convient d'indiquer dans le procès-verbal de séance, que les membres du conseil ont été régulièrement convoqués. Il y a lieu de lister nominativement les représentants de l'administration et du personnel siégeant, en indiquant leur qualité de titulaire/suppléant (ou suppléant remplaçant un titulaire défaillant) et en précisant s'ils ont voix délibérative ou non.

Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen du conseil de discipline appartient au grade le plus élevé du corps, les représentants de ce grade siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative (art. 37 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires).

Les représentants suppléants ne remplaçant pas de titulaires défaillants ne sont pas convoqués mais simplement informés de la tenue du conseil. Ils peuvent cependant assister à la séance mais sans voix délibérative (ils ne peuvent pas prendre part au débat ni aux votes).

La qualité du président, assurée par un représentant de l'administration est clairement indiquée. En cas d'empêchement, il peut se faire remplacer par le représentant de l'administration au sein de la commission qu'il désigne.

Exemple de rédaction

I. Membres représentant l'administration avec voix délibérative :
Nom/Prénom – fonctions, président
Nom/Prénom – fonctions
(...)

II. Membres représentant le personnel avec voix délibérative :

Au titre du grade de (...) :
Nom/Prénom
(...)

Au titre du grade (...) :
Nom/Prénom
(...)

Assiste au conseil de discipline mais sans voix délibérative :

Nom/Prénom (*représentant du personnel suppléant ne remplaçant pas un membre titulaire*) convoqué mais n'ayant pas voix délibérative

- En cas d'absence de membres convoqués

Il est important de préciser l'absence des membres appelés à siéger, régulièrement convoqués mais absents. Cette précision permet ainsi d'éviter de penser, à la lecture des seuls membres présents, que certains membres appelés à siéger de droit, n'auraient pas été convoqués puisque cette situation serait de nature à vicier la procédure.

Exemple de rédaction

Monsieur (Nom/Prénom), régulièrement convoqué, a fait savoir qu'il ne pouvait pas participer aux travaux du conseil de discipline. Il est excusé.

La formation restreinte du conseil de discipline

C'est la commission administrative paritaire qui fait office de conseil de discipline. En matière disciplinaire, elle siège en formation restreinte conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Exemple de rédaction

Le président du conseil de discipline rappelle que cette instance siège en formation restreinte conformément à la réglementation.

La désignation du secrétaire adjoint de séance

La fonction de secrétaire adjoint de séance est obligatoirement assurée par un représentant du personnel (titulaire ou suppléant) d'un grade identique ou supérieur à celui du fonctionnaire poursuivi. Il est désigné, parmi les membres présents, par le conseil de discipline.

Exemple de rédaction

M. (Nom/grade) assure les fonctions de secrétaire adjoint de séance conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

Le rappel de la confidentialité des débats

Il est important que le président rappelle que les représentants siégeant au conseil de discipline sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle sur les cas étudiés en conseil de discipline ainsi que sur les documents dont ils auraient pu avoir communication en leur qualité.

Exemple de rédaction

Le président rappelle que les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Ils engagent leur responsabilité dans le cas contraire.

La vérification du quorum

Le conseil de discipline ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres siégeant sont présents à l'ouverture de la séance. Ce quorum est calculé sur le nombre de représentants habilités à siéger. Cela signifie que les trois quarts au moins du nombre total des représentants de l'administration et du personnel doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Exemple de rédaction

Le président du conseil de discipline rappelle que cette instance siège en formation restreinte conformément à la réglementation. Il constate que le quorum des trois quarts au moins des membres est réuni à l'ouverture de la séance et que l'ensemble des représentants de l'administration et du personnel ont été régulièrement convoqués.

- Dans le cas où le quorum n'est pas atteint

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline ne peut pas siéger valablement et la séance doit être reportée.

Exemple de rédaction

Le président ouvre la séance. La commission siège en formation restreinte afin d'examiner les dossiers concernant le grade de (...). Elle est composée de X membres titulaires. Pour pouvoir siéger valablement, les trois quarts des membres doivent être présents à l'ouverture de la séance, soit X membres. Seuls X sont présents.

En vertu de l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaire, le président constate que les conditions de quorum ne sont pas remplies. La commission administrative paritaire est par conséquent reportée à une date ultérieure / à (date fixée).

Le président déclare que la séance est levée.

Cas particulier : le recours à la visioconférence

Dans certains cas, le conseil de discipline peut se tenir par visioconférence (ex : agents affectés en outre-mer dont la gestion est centralisée, agents incarcérés, etc.). Le recours à la visioconférence doit rester exceptionnel (article 32 *bis* du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires issu de l'article 26 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat). La visioconférence est alors soumise au respect des mêmes modalités, notamment concernant le respect des droits de la défense mais également au secret des délibérations. Le recours à la visioconférence doit être indiqué dans le procès-verbal.

Exemple de rédaction

Le président du conseil de discipline rappelle que la comparution de M. (Nom/Prénom/grade), affecté à (lieu) se déroulera par visioconférence.

Il rappelle que cette instance siège en formation restreinte conformément à la réglementation. Il constate que le quorum des trois quarts au moins des membres est réuni à l'ouverture de la séance et que l'ensemble des représentants de l'administration et du personnel ont été régulièrement convoqués.

Il rappelle également que les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Le président s'assure que la liaison avec (lieu) ne pose aucune difficulté.

A (...) heures, heure de Paris et à (...) heures, heure locale, M. (Nom/Prénom/grade) comparaît devant le conseil de discipline.
(...)

Le retrait de l'ordre du jour

L'administration peut décider de retirer de l'ordre du jour de la séance du conseil de discipline, l'examen d'un dossier disciplinaire pour des raisons diverses.

- Cas où l'agent ne se présente pas et que le conseil de discipline fait le choix de ne pas procéder à l'étude de son dossier disciplinaire en séance

Alors même qu'aucune demande de report n'a été faite par l'agent, le conseil de discipline peut décider de ne pas procéder à l'étude du dossier disciplinaire de l'agent (en raison d'un fait particulier).

Exemple de rédaction (en cas d'hospitalisation)

M. (Nom/Prénom/grade) ne se présente pas ce jour devant le conseil de discipline.

Le président informe les membres de la commission que l'intéressé a été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier, qu'il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du (...) . M. (Nom/Prénom) n'a pas demandé formellement le report de son dossier.

Cependant, M. (Nom/Prénom) a fourni un bulletin de situation de la clinique mentionnant sa date d'entrée dans cet établissement à compter du (...) jusqu'au (...).

Le président rappelle l'attachement de membres du conseil de discipline au respect des droits de la défense. Il indique que, quand bien même M. (Nom/Prénom) n'aurait pas formellement demandé le report, les circonstances paraissent justifier que son dossier soit retiré de l'ordre du jour du présent conseil de discipline et examiné à une audience ultérieure.

Les membres du conseil de discipline approuvent cette position et prennent acte du retrait du dossier de M. (Nom/Prénom) de l'ordre du jour.

- Cas où la convocation à comparaître devant le conseil de discipline n'a pas pu être notifiée au fonctionnaire

Exemple de rédaction

M. (Nom/Prénom/grade) ne se présente pas ce jour.

Le président informe les membres du conseil de discipline que l'intéressé a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du (...), que le pli n'a pas été réclamé et qu'il a été retourné au service expéditeur à la date du (...).

Le service d'emploi de M. (Nom/Prénom) a informé le conseil de discipline que la convocation n'a pas pu lui être notifiée en raison (...). Pour autant, l'intéressé n'a pas demandé le report de l'examen de son dossier.

Le président rappelle l'attachement des membres du conseil de discipline au respect des droits de la défense. Il indique que, quand bien même M. (Nom/Prénom) n'aurait pas formellement demandé le report, les circonstances justifient que le dossier soit retiré de l'ordre du jour du présent conseil de discipline.

Le président soumet la demande de report au vote des membres du conseil de discipline, lesquels, compte tenu de la situation présentée, l'acceptent à l'unanimité.

- II -

LES FORMALITES A MENTIONNER LORS DE LA COMPARUTION DE L'AGENT

Après l'entrée du comparant (et de son défenseur), certaines mentions substantielles doivent apparaître dans le procès-verbal.

La régulière convocation de l'agent et le respect des formalités relatives aux droits de la défense

Il s'agit de s'assurer que le fonctionnaire appelé à être entendu par le conseil de discipline a eu connaissance de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et qu'il a eu communication de l'intégralité de ses droits à la défense en début de séance.

Le président doit porter à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi (ou son défenseur) a exercé ses droits à la défense.

Il convient de faire clairement apparaître dans le procès-verbal de séance l'information relative à la communication du dossier disciplinaire, au droit d'être assisté, au droit de récuser (pour les fonctionnaires actifs seulement), au droit de citer des témoins.

Exemple de rédaction

M. (Nom/Prénom) se présente en personne.

Sur interrogation du président, M. (Nom/Prénom) déclare avoir été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et n'avoir aucune objection à formuler sur la composition de la commission ni sur la procédure mise en œuvre à son égard.

Le président informe les membres de la commission que M. (Nom/Prénom) n'a pas souhaité se faire assister et n'a cité aucun témoin OU a souhaité se faire assister de M. (Nom/Prénom/qualité) et a cité M. (Nom/Prénom/qualité) en qualité de témoin.

Le président informe le comparant qu'il va être donné lecture du rapport de saisine du conseil de discipline par le secrétaire de séance, et qu'il sera ensuite mis en mesure d'apporter ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.
(...)

Le choix de l'assistance du comparant

Lors de sa comparution devant le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi peut se faire assister par la ou les personnes de son choix.

Exemple de rédaction

M. (Nom/Prénom/grade) se présente en personne, assisté de Maître X, avocat au barreau de (...).

Sur interrogation du président, il déclare avoir été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et n'avoir récusé aucun représentant du personnel. Il n'a aucune objection à formuler sur la procédure mise en œuvre à son égard.

Maître X remet au président, en début de séance, un mémoire en défense qui est annexé au présent procès-verbal.

Après lecture du rapport de saisine du conseil de discipline par le secrétaire de séance, le président invite l'intéressé à s'expliquer sur les faits reprochés, précisant à Maître X qu'il peut intervenir quand il le souhaite.
(...)

L'absence de l'agent lors de la séance du conseil de discipline

La présence effective du fonctionnaire lors du conseil de discipline n'est pas obligatoire. Hormis les situations présentées *supra* qui peuvent conduire à retirer de l'ordre du jour du conseil de discipline l'examen d'un dossier, plusieurs hypothèses peuvent se présenter.

- Cas où l'agent est absent mais a désigné officiellement un défenseur pour le représenter

Exemple de rédaction

M. (Nom/Prénom/grade) ne se présente pas ce jour devant le conseil de discipline.

Le président informe les membres du conseil de discipline que M. (Nom/Prénom) a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du (...), que cette convocation lui a été notifiée le (...).

M. (Nom/Prénom) a fait savoir par retour du courrier qu'il ne souhaitait pas prendre connaissance de son dossier, qu'il ne citait aucun témoin, ni ne récusait aucun membre du personnel. Il a indiqué qu'il souhaitait se faire représenter pour sa défense par M. (Nom/Prénom /fonctions ou qualité).

M. (Nom/Prénom) se présente devant le conseil de discipline, précisant avoir été mandaté par M. (Nom/Prénom) pour assurer sa défense.

M. (Nom/Prénom) remet au président, en début de séance, un mémoire en défense qui est annexé au présent procès-verbal et dont un exemplaire est remis à chacun des membres du conseil de discipline.

Il est alors donné lecture du rapport de saisine de la commission, par le secrétaire de séance.
(...)

- Cas où l'agent ne se présente pas, n'a pas fait le choix de se faire représenter, n'a pas sollicité le report de son dossier et que le conseil de discipline fait le choix de procéder à l'étude de son dossier

Exemple de rédaction (ex : en cas de congé de maladie)

M. (Nom/Prénom/grade) ne se présente pas ce jour devant le conseil de discipline.

Le président indique que M. (Nom/Prénom) a été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et fait constater qu'il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du (...). Que ce jour, aucune demande de report n'est parvenue au secrétariat de cette commission.

Les membres de la commission sont également informés que M. (Nom/Prénom) est en congé de longue maladie depuis le (...).

Les membres du conseil de discipline constatent qu'il n'y a aucun obstacle procédural à examiner le dossier au fond, séance tenante.

Il est alors donné lecture du rapport de saisine de la commission par le secrétaire de séance.

(...)

DÉLIBÉRATIONS ET AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Les membres du conseil de discipline, vu le dossier de M. (Nom/Prénom/grade) :

CONSIDERENT que les fonctionnaires en congé de maladie demeurent dans une position d'activité ; qu'ils gardent leurs droits à l'avancement et à la retraite et qu'ils restent soumis au régime disciplinaire des fonctionnaires en exercice ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une sanction soit infligée aux fonctionnaires, qui, comme M. X, sont en en congé de longue maladie et dont la santé déficiente n'est pas, en elle-même, de nature à les faire regarder comme irresponsables de leurs actes ;

CONSIDERENT qu'il a été matériellement établi que (...)

CONSIDERENT que, dans ces circonstances, (...)

CONSIDERENT que (...)

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et de l'article 44 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, le président du conseil de discipline soumet au vote à scrutin secret (si personnel actif) la proposition de sanction de (...), sanction la plus sévère évoquée au cours du délibéré.

A l'unanimité des voix, cette proposition reçoit l'accord des membres présents ayant voix délibérative.

- Cas où l'agent ne se présente pas alors même qu'il a déjà bénéficié d'une demande de report à laquelle il a été fait droit

Exemple de rédaction

M. (Nom/Prénom) ne se présente pas ce jour devant le conseil de discipline.

Le président informe les membres du conseil de discipline que M. X a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du (...), que cette convocation lui a été notifiée le (...).

Initialement convoqué devant la commission administrative paritaire du corps de (...) appelée à siéger en formation disciplinaire le (...), M. X avait sollicité par courrier en date du (...), le report de l'examen de son dossier en raison (...).

Convoqué pour le présent conseil de discipline, M. X a fait savoir par retour du courrier qu'il ne souhaitait pas prendre connaissance de son dossier, qu'il ne citait aucun témoin, ne récusait aucun membre du personnel, ne souhaitait pas se faire représenter.

En conséquence, les membres du conseil de discipline constatent qu'il n'y a aucun obstacle procédural à examiner le dossier au fond séance tenante.

Il est alors donné lecture du rapport de saisine de la commission, par le secrétaire de séance.
(...)

- Cas où l'agent ne se présente pas en raison d'une situation particulière (exemple : l'incarcération de l'agent)

Exemple de rédaction

Le président rappelle que M. (Nom/Prénom/grade) est actuellement détenu à la prison/au centre pénitentiaire de (...). Il précise que ce dernier a été régulièrement informé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du (...), conformément à la réglementation, que son dossier disciplinaire serait examiné ce jour par le conseil de discipline compétent.

M. (Nom/Prénom) a été rendu destinataire sur son lieu de détention d'une copie de son dossier disciplinaire dont il a pu prendre connaissance.

Il a, par retour du formulaire en date du (...) fait connaître qu'il ne récusait aucun représentant du personnel, qu'il ne citait aucun témoin et qu'il ne serait pas représenté / serait représenté par M. (Nom/Prénom/qualité).

Par courrier réceptionné au secrétariat du bureau des affaires disciplinaires, M. (Nom/Prénom/qualité) a fait savoir qu'il se présenterait en lieu et place de M. (Nom/Prénom), celui-ci l'ayant désigné pour le représenter à l'occasion de la procédure disciplinaire engagée à son encontre.

Après lecture du rapport de saisine du conseil de discipline par le secrétaire de séance, le président donne la parole à M. (Nom/Prénom).
(…)

- Cas où le pli postal contenant la convocation de l'agent est revenue comme « *Non réclamé, retour à l'envoyeur* »

Exemple de rédaction

Le président constate que M. (Nom/Prénom/grade) ne se présente pas devant le conseil de discipline ce jour. La convocation de ce fonctionnaire adressée, selon la procédure et le délai réglementaires, à son dernier domicile connu de l'administration par lettre du (...) recommandée avec accusé de réception, a été présentée le (...) par les services postaux. Ces derniers ont fait retour à l'administration de cet envoi avec la mention « Non réclamé, retour à l'envoyeur ». Dans ces conditions, la convocation est réputée être notifiée à la date portée sur le premier avis de passage déposé au domicile de l'agent. Le président constate que le délai réglementaire de quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil de discipline est respecté.

Conformément aux dispositions du règlement intérieur de la commission, les membres du conseil de discipline constatent qu'il n'y a aucun obstacle procédural à examiner le dossier disciplinaire au fond.

Après lecture des faits par le secrétaire de séance, les membres du conseil de discipline procèdent aux délibérations.

DELIBERATIONS ET AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Les membres du conseil de discipline :
Considèrent (...)
Considèrent (...)
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et de l'article 44 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, le président du conseil de discipline soumet au vote, à scrutin secret, la proposition de sanction de (...), sanction la plus sévère évoquée au cours du délibéré.
Cette proposition est votée à l'unanimité des voix des membres présents ayant voix délibérative.
Le président lève la séance du conseil de discipline.

La demande de report de la séance du conseil de discipline présentée par l'agent ou son défenseur

Le fonctionnaire convoqué devant le conseil de discipline (ou son défenseur) peut solliciter le report de l'examen de son dossier à une prochaine réunion.

Une demande formelle doit être adressée de la part de l'intéressé ou de son défenseur au président du conseil de discipline.

En cas de demande de report, le conseil de discipline doit tout de même se réunir à la date initialement prévue, pour décider (il s'agit bien d'une décision du conseil de discipline et non d'un avis) à la majorité des membres présents sur cette demande.

Le conseil de discipline peut accepter ou refuser le report sollicité.

En cas de refus, le conseil de discipline statue alors au fond, sans méconnaître les droits de l'agent dès lors que ce dernier a été informé de ses droits à la défense (production d'éventuelles observations écrites, droit de se faire représenter).

- Cas où l'agent sollicite le report de l'examen de son dossier et que le conseil de discipline fait droit à sa demande

Exemple de rédaction (l'agent se présente en personne pour solliciter le report)

M. (Nom/Prénom/grade) se présente en personne devant le conseil de discipline.

Le président informe les membres du conseil de discipline que M. (Nom/Prénom/grade) a adressé au secrétariat de la commission le (date), une demande de report de l'examen de son dossier en raison de (...).

Le président demande au comparant s'il confirme sa demande de report.

M. (Nom/Prénom/grade) confirme cette demande de report.

Le président l'invite à sortir de la salle pour permettre aux membres du conseil de discipline de délibérer.

Après délibération et mise aux voix, la demande de report obtient l'unanimité des voix des membres présents.

M. (Nom/Prénom/grade) est informé de la décision du conseil de discipline. Le président lui indique qu'il sera convoqué à la prochaine séance du conseil de discipline qui se tiendra le (...).

M. (Nom/Prénom/grade) en prend acte.

Exemple de rédaction (l'agent ne se présente pas pour solliciter le report)

Le président constate que M. (Nom/Prénom/grade) ne se présente pas ce jour devant le conseil de discipline. Le président informe les membres du conseil de discipline que l'intéressé a été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et qu'il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du (...) dont il a accusé réception le (...).

Le président informe les membres du conseil de discipline que M. (Nom/Prénom) sollicite le report de l'examen de son dossier en raison (...).

Mise aux voix par le président, la demande de report obtient l'unanimité des voix des membres présents OU x voix « pour », x voix « contre ».

Les membres du conseil de discipline estiment qu'il peut être fait droit, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à la demande de report présentée par M. (Nom/Prénom).

Le président indique que M. (Nom/Prénom/grade) sera convoqué à une prochaine séance du conseil de discipline dont la date n'est pas actuellement fixée.

Exemple de rédaction (l'agent se fait représenter par son défenseur)

M. (Nom/Prénom/qualité) se présente en personne devant le conseil de discipline.

Le président informe les membres du conseil de discipline que M. (Nom/Prénom), (qualité : avocat, défenseur, etc.), a adressé au secrétariat de la commission le (date), une demande de report de l'examen du dossier de (M. Nom/Prénom/de son client), eu égard au délai dont il dispose pour assurer utilement sa défense en raison d'autres impératifs professionnels.

Le président demande à M. (Nom/Prénom/qualité) s'il confirme la demande de report.

M. (Nom/Prénom/qualité) confirme cette demande de report.

Le président l'invite à sortir de la salle pour permettre aux membres du conseil de discipline de délibérer.

Après délibération et mise aux voix, la demande de report obtient l'unanimité des voix des membres présents.

M. (Nom/Prénom/qualité) est informé de la décision du conseil de discipline. Le président lui indique que M. (Nom/Prénom) sera convoqué à une prochaine séance du conseil de discipline (qui se tiendra le…. / dont la date n'est pas encore fixée).

- Cas où l'agent sollicite le report de l'examen de son dossier et que le conseil discipline ne fait pas droit à sa demande

Exemple de rédaction

M. (Nom/Prénom/grade) se présente/ne se présente pas ce jour devant le conseil de discipline.

Le président informe les membres du conseil de discipline que M. (Nom/Prénom/grade) a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du (...), que cette convocation lui a été notifiée le (...).

Le président informe les membres du conseil de discipline que M. (Nom/Prénom/grade) a adressé au secrétariat de la commission le (...), une demande de report de l'examen de son dossier en raison (...).

(Si le fonctionnaire est présent) Le président demande à M. (Nom/Prénom) s'il maintient sa demande de report.

M. (Nom/Prénom) confirme sa demande de report.

Le président l'invite à sortir de la salle pour permettre aux membres du conseil de discipline de délibérer / Le président invite le comparant à se retirer, le temps que le conseil de discipline délibère sur la question du report.

Après délibération, le président met au voix la demande de report présentée par M. (Nom/Prénom). Cette demande est rejetée à x voix « contre », x voix « pour » ou x « abstentions ») / n'obtient pas la majorité des voix des membres présents.

En conséquence, les membres du conseil de discipline constatent qu'il n'y a aucun obstacle procédural à examiner le dossier au fond séance tenante.

M. (Nom/Prénom/grade) est réintroduit dans la salle et est informé du rejet de sa demande de report.

Le secrétaire de séance donne lecture du rapport de saisine du conseil de discipline qui rappelle les faits reprochés à M. (Nom/Prénom/grade) et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
(...)

La récusation d'un représentant du personnel (uniquement pour les actifs)

Il s'agit d'un droit réservé aux seuls fonctionnaires actifs de police en application des dispositions de l'article 43 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. L'exercice de ce droit doit être inscrit au procès-verbal.

Si le fonctionnaire informe à temps l'administration de son souhait de récuser un membre du personnel, celui-ci est alors remplacé par un suppléant. Si le comparant exerce ce droit trop tardivement (il peut le faire jusqu'au début de la séance), le membre récusé ne pourra pas être remplacé.

Exemple de rédaction

M. (Nom/Prénom/grade) se présente en personne.

Sur interrogation du président, il déclare avoir été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et avoir récusé un membre représentant le personnel en la personne de M. (Nom/Prénom/grade). Il n'a aucune objection à formuler sur la procédure mise en œuvre à son égard.

Le président précise que M. (Nom/Prénom) a un témoin présent en la personne de M. (Nom/Prénom).

M. (Nom/Prénom/grade) remet au président, en début de séance, un mémoire en défense qui est annexé au présent procès-verbal, dont une copie est remise à l'ensemble des membres du conseil de discipline.

Après lecture du rapport de saisine du conseil de discipline par le secrétaire de séance, le président invite l'intéressé à s'expliquer sur les faits reprochés.
(...)

La lecture du rapport de comparution

Le conseil de discipline est saisi par rapport de l'autorité disciplinaire qui précise les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances de leur commission. Il est lu en séance.

Exemple de rédaction

(...) Après lecture du rapport de saisine du conseil de discipline par le secrétaire de séance, le président invite le comparant à apporter ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.
(…)

- Si l'agent est assisté d'un défenseur/avocat

Exemple de rédaction

Après lecture du rapport de saisine du conseil de discipline par le secrétaire de séance, le président invite l'intéressé à apporter ses explications sur les faits qui lui sont reprochés, précisant au défenseur (Nom/Prénom) / à Maître (Nom/Prénom) qu'il peut intervenir quand il le souhaite.

La citation et l'audition de témoins ou d'experts

Des témoins ou des experts peuvent être cités devant le conseil de discipline et participer à la partie des débats justifiant leur présence, à l'exclusion des délibérations et du vote.

- **En cas de citation de témoin**

Exemple de rédaction

Le président informe les membres du conseil de discipline que M. (Nom/Prénom/grade) a cité un témoin, (grade-Nom/Prénom) qui est présent et qui sera entendu ultérieurement.
(...)
Le président propose de faire entrer le témoin.

M. (Nom/Prénom/grade) est introduit dans la salle d'audience.

M. (Nom/Prénom/grade) souhaite apporter son témoignage en sa qualité de (...)

(audition du témoin)

Le président demande aux membres du conseil de discipline s'ils ont des questions à poser au témoin.

Aucune question / aucune autre question n'étant posée au témoin, le président remercie M. (Nom/Prénom/grade) et l'invite à se retirer.
(...)

- **En cas de citation d'expert par l'administration**

Exemple de rédaction

(...)

M. (Nom/Prénom/fonctions) a été convoqué à la demande de l'administration en tant qu'expert et sera entendu ultérieurement.

(...)

Le président propose de faire entrer l'expert cité par l'administration.

M. (Nom/Prénom/grade) est introduit dans la salle d'audience.

(...)

Le président demande aux membres du conseil de discipline s'ils ont des questions à poser au témoin.

Aucune question / aucune autre question n'étant posée au témoin, le président remercie M. (Nom/Prénom/grade) et l'invite à se retirer.
(…)

Les éventuels incidents de séance

- **Cas du départ prévu d'un membre de l'administration/ du personnel**

Exemple de rédaction

Le président du conseil de discipline rappelle que cette instance siège en formation restreinte conformément à la réglementation. Il constate que le quorum des trois quarts au moins des membres est réuni à l'ouverture de la séance et que l'ensemble des représentants de l'administration et du personnel ont été régulièrement convoqués.

Il est aussi acté, qu'en cours de séance, avant la délibération à huis-clos, M. (Nom/Prénom/grade), représentant de l'administration/du personnel, a dû s'absenter de la dite séance du conseil de discipline pour des raisons impérieuses de service.

Le respect de la parole en dernier

Il est indispensable de mentionner expressément au procès-verbal que la parole a été donnée en dernier au fonctionnaire poursuivi et /ou à son défenseur avant le délibéré à huis clos. Le procès-verbal doit impérativement mentionner que le comparant a été invité par le président à présenter ses ultimes observations.

Exemple de rédaction

(...)
Plus aucune question n'étant posée, M. (Nom/Prénom) (et son conseil) ayant eu la parole en dernier et n'ayant rien à ajouter, est (sont) invité(s) à se retirer, le temps que le conseil délibère.

DELIBERATIONS ET AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE

(…)

- III -

LES FORMALITES RELATIVES AUX DELIBERATIONS ET AU VOTE DE LA PROPOSITION DE SANCTION / DE LA DECISION

Les délibérations à huis clos du conseil de discipline et la motivation de l'avis rendu

Le conseil de discipline délibère à huis clos, hors de la présence du fonctionnaire, de son défenseur, de ses témoins et des experts éventuellement cités.

L'avis rendu par le conseil de discipline doit faire apparaître les faits fautifs retenus et les circonstances de leur commission, leur gravité, la qualification des manquements professionnels et déontologiques commis, ainsi que le sens du vote des membres du conseil de discipline.

Exemple de rédaction

(...)

DELIBERATIONS ET AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Les membres du conseil de discipline, au vu du dossier, et ayant entendu les explications de M. (Nom/Prénom) :

CONSIDERENT que (...) ;
CONSIDERENT que (...) ;
CONSIDERENT que (...) ;
CONSIDERENT que, dans ces circonstances, M. (Nom/Prénom/grade) a manqué à ses obligations statutaires et déontologiques de (.....) , en l'occurrence de (....) :

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire (et à l'article 44 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale), le président du conseil de discipline soumet au vote (à scrutin secret) la proposition de sanction de (...), sanction la plus sévère évoquée au cours du délibéré.

Cette proposition de sanction recueille l'unanimité / X voix « pour » et X voix « contre ».

Après les délibérations et le vote, M. (Nom/Prénom) est réintroduit dans la salle et est avisé de la proposition du conseil de discipline.

- Cas où les membres du conseil ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur les faits à reprocher à l'agent comparaissant devant le conseil de discipline

Exemple de rédaction

(...)

LES DELIBERATIONS ONT PORTE SUR LES FAITS REPROCHES SUIVANTS

A l'issue des délibérations, le président note les divergences de fond relatives aux fautes professionnelles susceptibles d'être retenues à l'encontre de M. (Nom/Prénom) et énumère les points retenus par les membres du conseil de discipline. Ils considèrent :

- que (...) ;
- que (...) ;

A l'issue des délibérations à huis clos, les faits fautifs reprochés à M. (Nom/Prénom) sont susceptibles de constituer des manquements aux obligations statutaires et déontologiques, en l'occurrence (.....) qui s'imposent en toutes circonstances aux fonctionnaires de la police nationale. Son comportement est également de nature à discréditer la fonction publique policière.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et de l'article 44 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, le président du conseil de discipline soumet au vote (à scrutin secret) la proposition (sanction évoquée), sanction la plus sévère évoquée au cours du délibéré.

Cette proposition de sanction recueille X voix « pour » et X voix « contre » / l'unanimité des voix.

Après les délibérations et le vote, M. (Nom/Prénom) est réintroduit dans la salle et est avisé de la proposition du conseil de discipline.

- L'insertion d'une réserve dans les motivations de la sanction, en cas de sanction prononcée dans l'attente des suites judiciaires

Quand un conseil de discipline décide d'étudier, avant l'issue pénale, le dossier disciplinaire d'un agent également poursuivi pénalement, il y a lieu d'insérer dans le procès-verbal une disposition qui permettra éventuellement l'engagement d'une nouvelle action disciplinaire dans le cas où le jugement pénal révélerait par la suite des faits qui étaient inconnus ou non-établis dans le rapport de comparution. Cette nouvelle action disciplinaire pourra alors être envisagée uniquement pour des faits nouveaux révélés par la décision pénale.

Exemple de rédaction

Vu le dossier de M. (Nom/Prénom/grade) et entendu ses explications, le conseil de discipline considère :

- que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que M. (Nom/Prénom/grade) est sous le coup de poursuites pénales du chef de (....) ; qu'il n'a pas, à ce jour, été condamné définitivement de ce chef ; que la présomption d'innocence joue en faveur de ce fonctionnaire ; que le conseil de discipline n'a pas à et ne peut pas se prononcer à ce jour sur des faits d'une particulière gravité non encore établis ; qu'en effet, en l'état du dossier qui lui est soumis, le conseil n'est pas en mesure d'apprécier si M. (Nom/Prénom) s'est effectivement rendu coupable de (...) dans la mesure où cela n'a, pour l'heure, pas été établi par l'autorité judiciaire à l'égard des présumés auteurs ; que si les faits reprochés de (...) devaient être dans l'avenir matériellement établis à l'égard de M. (Nom/Prénom) et ce dernier condamné pénalement, ce fonctionnaire aurait alors à revenir devant le conseil de discipline pour y répondre desdits faits, dès lors nouveaux dans la procédure disciplinaire, la règle « *non bis in idem* » ne trouvant à s'appliquer ; qu'en revanche, le conseil peut, pour le moment, retenir d'autre(s) manquement(s) de M. (Nom/Prénom) aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux policiers et qui doivent être sanctionnés ;

- que M. (Nom/Prénom/grade)...
- qu'il est établi que M. (Nom/Prénom/grade)...
(...)

Le rétablissement de la parité lors du vote de la proposition de sanction ou de la décision

A l'issue des délibérations et avant de procéder au vote de la proposition, le président peut (il ne s'agit en aucun cas d'une obligation mais d'une tradition de courtoisie lorsque l'absence de représentants du personnel – dûment constatée, valable et excusée - les conduit à être en minorité pour le vote) « proposer », avec l'accord des membres du conseil de discipline, de rétablir la parité entre les membres représentant de l'administration et les représentants du personnel. Ce rétablissement doit être inscrit au procès-verbal en indiquant nominativement le ou les membres renonçant à participer au vote.

Exemple de rédaction

(...)

Avant de passer au vote, le président du conseil de discipline propose que la parité soit rétablie dans la mesure où X représentants du personnel sur les X convoqués sont présents. Le président propose que X représentants de l'administration ne prennent pas part au vote.

M. (Nom/Prénom) se désigne pour ne pas participer au vote. Le président le remercie. Il est alors procédé au vote.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et de l'article 44 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, le président du conseil de discipline soumet au vote, à scrutin secret (si personnels actifs), la proposition de sanction de (...), sanction la plus sévère évoquée au cours du délibéré ;

Cette proposition obtient X voix « pour » et X voix « contre » / recueille l'unanimité des voix.

Après les délibérations et le vote, M. (Nom/Prénom/grade) est réintroduit dans la salle et est avisé de la proposition du conseil de discipline.

Les modalités de vote de la proposition de sanction (main levée/ scrutin secret)

Par principe, le vote de la proposition de sanction se fait à main levée, sauf si un membre titulaire demande à ce qu'il soit fait procéder à un vote à bulletin secret, auquel cas il en sera fait mention au procès-verbal de cette demande et des suites qui lui sont données.

Par dérogation, pour les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, le vote est obligatoirement à scrutin secret, dont la méconnaissance constitue un vice substantiel de la procédure.

- Le vote à main levée (pour les personnels autres que ceux des corps actifs)

Exemple de rédaction

(...)

DÉLIBÉRATIONS ET AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Les membres du conseil de discipline, ayant pris connaissance du dossier de M. (Nom/Prénom/grade) et après avoir entendu les explications de l'intéressé (et de ses défenseurs) :

CONSIDERENT que (...) ;
CONSIDERENT que (...) ;
CONSIDERENT que (...) ;
(...)

Conformément aux dispositions de l'article 32 alinéa 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, le président du conseil de discipline met aux voix, à main levée, la proposition de (sanction), sanction la plus sévère évoquée au cours du délibéré.

Cette proposition obtient (...).
Après le délibéré, M. X est réintroduit dans la salle et tenu informé de l'avis du conseil de discipline.

- Le vote à scrutin secret (pour les corps actifs)

Exemple de rédaction

(...)

DÉLIBÉRATIONS ET AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Les membres du conseil de discipline, ayant pris connaissance du dossier de M. (Nom/Prénom/grade) et après avoir entendu les explications de l'intéressé (et de ses défenseurs) :

CONSIDERENT que (...) ;
CONSIDERENT que (...) ;
CONSIDERENT que (...) ;
CONSIDERENT que (...) ;

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et de l'article 44 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, le président du conseil de discipline met aux voix, à scrutin secret, la proposition de (sanction retenue), sanction la plus sévère évoquée au cours du délibéré.

Cette proposition obtient (...).

Après le délibéré, M. (Nom/Prénom) est réintroduit dans la salle et tenu informé de l'avis du conseil de discipline.

Le vote de la proposition de sanction

La proposition de sanction doit être votée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de vote, plusieurs cas peuvent se poser.

- Cas où le vote de la proposition de sanction recueille la majorité des voix

Exemple de rédaction

(...)

DÉLIBÉRATIONS ET AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Les membres du conseil de discipline, ayant pris connaissance du dossier de M. (Nom/Prénom) et après avoir entendu les explications de l'intéressé (et de ses défenseurs) :

CONSIDERENT que (...) ;
CONSIDERENT que (...) ;
CONSIDERENT que (...) ;

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et de l'article 44 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, le président du conseil de discipline met aux voix, à scrutin secret, la proposition de (sanction), sanction la plus sévère évoquée au cours du délibéré.

Soumise par le président au vote, à scrutin secret, la proposition de sanction (...) recueille la majorité des voix : x voix « pour » et x voix « contre » / recueille l'unanimité.
Après le délibéré, M. (Nom/Prénom) est réintroduit dans la salle et est tenu informé de l'avis du conseil de discipline.

- Cas où le vote de la proposition de sanction ne recueille pas de majorité

Si la première proposition de sanction mise aux voix (à savoir la plus sévère évoquée lors des délibérations) ne recueille pas la majorité requise, le président est tenu de mettre aux voix toutes les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires applicables, en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille la majorité requise.

Si aucune des propositions soumises à la commission, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction n'obtient la majorité des membres présents, le conseil de discipline est considéré comme ayant été consulté mais comme ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.

Exemple de rédaction

LES DELIBERATIONS ONT PORTE SUR LES FAITS REPROCHES SUIVANTS

Les membres du conseil de discipline, ayant pris connaissance du dossier de M. (Nom/Prénom) et après avoir entendu les explications de l'intéressé (et de ses défenseurs) :

CONSIDERENT que (...) ;
CONSIDERENT que (...) ;
CONSIDERENT que (...) ;
(...)

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et de l'article 44 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, le président du conseil de discipline soumet au vote à scrutin secret la proposition de la sanction de (...), sanction la plus sévère évoquée au cours du délibéré.

Soumise au vote au scrutin secret, cette proposition de sanction recueille : x voix « pour » et x voix « contre ».

Cette première proposition de sanction n'ayant pas obtenu la majorité requise, conformément à la réglementation en vigueur (article 8 sus-visé), le président met alors au vote, au scrutin secret, la proposition de sanction de la (....), qui recueille : x voix « pour » et x voix « contre ».

Le président, après avoir constaté l'absence de majorité, met au voix, au scrutin secret, la proposition de sanction de la (...) qui recueille : x voix « pour » et x voix « contre ».

Le président, après avoir constaté l'absence de majorité, met au voix, au scrutin secret, la proposition de sanction de la (...) qui recueille : x voix « pour » et x voix « contre ».

(...)

Le président, après avoir constaté l'absence de majorité, met au voix, au scrutin secret, la proposition de ne pas sanctionner M. (Nom/Prénom). Cette proposition recueille : x voix « pour » et x voix « contre ».

Le président constate l'impossibilité de recueillir l'assentiment d'une majorité des membres de la commission sur une proposition, y compris celle de ne pas sanctionner M. (Nom/Prénom) et déclare que le conseil de discipline est considéré comme ayant été consulté et s'être prononcé pour aucune des propositions émises.

Après avoir fait rappeler M. (Nom/Prénom) (et ses défenseurs), le président l'informe qu'aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'a obtenu la majorité des voix et que son dossier sera transmis en l'état à l'autorité ayant pouvoir de décision disciplinaire.

Le président lève la séance.

La mise en garde du fonctionnaire pour la suite de sa carrière

Sans que cette formalité soit substantielle, il peut être utile de faire apparaître au procès-verbal qu'à l'issue de sa comparution devant le conseil de discipline, le fonctionnaire a été expressément mis en garde sur une éventuelle réitération de manquements fautifs de sa part.

Exemple de rédaction

(...)

Après les délibérations et le vote, M. (Nom/Prénom) est réintroduit dans la salle et est avisé de l'avis consultatif du conseil de discipline.

Le président met solennellement en garde M. (Nom/Prénom) sur les conséquences que tout nouveau manquement fautif aurait pour la suite de sa carrière dans la police nationale.
Le comparant en prend acte.